

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО СК «Сбербанк страхование»



М.Ю. Волков

(приказ от 25.11.2020 № 349)

ПРАВИЛА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ № 85

Москва
2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ	5
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ	5
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ	6
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ	8
6. СТРАХОВАЯ СУММА	11
7. ФРАНШИЗА	12
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ	12
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ	13
10. СТАНДАРТНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ	17
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ	20
12. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ	23
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ	29
14. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА	33
15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	35
16. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА	37
17. СУБРОГАЦИЯ	37
18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	38
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	39
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ И БАГАЖА	43
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	47
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА	75

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На условиях настоящих Правил добровольного страхования транспортных средств № 85 (далее – Правила, Правила страхования) и дополнительных условий к настоящим Правилам, Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает Договоры комплексного страхования транспортных средств (далее – ТС) и иных сопутствующих рисков (далее - Договор страхования).

1.2. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования (включая дополнительные условия к настоящим правилам) и не включенные в текст Договора страхования, обязательны для Страхователя (Застрахованного, Выгодоприобретателя), если в Договоре страхования прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором страхования или приложены к нему, либо в Договоре страхования (Полисе) содержится ссылка на Правила страхования, размещенные Страховщиком на своем официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

1.3. При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил (кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами) и/или о дополнении Договора страхования положениями, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

1.4. Определения, используемые в настоящих Правилах:

1.4.1. **Аварийный комиссар (Аварийный консультант)** – физическое или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, оказывающее консультационные и иные сопутствующие услуги при наступлении события, имеющего признаки страхового случая;

1.4.2. **Владелец ТС** – собственник ТС, а также лицо, владеющее ТС на законном основании.

1.4.3. **Водитель ТС** – дееспособное физическое лицо, управляющее ТС на законных основаниях, имеющее водительское удостоверение установленного образца или иной предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации документ на право управления ТС соответствующей категории и указанное в Договоре страхования в качестве водителя, допущенного к управлению застрахованным ТС.

1.4.4. **Гибель ТС** - конструктивная или полная гибель ТС, а также безвозвратная утрата ТС.

1.4.4.1. **Конструктивная гибель ТС** - состояние ТС, наступившее в результате полученных им повреждений и/или в результате утраты его частей, при котором стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 70% (если иной размер не предусмотрен Договором страхования) от страховой суммы (в том числе, когда данное состояние ТС наступило от нескольких страховых случаев, по которым страховая выплата не производилась), то есть когда восстановление ТС экономически нецелесообразно;

1.4.4.2. **Полная гибель ТС** - состояние ТС, наступившее в результате полученных им повреждений и/или в результате утраты его частей, при котором ТС не подлежит восстановлению;

1.4.4.3. **Безвозвратная утрата ТС** - утрата ТС вследствие его нахождения на дне водоема, под грунтом (горной породой) или под завалом, если его поиски и/или извлечение невозможны или нецелесообразны, или прекращены по решению уполномоченных государственных органов, а также утрата ТС вследствие пропажи без вести средства водного транспорта, на котором перевозилось ТС. Не является безвозвратной утратой ТС его хищение или иное противоправное завладение третьими лицами.

1.4.5. **Дефектовка** – комплекс действий с застрахованным ТС в условиях станции технического обслуживания автомобилей (далее – СТОА), включая снятие и последующую установку деталей, частей, агрегатов, дополнительного оборудования застрахованного ТС в целях определения объема повреждений застрахованного ТС, а также объема и стоимости ремонтно-восстановительных работ.

1.4.6. **Договор ОСАГО** – договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

1.4.7. **Дополнительное оборудование (далее – ДО)** – кузовные элементы, оборудование, стационарно установленные на ТС и не входящие в его комплектацию в соответствии с комплектацией производителя (не являющиеся стандартным оборудованием), эксклюзивная окраска/оклейка кузова, аэрография и тонировка стекол, не предусмотренные комплектацией ТС.

1.4.8. **Закон об ОСАГО** – Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

1.4.9. **Застрахованное ТС** – ТС, которое указано в Договоре страхования, а также в приложениях к нему.

1.4.10. **Использование ТС** – эксплуатация ТС, связанная с его участием в движении в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к ним и предназначенных для движения ТС

территориях (дворы, жилые массивы, стоянки ТС, заправочные станции и другие территории) и вне дорог общего пользования.

1.4.11. Ключ от ТС – ключ замка зажигания ТС (включая сервисный и пластиковый, метку для ТС, оборудованных системой бесключевого доступа в ТС и запуска двигателя), ключ от замков дверей и/или багажника ТС.

1.4.12. Личный кабинет – информационный ресурс, размещенный на Официальном сайте Страховщика, позволяющий Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) взаимодействовать со Страховщиком.

1.4.13. Мобильное приложение – программное обеспечение Страховщика или уполномоченного представителя Страховщика, предназначенное для установки на мобильные и (или) стационарные устройства (смартфоны, персональные компьютеры), обеспечивающее возможность обмена информацией между Страховщиком (уполномоченным представителем Страховщика) и Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом).

1.4.14. Официальный дилер – организация-продавец, являющаяся уполномоченным представителем производителя застрахованного ТС, а также организация, уполномоченная производителем ТС, осуществлять гарантийный ремонт ТС той же марки, что и застрахованное ТС.

1.4.15. Дополнительные условия страхования (дополнительные условия) – дополнительные условия страхования, содержащиеся в приложениях № 1-3 к настоящим Правилам, включающие описание отдельных объектов страхования, страховых рисков, страховых случаев и прочих условий страхования, применение которых возможно в договорах страхования, заключаемых в соответствии с настоящими Правилами или на основании соответствующих дополнительных условий к Правилам страхования.

1.4.16. Официальный сайт Страховщика – сайт Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4.17. Пассажир ТС – любое физическое лицо, кроме Водителя ТС, находящееся в застрахованном ТС.

1.4.18. Правила ОСАГО – Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные Положением Банка России от 19 сентября 2014 г. N431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

1.4.19. Срок страхования – срок действия страхования, обусловленного Договором страхования.

1.4.20. Стоимость годных остатков ТС – рыночная стоимость ТС в аварийном (не отремонтированном) состоянии после наступления страхового случая.

1.4.21. Страховая стоимость – действительная стоимость ТС, то есть стоимость ТС в месте его нахождения в день заключения Договора страхования.

1.4.22. Страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.

1.4.23. По Договору страхования может быть установлена:

- **Агрегатная страховая сумма** – денежная сумма, в пределах которой Страховщик производит страховые выплаты по всем страховым случаям, произошедшим в течение срока действия Договора страхования. Агрегатная страховая сумма уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты.

- **Неагрегатная страховая сумма** – денежная сумма, в пределах которой Страховщик производит страховые выплаты по каждому страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в течение срока действия Договора страхования. Неагрегатная страховая сумма не уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты в течение срока страхования.

1.4.24. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.

1.4.25. Страховая выплата – денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан выплатить в качестве страхового возмещения при наступлении страхового случая. В рамках настоящих Правил под страховой выплатой также понимается организация и оплата Страховщиком в счет страхового возмещения ремонта, поврежденного ТС или иных предусмотренных условиями страхования услуг.

1.4.26. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.

1.4.27. Третьи лица – любые лица, за исключением:

- Страхователя, Выгодоприобретателя (за исключением Потерпевшего), Водителя ТС, Застрахованного лица, членов их семей (близких родственников и лиц, проживающих совместно со Страхователем, Выгодоприобретателем, Водителем ТС), а также находящихся на иждивении Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС;
- собственников застрахованного ТС;

- лиц, пользующихся застрахованным ТС на основании договора аренды или безвозмездного пользования.

1.4.28. Территория страхования – территория или маршрут движения, застрахованного ТС, определенные Договором страхования, в пределах которых действует страхование.

1.4.29. Управляющий элемент противоугонной системы – брелок, метка, пульт управления, пейджер, метка-транспондер, чип-карта, чип-ключ от электронных и электронно-механических противоугонных систем, охранно-поисковых спутниковых или радиопоисковых систем, ключ от механического противоугонного устройства, в том числе блокираторов, которыми оснащено застрахованное ТС.

1.4.30. Элемент остекления ТС – ветровое, заднее или боковое стекло ТС или стекло двери ТС, за исключением стеклянной крыши и стеклянного люка ТС.

1.5. Страховщик вправе на основании настоящих Правил и дополнительных условий к настоящим правилам формировать отдельные программы страхования с использованием отдельных положений, закрепленных в настоящих Правилах и дополнительных условиях к настоящим Правилам, и/или комбинируя их, с присвоением таким программ страхования маркетинговых наименований.

1.6. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами или дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам, то термины и понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном лексическом значении.

1.7. В конкретном договоре страхования (страховом полисе) или программах страхования приведенные в п. 1.4. определения могут быть скорректированы или дополнены в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству.

1.8. По соглашению Сторон Договор страхования в дополнение к страхованию транспортного средства также может предусматривать страхование дополнительных рисков, в соответствии с дополнительными условиями к настоящим Правилам, а именно:

- Страхование финансовых рисков при эксплуатации ТС (в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Правилам);
- Страхование личных вещей и багажа (в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам);
- Страхование от несчастного случая водителя и пассажиров ТС (в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам).

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Субъектами страхования в соответствии с настоящими Правилами являются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо.

2.2. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование».

2.3. Страхователь – дееспособное физическое лицо, заключившее со Страховщиком Договор страхования.

2.4. Выгодоприобретатель (в части страхования ТС) – физическое и юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, в пользу которого заключен Договор страхования, имеющее основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного ТС, в пользу которого заключен Договор страхования.

2.5. Застрахованное лицо – лицо, чьи имущественные интересы застрахованы в соответствии с Договором страхования, заключенным на основании настоящих Правил страхования (включая дополнительные условия страхования).

2.6. В части страхования ТС Договор страхования может быть заключен в пользу Выгодоприобретателя без указания имени или наименования Выгодоприобретателя и его идентифицирующих признаков (страхование «за счет кого следует»).

2.7. Если Договор страхования заключен при отсутствии у Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного ТС, Страховщик вправе требовать признания такого Договора недействительным.

2.8. Обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими Правилами, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя.

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском:

- утраты, гибели или повреждения застрахованного ТС и/или ДО;
 - возникновения убытков вследствие уменьшения стоимости застрахованного ТС в результате наступления событий, предусмотренных риском «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско».
- 3.2. На страхование принимаются технически исправные ТС, принадлежащие физическим лицам, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования, и находящиеся на учете (или подлежащие постановке на учет) в органах МВД России.
- 3.3. Если иное особо не оговорено в Договоре страхования не подлежат страхованию ТС:
- на которые наложен арест по возбужденному исполнительному производству;
 - с которыми запрещено совершение регистрационных действий, либо в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке ранее совершенные регистрационные действия были аннулированы (признаны недействительными);
 - используемые для обучения вождению, а также в качестве такси и иных коммерческих целях.
- 3.4. Если после заключения Договора страхования обстоятельства, указанные в п.3.3 настоящих Правил, станут известными Страховщику, последний вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.5. ДО не подлежит страхованию отдельно от ТС.
- 3.6. В конкретных договорах страхования и программах страхования могут устанавливаться ограничения и требования по страхованию отдельных категорий ТС и/или ДО.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

- 4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается Договор страхования, обладающее признаками вероятности и случайности его наступления.
- 4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого у Страховщика наступает обязанность произвести выплату страхового возмещения.
- 4.3. В соответствии с настоящими Правилами по Договору страхования могут быть застрахованы следующие страховые риски:
- 4.3.1. **«Ущерб»** - повреждение (гибель) застрахованного ТС или утрата его отдельных частей, деталей, узлов и агрегатов в результате:
- 4.3.1.1. **ДТП** - события, возникшего в процессе движения ТС и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;
- 4.3.1.2. **стихийного бедствия** - внешнего воздействия на ТС опасных природных явлений и процессов, квалифицируемых в соответствии с определениями и понятиями, установленными действующими нормативными актами (в том числе - ГОСТами) Российской Федерации, как:
- буря (шторм) – силовое воздействие воздушного потока со скоростью 21 м/сек (9 баллов по шкале Бофорта) и более, а равно силовое воздействие движимых им предметов или волн на застрахованное ТС;
 - цунами – длинные волны, порождаемые мощным воздействием подводных землетрясений (в основном) на всю толщу воды в океане или другом водоёме;
 - тайфун – тропический циклон (вихреобразный ураган) со скоростью ветра до 30 м/сек;
 - ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого свыше 30 м/сек (12 баллов по шкале Бофорта);
 - смерч - атмосферный вихрь;
 - град – атмосферные осадки в виде частиц льда округлой или неправильной формы (градин);
 - наводнение, паводок, ледоход – воздействие воды и/ или льда на застрахованное ТС, вызванное повышением уровня рек, морей и иных водоемов, грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
 - перемещение или просадка грунта, оползня, обвала – любое внезапное перемещение грунта, приведшее к гибели или повреждению застрахованного ТС;
 - землетрясение – естественные толчки участков земной поверхности силой 5 и более баллов по шкале MSK-64;
 - снежная лавина, камнепад, сель – воздействие на застрахованное ТС движущихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
 - вулканическое извержение;

- природный пожар;
- удар молнии в застрахованное ТС;

4.3.1.3. **пожара** - неконтролируемого горения, вызванного внешним воздействием на застрахованное ТС источников открытого огня или повышенной температуры, и, если иного не предусмотрено Договором или соглашением Сторон, не связанное с самовозгоранием ТС и/или коротким замыканием, неисправностью и/или аварийным режимом работы электрооборудования ТС и/или перевозкой огне-/взрывоопасных веществ с нарушением правил пожарной безопасности и/или использованием источников открытого огня для прогрева двигателя и/или иных агрегатов ТС;

4.3.1.4. **взрыва** - мгновенного разрушения ТС под давлением расширяющихся газов или пара, за исключением случаев самовозгорания, если иного не предусмотрено соглашением Сторон;

4.3.1.5. **падения инородных предметов** - внешнего воздействия на ТС инородного твердого предмета (в том числе деревьев, снега, льда и грузов при проведении погрузо-разгрузочных работ на застрахованное ТС);

4.3.1.6. **противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ)** - внешнего воздействия на ТС третьих лиц, связанное с:

- умышленным уничтожением, повреждением или хищением отдельных частей (деталей, принадлежностей) ТС (в том числе уничтожение или повреждение застрахованного ТС/ДО, произошедшего в результате поджога, подрыва);

- уничтожением или повреждением ТС по неосторожности;

4.3.1.7. **действий животных** - внешнего воздействия на застрахованное ТС животными, а также повреждения животными частей (деталей) моторного отсека застрахованного ТС;

4.3.1.8. **повреждения жидкостью** - воздействия на застрахованное ТС:

- воды, иных жидкостей и/или веществ вследствие выхода из строя (аварии, неисправности) инженерных систем (сетей, коммуникаций) или их отдельных сооружений, элементов оборудования, устройств;

- вследствие сброса воды из водохранилища или сброса жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

4.3.1.9. **провала:**

- провала, просадки или иного смещения (движения) грунта, дорожного покрытия или искусственного сооружения;

- провала, застрахованного ТС под лед;

4.3.1.10. **механического воздействия** - воздействия на застрахованное ТС вследствие:

- выброса из-под колес других ТС гравия, камней и других твердых фракций;

- падения застрахованного ТС или взаимодействия застрахованного ТС с другими ТС и/или предметами во время его перевозки на эвакуаторе (включая погрузку и выгрузку застрахованного ТС и ДТП с участием эвакуатора во время погрузки, выгрузки либо перевозки застрахованного ТС);

- разрушения, обвала мостов или тоннелей, их частей (конструктивных элементов), а также пришедших в движение масс грунта в результате такого обвала;

- падения застрахованного ТС в результате его срыва с домкрата или иного подъемного устройства;

4.3.1.11. **гидравлического удара** - резкого увеличения давления в цилиндре(-ах) двигателя застрахованного ТС вследствие попадания в них воды или иных жидкостей, повлекшего остановку двигателя и/или его поломку.

4.3.2. **«Хищение (Угон)»** - утрата застрахованного ТС в результате события, квалифицированного правоохранительными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как кража, грабеж, разбой или неправомерное завладение ТС без цели хищения (угон).

4.3.3. **«Автокаско»** – совокупность страховых рисков «Ущерб» и «Хищение (Угон)».

4.3.4. **«Миникаско»** – повреждение или гибель застрахованного ТС и установленного на нем ДО в результате ДТП, произошедшего по вине участников ДТП иных, чем Водитель ТС, управлявший застрахованным ТС в момент ДТП, при условии, что хотя бы один участник ДТП, по вине которого оно произошло, установлен и отсутствует вина в ДТП (в том числе обоюдная) Водителя ТС.

4.3.5. **«Ущерб в результате ДТП по чужой вине»** – повреждение или гибель застрахованного ТС и установленного на нем ДО в результате ДТП, произошедшего по вине участников ДТП иных, чем Водитель ТС, управлявший застрахованным ТС в момент ДТП, при условии, что хотя бы один участник ДТП, по вине которого оно произошло, установлен, отсутствует вина в ДТП (в том числе обоюдная) Водителя ТС и у виновника ДТП отсутствует действующий договор ОСАГО.

4.3.6. **«Техническая неисправность»** – возникновение неисправностей (нарушение работоспособности) застрахованного ТС, препятствующих его дальнейшему движению, не связанных с наступлением события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», «Миникаско» или «Автокаско», а именно:

- выход из строя стартера и/или разрядки аккумуляторной батареи (далее – АКБ) застрахованного ТС;
- прокол или иное повреждение колеса застрахованного ТС;
- блокировка замков дверей и/или капота застрахованного ТС;
- невозможность снятия застрахованного ТС с режима «парковка» (для ТС с АКПП);
- невозможность отключения установленной на застрахованном ТС системы сигнализации и иммобилайзера;
- израсходование топлива (за исключением газового топлива);
- иные неисправности, прямо предусмотренные Договором страхования.

4.3.7. «Утрата товарной стоимости (УТС)» - причинение ущерба застрахованному ТС вследствие уменьшения его стоимости, вызванного преждевременным ухудшением товарного (внешнего) вида ТС и его эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие событий, предусмотренных риском «Ущерб», и последующего ремонта.

4.3.8. «Дополнительное оборудование» – повреждение, гибель или хищение ДО в результате событий, предусмотренных рисками «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», «Миникаско» и «Угон».

4.4. Договор страхования может предусматривать страхование по рискам «Ущерб при ДТП по чужой вине», «Миникаско» или «Ущерб» только на случай гибели ТС. В случае страхования по риску «Ущерб» только на случай гибели ТС страховой риск в Договоре страхования может именоваться как «Гибель ТС».

4.5. Страхование по риску «Дополнительное оборудование» осуществляется только совместно с риском «Ущерб».

4.6. В соответствии с настоящими Правилами Договором страхования может быть предусмотрено, что страхование осуществляется на случай гибели или повреждения застрахованного ТС/ДО в результате одного или нескольких событий, из числа предусмотренных пп.4.3.1.1 - 4.3.1.11 настоящих Правил с указанием в Договоре страхования соответствующих отдельных рисков.

4.7. Договор страхования, в соответствии с настоящими Правилами, может заключаться на случай наступления любого из рисков, перечисленных в п. 4.3 настоящих Правил, а также предусмотренных в дополнительных условиях к настоящим Правилам страхования. В конкретном Договоре страхования Страховщик вправе предусмотреть иные (помимо указанных в п. 4.3 настоящих Правил и дополнительных условиях к настоящим Правилам) наименования рисков на случай наступления которых производится страхование и конкретизировать описание этих событий (рисков).

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

5.1. В соответствии с настоящими Правилами (дополнительными условиями к настоящим Правилам) не являются страховыми случаями события, если они наступили в результате управления застрахованным ТС лицом:

5.1.1. не имеющим водительского удостоверения на право управления соответствующей категории ТС, в том числе лишенным права на управление ТС в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

5.1.2. находившимся в состоянии любой степени алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения или под воздействием медикаментозных препаратов, применение которых противопоказано при управлении ТС;

5.1.3. которое употребило после ДТП, к которому оно причастно, алкогольные напитки, наркотические средства, токсикологические вещества или медикаментозные препараты, до проведения его освидетельствования с целью установления состояния опьянения.

Положения настоящего пункта Правил не применяются в случаях, когда медикаментозные препараты были применены после ДТП для оказания Водителю ТС необходимой медицинской помощи с целью уменьшения причиненного в результате ДТП вреда его здоровью и такая необходимость подтверждена соответствующими медицинскими документами;

5.1.4. которое отказалось пройти медицинское освидетельствование (экспертизу) с целью установления состояния опьянения по требованию сотрудников полиции;

5.1.5. которое покинуло место ДТП, за исключением случаев, когда оставление места ДТП признано правомерным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Исключения из страхования, перечисленные в п.5.1 настоящих Правил не применяются, если повреждение или гибель застрахованного ТС и/или ДО произошли после противоправного завладения застрахованным ТС третьими лицами и до возвращения застрахованного ТС Страхователю (Выгодоприобретателю) или его законному владельцу.

5.3. В соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия), если иное прямо не оговорено в Договоре страхования, не являются страховыми случаями события, если они наступили при использовании застрахованного ТС:

5.3.1. в качестве такси, маршрутного такси или для перевозки пассажиров, грузов за плату или в иных коммерческих целях;

5.3.2. для обучения вождению;

5.3.3. в любых организованных или неорганизованных мероприятиях, связанных с тренировочными или стихийными массовыми заездами, демонстрацией трюков и/или навыков экстремального вождения, любого рода соревнованиями, состязаниями (в том числе по поиску заданного пункта назначения), гонками по заданным маршрутам, спусками/подъемами в горной местности по дорогам без твердого покрытия, движением по дну водоемов, состязательным ориентированием на местности, прохождением спецучастков;

5.3.4. в целях экспериментов и испытаний как самого ТС, так и других ТС, оборудования;

5.3.5. в целях сдачи в прокат, аренду (субаренду);

5.3.6. в целях совершения умышленного преступления (в том числе в качестве орудия преступления).

5.4. В соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия) не являются страховыми случаями события, если они произошли:

5.4.1. вне территории страхования;

5.4.2. до начала срока страхования либо после его окончания.

5.5. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, связанный с:

5.5.1. естественным износом деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС, в том числе повреждением внутренней отделки салона застрахованного ТС вследствие его эксплуатации;

5.5.2. хищением, утратой или повреждением регистрационных знаков ТС, если Договором страхования не предусмотрено иное;

5.5.3. повреждением или уничтожением шин и/или дисков колес при движении застрахованного ТС, за исключением случаев, когда:

5.5.3.1. повреждение или уничтожение шин и/или дисков колес при движении ТС находится в причинно-следственной связи с другими повреждениями ТС, вызванных страховым случаем;

5.5.3.2. повреждение шин при движении ТС является страховым случаем по риску «Техническая неисправность», страхование от которого предусмотрено Договором страхования.

5.5.4. хищением, повреждением, утратой или гибелью комплекта инструментов, аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, если Договором страхования не предусмотрено иное;

5.5.5. эксплуатационными дефектами (повреждениями) в виде:

5.5.5.1. любых точечных (локальных, с отслаиванием и без такового) нарушений лакокрасочного покрытия кузова застрахованного ТС и ДО;

5.5.5.2. коррозии деталей, узлов и агрегатов застрахованного ТС и/или ДО вследствие его эксплуатации;

5.5.5.3. сколов (выщербин) стекол, рассеивателей фар или фонарей ТС диаметром менее 3 миллиметров и не имеющих растрескивания кромок.

Положения настоящего пункта Правил не применяются в случаях, когда детали, узлы, агрегаты и/или ДО застрахованного ТС, имеющие вышеуказанные эксплуатационные дефекты (за исключением сквозной коррозии) получили дополнительные повреждения в результате страхового случая, предусмотренного Договором страхования;

5.5.6. повторным хищением или повреждением частей, деталей, узлов, агрегатов и/или ДО застрахованного ТС, заявленных ранее как последствия события, имеющего признаки страхового случая (в том числе произошедших по предыдущим Договорам страхования), если ТС не предъявлялось на осмотр Страховщику в отремонтированном виде после:

5.5.6.1. получения страховой выплаты в денежной форме, в том числе от другого Страховщика по договору ОСАГО;

5.5.6.2. отказа в страховой выплате по этим повреждениям или за отсутствующие аналогичные части, детали, узлы, агрегаты и/или ДО застрахованного ТС.

Положения настоящего подпункта Правил применяются только в случае, когда установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС не представляется возможным.

5.5.7. повреждением или хищением частей, деталей, узлов агрегатов и оборудования и/или ДО застрахованного ТС, если аналогичные повреждения или отсутствие аналогичных частей, деталей, узлов агрегатов и/или ДО зафиксированы при заключении Договора страхования (в том числе - предыдущих Договоров страхования) в актах осмотра ТС или на фото- и видеоматериалах.

Положения настоящего подпункта Правил применяются только в случае, когда установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС по устранению таких повреждений (восстановлению отсутствующих деталей) не представляется возможным.

5.5.8. повреждением исключительно частей, деталей, узлов, агрегатов и/или ДО застрахованного ТС, являющегося следствием заводского брака или брака, допущенного во время восстановительного ремонта ТС, технического или гарантийного обслуживания, а также являющегося следствием гарантийного случая, подтвержденного заключением независимого эксперта.

Положения настоящего пункта не применяются в случаях повреждения или гибели ТС в результате пожара, а также при страховании по риску «Техническая неисправность»;

5.5.9. повреждением деталей и элементов внутренней отделки салона, и/или багажного отделения, и/или моторного отсека застрахованного ТС, заявленных как последствия противоправных действий третьих лиц, если отсутствуют следы проникновения в салон, и/или багажное отделение, и/или моторный отсек застрахованного ТС;

5.5.10. повреждением панели приборов, обивки сидений, обшивки дверей и/или других частей и элементов салона и/или багажного отделения застрахованного ТС в результате курения;

5.5.11. повреждением деталей (частей) салона, органов управления или багажного отделения застрахованного ТС животными, в т.ч. насекомыми, птицами;

5.5.12. повреждением или хищением частей, деталей, узлов, агрегатов и/или ДО застрахованного ТС, находящихся отдельно от застрахованного ТС (в том числе шин, дисков или колес в сборе, не установленных на застрахованное ТС).

Положения настоящего пункта не применяются в случаях хищения третьими лицами штатных ключей от ТС и/или управляющих элементов от штатной или застрахованной в составе ТС в качестве ДО противоугонной системы;

5.5.13. повреждением или хищением ДО, установленного на застрахованное ТС после заключения Договора страхования и не застрахованного дополнительно, а также утратой такого ДО вследствие хищения (угона) застрахованного ТС;

5.5.14. повреждением или хищением частей, деталей, узлов, агрегатов и/или ДО застрахованного ТС вследствие события, не предусмотренного п. 4.3 настоящих Правил;

5.5.15. повреждением или хищением частей, деталей, узлов, агрегатов и/или ДО застрахованного ТС вследствие события, предусмотренного п. 4.3 настоящих Правил, но не предусмотренного Договором страхования в качестве страхового риска;

5.5.16. изменением или уничтожением идентификационного номера, номера шасси, рамы, кузова застрахованного ТС;

5.5.17. утратой товарной стоимости, если иное не предусмотрено Договором страхования.

5.6. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, не является страховым случаем по риску «Хищение (Угон)»:

5.6.1. хищение или угон застрахованного ТС, совершенные Водителем ТС, указанным в Договоре страхования как лицо, допущенное к управлению ТС, но не являющееся Страхователем или собственником застрахованного ТС;

5.6.2. утрата застрахованного ТС результате события, квалифицированного правоохранительными органами в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как мошенничество, присвоение, растрата, вымогательство или самоуправство, либо в результате иного события, не предусмотренного п.4.3 настоящих Правил или Договором страхования.

5.7. При страховании по риску «Ущерб при ДТП по чужой вине» произошедшее событие не признается страховым случаем и выплата страхового возмещения не производится:

5.7.1. при наличии вины (в том числе обоюдной) в совершении ДТП Водителя, допущенного к управлению застрахованным ТС;

5.7.2. если органами полиции или судебными органами не установлено лицо, виновное в совершении ДТП, или владелец транспортного средства, которым управляло лицо, виновное в совершении ДТП (в том числе, когда все участники ДТП установлены).

5.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не являются страховыми случаями по риску «Техническая неисправность»:

5.8.1. возникновение неисправности застрахованного ТС в результате страхового случая по риску «Ущерб»;

5.8.2. необходимость замены или ремонта агрегатов, систем, узлов и устройств застрахованного ТС, которые были неисправны до заключения Договора страхования.

5.9. Если Договором страхования или отдельным письменным соглашением Сторон прямо не предусмотрено иное, в соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия) не подлежат возмещению убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного ТС или его частей, деталей, узлов агрегатов и/или ДО и/или иного застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.

5.10. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению любые расходы, связанные с:

- 5.10.1. реконструкцией и переоборудованием застрахованного ТС;
- 5.10.2. ремонтом или заменой отдельных частей, деталей, узлов и/или ДО застрахованного ТС вследствие их изношенности, заводского брака и т.п.;
- 5.10.3. прохождением планового технического или гарантийного обслуживания застрахованного ТС;
- 5.10.4. устранением последствий некачественного ремонта застрахованного ТС, за исключением ремонта, произведенного СТОА, организованного Страховщиком;
- 5.10.5. получением сертификатов и иных необходимых документов для внесения изменений в регистрационные документы застрахованного ТС (оплата услуг, государственных пошлин, налогов, сборов, транспортировки застрахованного ТС, проезда, проживания в гостинице и т. п.), в том числе если внесение изменений в регистрационные документы связано с заменой при восстановительном ремонте детали кузова застрахованного ТС с нанесенной на нее производителем маркировкой идентификационного номера (VIN), номера рамы, кузова, двигателя застрахованного ТС на деталь, не содержащую такую маркировку или содержащую маркировку, отличную от маркировки замененной детали.
- 5.11. В соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия страхования) не подлежат возмещению:
- 5.11.1. моральный вред, упущенная выгода;
- 5.11.2. расходы на оплату любых штрафов, проживания в гостинице на время ремонта ТС и прочие косвенные потери, убытки и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителей ТС, Застрахованных лиц).
- 5.12. В соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия) Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие:
- 5.12.1. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС, Застрахованного лица;
- 5.12.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- 5.12.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- 5.12.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
- 5.13. В соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия) Страховщик отказывает в страховой выплате в следующих случаях:
- 5.13.1. Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) сообщил недостоверные сведения об обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая;
- 5.13.2. Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами (включая дополнительные условия) и/или условиями Договора страхования, если невыполнение этих обязанностей повлекло за собой невозможность принятия Страховщиком решения о признании случая страховым, и/или определить размер ущерба (страховой выплаты), и/или произвести страховую выплату;
- 5.13.3. заявленное событие не является страховым случаем (является исключением из страхования).
- 5.13.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.14. В соответствии с настоящими Правилами (включая дополнительные условия) Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь (Выгодоприобретатель) или его уполномоченное лицо не предоставили ТС или иное застрахованное имущество для осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) Страховщику или его представителю после наступления события, имеющего признаки страхового случая.
- 5.15. Решение о непризнании события страховым случаем и/или об отказе в осуществлении страховой выплаты принимается Страховщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения Страховщиком последнего из необходимых документов, предусмотренных Разделом 12 настоящих Правил, а при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по рискам, предусмотренным дополнительными условиями, - также всех необходимых документов, предусмотренных соответствующим Приложением к настоящим Правилам (в зависимости от характера произошедшего события).
- 5.16. Страховщик направляет Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) уведомление о полном или частичном отказе в выплате с обоснованием причин отказа в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о непризнании события страховым случаем и/или об отказе в страховой выплате.

6. СТРАХОВАЯ СУММА

- 6.1. Страховые суммы устанавливаются в Договоре страхования по соглашению Сторон.
- 6.2. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях.
- 6.3. При страховании ДО страховая сумма в отношении ТС увеличивается на стоимость ДО или указывается в Договоре страхования в качестве отдельной страховой суммы.

6.4. Страховая сумма не должна превышать страховую (действительную) стоимость ТС и установленного на нем ДО в месте его нахождения в день заключения Договора страхования.

6.5. Страховая стоимость определяется на основании договоров купли-продажи ТС и/или ДО, спецификаций ТС и/или ДО, заказ-нарядов, счетов на оплату, чеков и иных документов, свидетельствующих о стоимости ТС и/или ДО в месте его нахождения в день заключения Договора страхования, предоставляемых Страхователем.

6.6. Страховая стоимость ТС и ДО может также определяться с использованием специализированных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.7. Если страховая сумма, установленная в Договоре страхования, превышает действительную стоимость ТС (в том числе с учетом ДО, установленного на ТС), то Договор страхования является ничтожным в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость ТС (в том числе с учетом ДО). Излишне уплаченная часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.

6.8. В части страхования риска «Техническая неисправность» страховая сумма устанавливается как максимальная стоимость устранения возможных технических неисправностей ТС.

6.9. В части риска «Утрата товарной стоимости (УТС)» страховая сумма устанавливается исходя из возможных убытков, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) может понести в случае наступления страхового случая.

6.10. Договором страхования могут быть предусмотрены лимиты страхового возмещения, ограничение общего количества страховых выплат в течение срока страхования, либо максимального размера страховой выплаты по одному страховому случаю, либо количества и наименования элементов ТС, которые подлежат восстановлению за счет Страховщика в случаях и на условиях, предусмотренных Договором страхования, по любым возмещаемым расходам или по любому иному признаку.

7. ФРАНШИЗА

7.1. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. Франшиза определяется по соглашению Сторон при заключении Договора страхования в процентном отношении к страховой сумме, страховой премии или в абсолютной величине, или в размере выплаты по договору ОСАГО.

7.2. Франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы). Если по Договору страхования установлена франшиза, однако в нем не указан вид франшизы, то считается, что по Договору страхования установлена безусловная франшиза.

7.3. Договором страхования могут быть предусмотрены иные способы установления франшизы, и виды франшизы, в том числе динамическая франшиза.

Под «динамической франшизой» понимается безусловная франшиза, размер которой увеличивается в течение срока действия Договора страхования.

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

8.1. Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными на основании утвержденных Страховщиком базовых страховых тарифов, с применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска, а также иные условия страхования.

8.2. Страховщик вправе при определении размера страховой премии применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, размер которых определяется в зависимости от факторов риска.

8.3. Размер страховой премии указывается в Договоре страхования. Страховая премия устанавливается в российских рублях.

8.4. Срок и порядок уплаты (единовременно или в рассрочку) страховой премии указывается в Договоре страхования. Если договор страхования включает несколько периодов в течение которых может действовать страхование (периодов страхования), то страховая премия (страховые взносы) могут уплачиваться за каждый период страхования.

8.5. Уплата страховой премии (страхового взноса) может производиться наличными деньгами или по безналичному расчету. Если Договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:

8.5.1. день подтверждения кредитной организацией, обслуживающей Страхователя, исполнение его распоряжения о переводе суммы страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика - при безналичной уплате;

8.5.2. день оплаты страховой премии (страхового взноса) Страхователем Страховщику – при наличной

форме уплаты страховой премии.

8.6. Неуплата Страхователем очередного взноса страховой премии в установленный Договором страхования срок или уплата не в полном объеме, влечет досрочное прекращение Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное или если стороны не заключили письменное соглашение об отсрочке уплаты очередного взноса до наступления срока платежа. При этом:

8.6.1. В случае просрочки внесения очередного страхового взноса, Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки и последствиях неуплаты.

8.6.2. В случае отсутствия оплаты очередного взноса в полном объеме в установленный Договором страхования срок, действие Договора страхования прекращается в 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в Договоре страхования как дата оплаты очередного страхового взноса. При этом Страховщик информирует Страхователя о досрочном прекращении действия Договора страхования.

8.6.3. Информирование Страхователя Страховщиком осуществляется путем направления смс-сообщения по номеру телефона или письма по адресу электронной почты Страхователя, если он предоставил их при заключении Договора страхования, либо путем направления уведомления посредством направления сообщения через Мобильное приложение или Личный кабинет (при наличии возможности).

8.6.4. В случае поступления на расчетный счет или в кассу Страховщика денежных средств в счет оплаты очередного страхового взноса (или его части, если оплата взноса была произведена не в полном объеме), указанные денежные средства считаются оплаченными ошибочно и подлежат возврату лицу, оплатившему страховой взнос. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению плательщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления от плательщика.

8.6.5. Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченных страховых взносов, а при страховой выплате путем организации и оплаты Страховщиком ремонта застрахованного ТС на СТОА, с которой Страховщик имеет договор о сотрудничестве - потребовать от Страхователя оплаты очередного взноса, внесение которого просрочено до выдачи направления на ремонт.

8.7. В Договоре страхования может предусматриваться льготный период для оплаты страховой премии (страхового взноса) – отрезок времени после истечения срока установленного для оплаты страховой премии (страхового взноса) в течение которого просроченный страховой взнос может быть внесен без применения последствий неуплаты страховой премии (страхового взноса).

8.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление отдельных ограничений по выплате – лимитов возмещения, в том числе по отдельным рискам, событиям и расходам, в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству и настоящим Правилам.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании документов и сведений, представленных Страхователем на срок, указанный в Договоре страхования.

9.2. Договор страхования может быть заключен посредством:

9.2.1. составления одного документа, подписываемого обеими Сторонами. Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица и печати Страховщика. Под аналогом собственноручной подписи и печати понимается их графическое воспроизведение;

9.2.2. вручения Страховщиком Страхователю Страхового полиса (или свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком, на основании устного или письменного заявления Страхователя. Согласие Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика Страхового полиса и оплатой страховой премии/первого страхового взноса. Принятием является получение Страхователем от Страховщика Страхового полиса способом, согласованным при его заключении. Подписание Страхового полиса Страховщиком с использованием факсимильного отображения (или иного графического воспроизведения) подписи уполномоченного представителя Страховщика и печати Страховщика (при ее проставлении) является надлежащим подписанием Договора страхования со стороны Страховщика;

9.2.3. направления Страховщиком Страхователю на основании устного или письменного заявления Страхователя Страхового полиса (или свидетельства, сертификата, квитанции), составленного в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Страховщика.

Направление Полиса посредством сетей электросвязи способом по адресу/номеру, согласованному Страховщиком и Страхователем, либо его направление в Личный кабинет Страхователя является надлежащим вручением Полиса Страхователю. При этом Страховщик и Страхователь вправе при любой возникшей необходимости воспроизвести Договор страхования (Страховой полис) на бумажный носитель. В случае заключения Договора страхования на основании устного заявления Страхователя согласие Страхователя заключить Договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика Страхового полиса и/или уплатой страховой премии (части страховой премии (страхового взноса)).

9.3. Для заключения Договора страхования и оценки страховых рисков Страхователь предоставляет по запросу Страховщика следующие документы и сведения:

- паспорт гражданина РФ Страхователя (или иной документ, удостоверяющий его личность);
- сведения о себе, собственнике страхуемого ТС и Водителях ТС;
- свое водительское удостоверение, а также водительские удостоверения всех Водителей ТС, если Договор страхования предусматривает ограниченный перечень Водителей ТС;
- регистрационные документы на страхуемое ТС (свидетельство о регистрации ТС, паспорт транспортного средства (далее - ПТС)/выписку из электронного паспорта транспортного средства (далее - ЭПТС);
- фотографии и видеосъемку страхуемого ТС (если Договор страхования заключается в соответствии с условием «Предоставление фото- и видеоматериалов», предусмотренным п.10.5 настоящих Правил);
- сведения о наличии или отсутствии повреждений на страхуемом ТС с указанием поврежденных деталей и характера их повреждений;
- «селфи» - личную фотографию со своим паспортом гражданина РФ (или иного документа, удостоверяющего личность) в развернутом виде (страницы со сведениями о выдаче паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения и фотографией);
- договор купли-продажи (с актом приема-передачи ТС и спецификацией), подтверждающий факт приобретения ТС и/или ДО (при наличии у Страхователя), документы, подтверждающие установку ДО (заказ-наряды, акты приема-передачи работ по установке ДО, платежные документы);
- сведения о марке, модели, субмодели страхуемого ТС;
- сведения о типе кузова, типе топлива, типе коробки переключения передач, типе привода (колесной формуле), колесной базе, комплектации, спецификации, модификации, специальной линии дизайна, рыночном индексе страхуемого ТС;
- сведения о дате начала эксплуатации (дате регистрации ТС в органах ГИБДД первым собственником согласно ПТС/выписке из ЭПТС);
- договор аренды (лизинга, безвозмездного пользования), если эксплуатирует ТС в соответствии с договором аренды (лизинга, безвозмездного пользования), либо иные документы, подтверждающие интерес в сохранении страхуемого ТС;
- договор купли-продажи, подтверждающий факт приобретения ТС и/или ДО (при наличии у Страхователя), и документы, подтверждающие установку ДО (заказ-наряды, акты приема-передачи работ по установке ДО, платежные документы);
- кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами).
- в случае если Страхователь является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, он дополнительно предоставляет Страховщику копию миграционной карты или сведения о ее номере, датах начала и окончания срока пребывания на территории Российской Федерации (в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации), или копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации и сведения о датах начала и окончания срока действия права его пребывания (проживания) на территории Российской Федерации (в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством Российской Федерации);
- документы, подтверждающие приобретение и установку электронной сигнализации, механического противоугонного устройства и иных противоугонных систем и/или договор установки и абонентского обслуживания радиопоисковой (спутниковой) системы, если такие системы установлены на ТС;
- сведения о месте хранения страхуемого ТС (охраняемая или неохраняемая стоянка, гараж и т. п.);
- сведения о территории (регионе) преимущественного использования, страхуемого ТС;

- полис ОСАГО на страхуемое ТС, действующий на дату заключения Договора страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- номера телефонов (при наличии);
- адреса электронной почты и иных средств коммуникации (при наличии).

9.4. Форма представления указанных в п. 9.3 настоящих Правил документов (надлежащим образом заверенные или простые копии, оригиналы) устанавливается Страховщиком и доводится до сведения потенциального Страхователя при его обращении. Указанный в п. 9.3 настоящих Правил перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора страхования и оценки страховых рисков, является исчерпывающим. При этом Страховщик вправе сократить перечень документов и(или) сведений или принять взамен иных документов и(или) сведений из числа предоставленных потенциальным Страхователем.

9.5. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Договор страхования вступает в силу с даты его заключения и действует до окончания действия срока страхования.

Если Договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи, произошедшие с момента оплаты страховой премии или ее первого взноса.

Если Договором страхования не предусмотрено иное, страхование, обусловленное Договором страхования, действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента оплаты страховой премии или ее первого взноса.

По соглашению Сторон Договор страхования может быть заключен на срок более или менее 12 месяцев.

9.6. При заключении Договора страхования Стороны согласовывают все его существенные и иные необходимые условия, в том числе дополнительные условия, предусмотренные разделом 10 настоящих Правил.

Страховщик может отдельно оговаривать в Договоре страхования положения, по которым должно быть достигнуто соглашение Сторон, которые в этой связи будут считаться существенными условиями Договора страхования. При несоблюдении данных положений Договор будет считаться незаключенным и страховые выплаты по нему не будут производиться.

9.7. При заключении Договора страхования с условием «С осмотром», предусмотренным п.10.4 настоящих Правил) Страхователь или его представитель, обязан представить по требованию Страховщика страхуемое ТС для осмотра Страховщику или его представителю. По результатам осмотра Страховщиком (его представителем) составляется Акт осмотра ТС, принимаемого на страхование, который подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора страхования.

9.8. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения при заключении Договора страхования, то Страховщик вправе потребовать признания Договора страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. В течение срока действия страхования, обусловленного Договором страхования, стороны путем заключения соответствующих дополнительных соглашений к Договору страхования вправе вносить изменения в Договор страхования, в том числе в его существенные условия.

9.10. Все изменения и/или дополнения в Договор страхования оформляются Страховщиком в виде дополнительных соглашений к Договору страхования.

9.11. Подписание дополнительных соглашений и/или изменений к Договору страхования, соглашений о расторжении Договора страхования, а также иных документов в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора страхования Страховщиком с использованием факсимильного отображения (иного графического воспроизведения) подписи уполномоченного представителя Страховщика и печати Страховщика (при ее проставлении) является надлежащим подписанием соглашений/изменений/иных документов со стороны Страховщика.

9.12. В случаях если согласно информации, размещаемой Страховщиком на его официальном сайте в сети «Интернет» или на сайте уполномоченного представителя Страховщика¹, допускается представление Страхователем документации для заключения, изменения, исполнения или прекращения Договора страхования в электронном виде, Страхователь может представить Страховщику сведения и документы, поименованные в п. 9.3 настоящих Правил, в виде электронных документов, в порядке, указанном на официальном сайте в сети «Интернет» или на сайте

¹ Под уполномоченным представителем Страховщика в контексте настоящего пункта Правил понимается юридическое лицо, уполномоченное Страховщиком на осуществление действий по приему и передаче Страховщику информации и документации, необходимой для заключения или исполнения Договора страхования и/или получения страховой выплаты.

уполномоченного представителя Страховщика.

Для приема документов могут быть использованы в том числе программные компоненты мобильных приложений Страховщика (его уполномоченного представителя).

Любые документы, уведомления и извещения в связи с заключением, изменением, исполнением или прекращением договорных правоотношений, подписанные, в том числе факсимильным воспроизведением подписи Страхователя, полученным путем сканирования оригинальной подписи Страхователя, направленные с адреса электронной почты Страхователя, указанного в Договоре страхования, переданные Страхователем Страховщику или уполномоченному Страховщиком лицу или иным способом, согласованным в Договоре страхования, признаются Сторонами оригиналами соответствующих документов, исходящими от Страхователя.

9.13. Договор страхования исполняется Сторонами в соответствии с его условиями (в т. ч. в соответствии с документами, являющимися его неотъемлемыми частями) и действующим законодательством Российской Федерации.

9.14. В случае утери Договора страхования Страхователем (за исключением Договоров страхования, заключенных в виде электронного документа) Страховщик на основании заявления Страхователя выдает бесплатно дубликат Договора страхования, после чего утраченный Договор страхования с момента подачи заявления Страхователем считается недействительным, страховые выплаты по нему не производятся. При повторной утрате Договора страхования в течение периода его действия Страховщик вправе требовать от Страхователя компенсации стоимости оформления нового Договора страхования.

9.15. Договор страхования прекращается:

9.15.1. по истечении срока его действия;

9.15.2. при исполнении Страховщиком обязательств по Договору страхования в полном объеме;

9.15.3. при ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9.15.4. если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового случая отпала и/или существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, если ТС, указанное в Договоре страхования, утрачено или уничтожено по причинам иным, чем страховой случай. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;

9.15.5. в случае неуплаты очередного страхового взноса (если Договор страхования предусматривает оплату страховой премии в рассрочку и, если Договором страхования не предусмотрено иное) (в соответствии с п. 8.6 настоящих Правил);

9.15.6. в иных случаях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.16. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон.

9.17. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.18. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по требованию Страхователя. Досрочное прекращение Договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя. Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в заявлении, но не ранее 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком. Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, если дата прекращения Договора страхования в заявлении не указана. При этом уплаченная Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если Договором страхования не предусмотрено иное, а также за исключением случаев, предусмотренных п. 9.20 и 9.21 настоящих Правил.

9.19. В случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения, до вступления страхования, обусловленного Договором страхования, в силу Страховщик возвращает Страхователю оплаченную страховую премию в полном объеме.

9.20. В случае отказа Страхователя от Договора страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты его заключения, но после вступления страхования, обусловленного Договором страхования, в силу, при условии отсутствия в этом периоде события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования.

9.21. В случаях отказа Страхователя от Договора страхования в соответствии с п. 9.20 или 9.21 настоящих Правил Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования или иной даты, установленной по соглашению Сторон, но не позднее 14-го

(четырнадцатого) календарного дня с даты его заключения.

9.22. Условиями Договора страхования или соглашением Сторон может быть предусмотрен более длительный срок, чем предусмотренный в п. 9.21 настоящих Правил.

9.23. Страхователь имеет право отказаться от Договора страхования в случае возврата застрахованного ТС продавцу для его замены по причине обнаружения недостатков ТС, либо отказа от договора купли-продажи ТС по причине обнаружения недостатков ТС, либо существенного недостатка ТС или нарушения установленных действующим законодательством Российской Федерации сроков устранения недостатков ТС, или невозможности использования ТС в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 (тридцать) дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. В этом случае Страховщик при возврате уплаченной страховой премии Страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку действия Договора страхования, прошедшему с даты начала действия страхования до даты прекращения действия Договора страхования.

9.24. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя наличными деньгами или в безналичном порядке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования/о прекращении Договора страхования.

9.25. В случае смерти Страхователя лица, к которым перешло право на застрахованное имущество, обязаны незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. При наступлении страхового случая обязанность Страховщика по осуществлению страховой выплаты по такому Договору страхования наступает только после предъявления документа о наличии имущественных прав на застрахованное имущество.

10. СТАНДАРТНЫЕ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

10.1. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, страхование по нему осуществляется на следующих стандартных условиях:

10.1.1. ТС принимается на страхование в той комплектации, в которой оно было выпущено заводом-изготовителем либо было приобретено Страхователем (Выгодоприобретателем). В случае установки ДО на застрахованное ТС после заключения Договора страхования (за исключением легкового ДО), оно может быть застраховано на основании дополнительного соглашения к Договору страхования путем увеличения страховой суммы в отношении ТС/ДО при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии.

10.1.2. По Договору страхования ТС страхуется один комплект шин и дисков ТС, в пределах стоимости такого комплекта, который был установлен на ТС в момент заключения Договора страхования.

10.1.3. Страховая выплата при наступлении страхового случая по рискам «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» и «Миникаско» (за исключением гибели ТС) осуществляется на условии «Ремонт на СТОА по выбору Страховщика». В соответствии с настоящим условием Страховщик при наступлении страхового случая по рискам «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», или «Миникаско» (за исключением гибели ТС) производит страховую выплату в натуральной форме путем организации и оплаты восстановительного ремонта, поврежденного ТС в счет страхового возмещения на СТОА, с которой у Страховщика заключен договор о сотрудничестве. При этом:

- выбор СТОА для проведения ремонтных (восстановительных) работ осуществляет Страховщик;
- Страховщик вправе не направлять застрахованное ТС в ремонт на СТОА официального дилера, если застрахованное ТС на дату выдачи направления на дефектовку не находится на гарантийном обслуживании;

- место проведения ремонтных (восстановительных) работ указывается Страховщиком в направлении на ремонт;

- в случае, когда Страховщик не имеет возможности выдать направление на ремонт по причине отсутствия договорных отношений со СТОА, осуществляющей ремонт ТС соответствующей марки/модели ТС, страховая выплата производится в соответствии с дополнительным условием «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя» (п. 10.9 настоящих Правил), если Стороны не договорились об ином.

10.1.4. Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая по рискам «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» и «Миникаско» (за исключением гибели ТС) определяется по фактической стоимости восстановительного ремонта ТС и/или ДО без учета износа заменяемых деталей.

10.1.5. Страховая выплата при наступлении страхового случая по риску «Ущерб» осуществляется без предоставления документов из компетентных органов неограниченное количество раз в течение срока

страхования за повреждение в результате одного события исключительно одного из следующих элементов ТС:

- элемент остекления ТС (включая систему его обогрева, датчики дождя, тонировку и т.п., входящие в комплектацию ТС на дату заключения Договора страхования или застрахованные как ДО после заключения Договора страхования);

- фара головного света или задний фонарь (в той комплектации, в которой они находились на дату заключения Договора страхования или застрахованные как ДО после заключения Договора страхования);

- противотуманная фара или противотуманный фонарь (если они были установлены на ТС на дату заключения Договора страхования или были застрахованы как ДО после заключения Договора страхования);

- указатель (повторитель) поворота.

10.2. По соглашению Сторон Договор страхования может предусматривать особые условия страхования, перечисленные в пп. 10.4 - 10.10 настоящих Правил.

10.3. О применении по Договору страхования одного или нескольких особых условий страхования, перечисленных в пп. 10.4 - 10.10 настоящих Правил, в Договоре страхования при его заключении делается соответствующая оговорка (отметка).

10.4. **Условие «С осмотром».** В соответствии с настоящим условием Договор страхования вступает в силу не ранее даты и времени окончания осмотра ТС Страховщиком (его представителем) и подписания Акта осмотра обеими Сторонами при условии соблюдения остальных требований, предусмотренных 10.4 настоящих Правил, если Договором страхования не предусмотрено иное.

10.4.1. При проведении осмотра Страховщик вправе производить фото- и видеосъемку страхуемого ТС, а также его регистрационных документов, полных комплектов ключей от ТС и управляющих элементов противоугонной системы. Фотографии и видеозапись ТС и вышеперечисленных предметов являются неотъемлемым приложением к Акту предстрахового осмотра ТС.

10.4.2. Если по результатам осмотра ТС будут обнаружены какие-либо повреждения (отсутствие) частей и/или деталей ТС и/или ДО, то в Акте осмотра указывается характер и степень повреждений и/или перечень отсутствующих частей и/или деталей ТС и/или ДО.

10.5. **Условие «Предоставление фото- и видеоматериалов».** Обязательным условием для заключения Договора страхования является предоставление Страхователем Страховщику фотографий и видеозаписи страхуемого ТС. При этом:

10.5.1. Фото- и видеосъемке подлежат страхуемое ТС со всех его сторон, ДО, шины и диски, установленные на ТС, показания одометра на момент проведения фото- и видеосъемки, а также (по требованию Страховщика) салон, подкапотное пространство, багажный отсек.

10.5.2. При осуществлении фото- и видеосъемки ТС и ДО должно находиться в чистом виде и без посторонних предметов, снега, льда на кузове, колесах, пластинах регистрационных знаков и ДО.

10.5.3. Договор страхования заключается после получения и изучения Страховщиком фотографий и видеозаписи страхуемого ТС, произведенных и представленных посредством Мобильного приложения или иным согласованным Сторонами способом.

10.5.4. Согласием Страховщика заключить Договор страхования по результатам изучения фотографий и видеозаписи страхуемого ТС является вручение подписанного Страховщиком страхового полиса Страхователю.

10.6. **Условие «Без осмотра».** В соответствии с настоящим условием Договор страхования заключается без проведения осмотра ТС.

10.7. **Условие «Эвакуация»** - условие страхования, при котором Страховщик в пределах лимита, установленного в п. 13.10.3 настоящих Правил (если иной лимит не установлен в Договоре страхования) оплачивает транспортировку (перегон) застрахованного ТС в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», или «Миникаско», а именно:

10.7.1. от места стоянки застрахованного ТС на СТОА для его осмотра и/или дефектовки и обратно или в иное место, указанное Страхователем (Выгодоприобретателем);

10.7.2. от места стоянки застрахованного ТС на СТОА для сдачи его в ремонт и со СТОА после получения его из ремонта к месту стоянки или в иное место, указанное Страхователем (Выгодоприобретателем).

10.8. **Условие «Ремонт на СТОА официального дилера»** - условие страхования, согласно которому Страховщик при наступлении страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» (за исключением гибели ТС), или «Миникаско» производит страховую выплату в натуральной форме путем организации и оплаты восстановительного ремонта, поврежденного ТС в счет страхового возмещения на СТОА официального дилера марки, застрахованного ТС независимо от нахождения, застрахованного ТС на гарантийном обслуживании. При этом:

10.8.1. Выбор СТОА для проведения ремонтных (восстановительных) работ осуществляет Страховщик.

10.8.2. Место проведения ремонтных (восстановительных) работ указывается Страховщиком в направлении на ремонт.

10.8.3. В случае повреждения застрахованной эксклюзивной окраски/оклейки кузова, аэрографии и/или тонировки, не входящей в заводскую (штатную) комплектацию ТС (в части их восстановления) страховая выплата производится в соответствии с условием «Ремонт на СТОА по выбору Страховщика» после завершения основного ремонта застрахованного ТС на СТОА официального дилера, если Стороны не договорились об ином.

10.8.4. В случае, когда Страховщик не имеет возможности выдать направление на ремонт по причине отсутствия договорных отношений со СТОА официального дилера, то страховая выплата производится в соответствии с дополнительным условием «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя» (п. 10.9 настоящих Правил), если Стороны не договорились об ином.

10.9. **Условие «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя»** - условие страхования, согласно которому Страховщик при наступлении страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско» (за исключением гибели ТС) производит страховую выплату в денежной форме за фактически выполненный ремонт на СТОА по выбору Страхователя.

10.9.1. Сумма страховой выплаты рассчитывается на основании представленных Страхователем оригиналов документов СТОА, подтверждающих устранение повреждений, вызванных страховым случаем.

10.9.2. Страховщик оплачивает только те ремонтные работы, запасные части и материалы, которые необходимы для устранения последствий страхового случая.

10.9.3. До начала восстановительного ремонта ТС Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно заявить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и представить Страховщику:

- поврежденное ТС для осмотра;
- документы, предусмотренные Разделом 12 настоящих Правил (в зависимости от характера произошедшего события), необходимые для признания события страховым случаем;
- предварительный заказ-наряд с указанием количества и стоимости нормо-часов на каждое ремонтное воздействие, перечня работ, частей и деталей ТС, подлежащих замене (с указанием их каталожных номеров и стоимости) и/или ремонту, а также количества и стоимости расходных материалов.

10.9.4. Страховая выплата производится Страховщиком только после предоставления Страхователем следующих документов:

- акта, подтверждающего прием-передачу ТС в ремонт на СТОА;
- заказ-наряда или акта выполненных СТОА работ с указанием количества и стоимости нормо-часов на каждое ремонтное воздействие;
- документа, содержащего перечень выполненных работ, частей и деталей ТС, подлежащих замене и/или ремонту, с указанием их каталожных номеров и стоимости, а также количества и стоимости использованных расходных материалов;
- счета на сумму, предварительно согласованную Страховщиком в заказ-наряде до начала ремонта;
- документа, подтверждающего прием застрахованного ТС из ремонта и отсутствие претензий по объему и качеству выполненных работ;
- документа, подтверждающего факт оплаты Страхователем (Выгодоприобретателем) счета, выставленного СТОА, если ремонт поврежденного застрахованного ТС оплачен Страхователем (Выгодоприобретателем) самостоятельно за счет собственных средств;
- распорядительного письма или заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о перечислении суммы страховой выплаты в пользу СТОА за ремонт застрахованного ТС с указанием банковских реквизитов СТОА, если ремонт поврежденного застрахованного ТС не был оплачен Страхователем.

10.10. **Условие «Выплата без справок в пределах лимита»** - условие страхования, согласно которому страховая выплата при наступлении страхового случая по риску «Ущерб» осуществляется без предоставления документов из компетентных органов неограниченное количество раз в течение срока страхования, если стоимость восстановительного ремонта застрахованного ТС не превышает лимит, указанный в Договоре страхования.

10.10.1. Если Договором страхования предусмотрено применение условия «Выплата без справок в пределах лимита», но не указан лимит, Страховщик производит страховую выплату без предоставления документов из компетентных органов в пределах лимита 100000 (Ста тысяч) рублей.

10.10.2. Действие настоящего условия не распространяется на случаи хищения отдельных частей, деталей, узлов и агрегатов, ДО, ключей от ТС и/или управляющих элементов от противоугонной

системы застрахованного ТС третьими лицами.

10.10.3. В случае хищения отдельных частей, деталей, узлов и агрегатов ТС, ДО, ключей от ТС и/или управляющих элементов от противоугонной системы застрахованного ТС третьими лицами Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику соответствующие документы из компетентных органов, указанные Разделе 12 настоящих Правил независимо от стоимости восстановительного ремонта.

10.10.4. Настоящее условие страхования применяется в дополнение к стандартному условию о выплате без предоставления документов из компетентных органов, предусмотренному п. 10.1.5 настоящих Правил.

10.11. По соглашению Сторон Договор страхования может предусматривать иные дополнительные условия, если это не противоречит настоящим Правилам и действующему законодательству РФ.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обязан:

11.1.1. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента, как представилась такая возможность) любым доступным способом известить об этом Страховщика, сообщив:

- фамилию, имя, отчество Страхователя;
- номер Договора страхования;
- государственный регистрационный знак ТС;
- возможно полную информацию об обстоятельствах наступления страхового случая, известную на момент сообщения (дата, время и место произошедшего события, предполагаемые причины, характер повреждений ТС, данные о других участниках произошедшего события, наличие пострадавших).

11.1.2. Незамедлительно (в течение 24 часов с момента произошедшего события) обратиться в соответствующие компетентные органы, указанные в п. 11.2 настоящих Правил или в случаях, предусмотренных Законом об ОСАГО и п. 11.3 настоящих Правил, - оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

11.1.3. Принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.

11.1.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», или «Миникаско»:

- согласовать со Страховщиком способ фиксации обстановки и повреждений застрахованного ТС при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», или «Миникаско»;
- произвести фотосъемку и видеозапись места произошедшего события и повреждений застрахованного ТС;
- если застрахованное ТС повреждено в результате ДТП (в том числе - во время эвакуации застрахованного ТС) – произвести фотосъемку и видеозапись повреждений всех ТС, участвовавших в ДТП, поврежденных в результате ДТП строений, сооружений, деревьев и т. п., а также регистрационных документов на ТС, водительских удостоверений, полисов ОСАГО участников ДТП (при наличии возможности и согласия указанных лиц).

11.1.5. Сохранить поврежденное застрахованное ТС в том виде, в каком оно оказалось после событий, приведших к его повреждению, до его осмотра Страховщиком (его представителем) или независимой экспертной организацией (независимым экспертом), уполномоченной Страховщиком или осмотра/дефектовки на СТОА.

11.1.6. До ремонта, реализации и/или утилизации поврежденного застрахованного ТС в согласованные со Страховщиком сроки предоставить его Страховщику или независимой экспертной организации (независимого эксперта), уполномоченных Страховщиком, и/или на СТОА для осмотра и/или независимой экспертизы и/или дефектовки в целях определения причин повреждения ТС, размера ущерба, объема и стоимости ремонтно-восстановительных работ.

11.1.7. Не начинать без согласия Страховщика никаких работ по демонтажу оборудования или ремонту ТС, за исключением случаев, когда это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Водителя ТС и/или Пассажиров ТС или выполнения приказов и распоряжений компетентных органов.

11.1.8. Обеспечить Страховщику или независимой экспертной организации (независимого эксперта), уполномоченных Страховщиком, беспрепятственный доступ к поврежденному ТС для проведения

осмотра.

11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) должен обратиться:

11.2.1. при хищении или угоне ТС, противоправных действиях третьих лиц – в территориальные органы МВД России;

11.2.2. при ДТП, при повреждении застрахованного ТС во время эвакуации и при гидравлическом ударе – в органы ГИБДД (за исключением случаев оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД в соответствии с Законом об ОСАГО);

11.2.3. при стихийном бедствии - в органы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации (Росгидромет) и/или МЧС РФ, а при невозможности обращения в указанные органы - в местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления;

11.2.4. при пожаре – в территориальные органы Государственной противопожарной службы, а также:

- в территориальный орган МВД России (в случае поджога и иных противоправных действиях третьих лиц);

- в Госгортехнадзора или других государственных служб, осуществляющих надзор за условиями эксплуатации газопроводных сетей (в случае взрыва газа).

11.2.5. при падении на застрахованное ТС снега и/или льда, ствола либо ветвей дерева, частей зданий и сооружений:

- в организации (в т. ч. управляющую компанию), ответственные за организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, на которой произошло событие или в местный орган исполнительной власти, или в орган местного самоуправления;

- в государственный компетентный орган, уполномоченный осуществлять фиксацию и проводить расследование произошедшего события.

11.2.6. при падении на застрахованное ТС других предметов и ином механическом воздействии:

- в государственные компетентные органы, уполномоченные осуществлять фиксацию и проводить расследование произошедшего события;

- в местный орган исполнительной власти или в орган местного самоуправления.

11.2.7. При повреждении жидкостью:

- в аварийную службу;

- управляющую компанию или иную организацию, ответственную за содержание инженерных сетей и коммуникаций, а при их отсутствии – в местный орган исполнительной власти или в орган местного самоуправления по месту аварии;

- в государственные компетентные органы, уполномоченные осуществлять фиксацию и проводить расследование произошедшего события;

11.2.8. При провале ТС, обвале:

- в территориальные органы МЧС России;

- в государственный компетентный орган, уполномоченный осуществлять фиксацию и проводить расследование произошедшего события, а при его отсутствии – в местный орган исполнительной власти или в орган местного самоуправления по месту события;

11.2.9. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по рискам «Хищение (Угон)» или «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», или «Миникаско» за пределами территории Российской Федерации - в соответствующие правоохранительные и/или иные государственные компетентные органы, уполномоченные фиксировать и проводить расследование произошедшего события в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого произошло событие с застрахованным ТС (за исключением случаев оформления (составления) документов без участия таких органов в соответствии с национальным законодательством государства);

11.2.10. в остальных случаях - непосредственно к Страховщику и действовать в соответствии с полученными от него указаниями, если такие указания им даны (в том числе об обращении к должностным лицам, в органы и/или организации, сообщенные Страховщиком для фиксации произошедшего события).

11.3. В случаях, когда Законом об ОСАГО предусмотрено оформление ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции, Страхователь (Водитель ТС) обязан:

11.3.1. заполнить бланк извещения о ДТП в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО;

11.3.2. зафиксировать данные о ДТП с помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования в порядке, установленном ст.11.1 Закона об ОСАГО;

11.3.3. в случае, когда в соответствии с национальным законодательством государства, на территории

которого произошло событие с застрахованным ТС не подлежит оформлению (фиксации) правоохранительными и/или иными государственными компетентными органами Страхователь (Водитель ТС) обязан составить (оформить) документы о произошедшем событии без участия указанных органов. В этом случае составленные (оформленные) документы должны содержать:

- сведения, подтверждающие факт происшествия, с указанием даты, времени, места и иных обстоятельств произошедшего события;
- перечень повреждений застрахованного ТС;
- сведения о виновных лицах и, при наличии, номера договоров страхования гражданской ответственности и наименования страховщиков (если такое страхование предусмотрено национальным законодательством государства, в котором произошло заявленное событие).

11.4. Страхователь при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» вправе не обращаться в правоохранительные или иные государственные компетентные органы и организации, перечисленные в п.12.2 настоящих Правил, когда настоящими Правилами или Договором страхования предусмотрена страховая выплата без предоставления документов из компетентных органов.

11.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Техническая неисправность» Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обязан:

11.5.1. незамедлительно сообщить Страховщику (представителю Страховщика) по телефону, указанному в Договоре страхования, следующие сведения:

- номер Договора страхования;
- фамилию, имя, отчество Страхователя (Выгодоприобретателя);
- марку, модель, государственный регистрационный знак ТС;
- место нахождения ТС;
- характер неисправности.

11.5.2. согласовать со Страховщиком (представителем Страховщика) порядок действий и далее выполнять указания Страховщика (представителя Страховщика), если они были получены;

11.5.3. ожидать в указанном Страхователем (Выгодоприобретателем) месте прибытия бригады технической помощи (если Страховщиком не даны иные указания);

11.5.4. в случае если техническая помощь по согласованию со Страховщиком была оказана организацией, не имеющей со Страховщиком договора о сотрудничестве, получить:

- документы, подтверждающие факт оказания услуг технической помощи (договор на оказание услуг, заказ-наряд, акт приема работ, статистический талон, и т. п.);
- документы, подтверждающие оплату услуг технической помощи (квитанция, чек, счет);
- документы, подтверждающие приобретение топлива;
- документы, подтверждающие эвакуацию ТС и ее оплату.

11.6. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан письменно заявить Страховщику о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также предоставить документы и сведения, перечисленные в Разделе 12 настоящих Правил.

11.7. Страхователь (Выгодоприобретатель) после наступления события, имеющего признаки страхового случая так же обязан:

11.7.1. известить Страховщика о получении Страхователем (Выгодоприобретателем) возмещения от других лиц, виновных в причинении ему ущерба, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого возмещения;

11.7.2. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Страховщика письменного требования возратить Страховщику полученную страховую выплату в полном объеме или его часть, если обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящими Правилами полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты;

11.7.3. незамедлительно сообщить Страховщику об обнаружении и возврате похищенного (угнанного) застрахованного ТС или о местонахождении похищенного (угнанного) застрахованного ТС (в том числе, если об этом стало известно и после получения страховой выплаты);

11.7.4. в случае обнаружения похищенного или угнанного ТС или его частей после получения страховой выплаты по риску «Хищение (Угон)» – передать обнаруженное и возвращенное ТС вместе с регистрационными документами Страховщику или уполномоченному им лицу. Место передачи ТС определяется Страховщиком или по письменному соглашению сторон.

11.8. Страховщик при рассмотрении заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, до признания события страховым случаем и осуществления страховой выплаты, вправе осуществить идентификацию Выгодоприобретателя на основании документов и сведений, представленных согласно Разделу 12 настоящих Правил.

11.9. Согласование места и времени проведения осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) со Страхователем (Выгодоприобретателем) поврежденного застрахованного ТС должно быть зафиксировано Страховщиком:

- посредством направления смс-сообщения на номер мобильного телефона Страхователя, указанный при заключении договора страхования с указанием места и времени проведения осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) поврежденного застрахованного ТС;
- посредством направления сообщения через Мобильное приложение или Личный кабинет (с указанием места и времени проведения осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) поврежденного застрахованного ТС;
- посредством направления сообщения на адрес электронной почты Страхователя, указанный при заключении Договора страхования с указанием места и времени проведения осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) поврежденного застрахованного ТС;
- иным способом, согласованным при заключении Договора страхования.

11.9.1. Если состояние ТС не позволяет его перемещение или делает его затруднительным, его осмотр (независимая экспертиза) проводится по месту его нахождения с соблюдением согласованного срока проведения осмотра (независимой экспертизы).

11.9.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил Страховщику поврежденное ТС (его остатки) для осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) в согласованную дату, Стороны согласовывают другую дату осмотра (независимой экспертизы, дефектовки). При этом, течение срока урегулирования требования о страховой выплате приостанавливается до даты проведения осмотра (независимой экспертизы, дефектовки).

11.9.3. В случае повторного непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) поврежденного ТС или его остатков для осмотра (независимой экспертизы, дефектовки) в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное Страхователем (Выгодоприобретателем) заявление о произошедшем событии, а также приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано Сторонами.

12. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

12.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, предоставляет Страховщику письменное заявление о произошедшем событии, а также следующие документы:

12.1.1. Договор страхования (включая дополнительные соглашения) и документы, подтверждающие оплату страховой премии;

12.1.2. документы, удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя);

12.1.3. документ о смене фамилии, имени, отчества (при наличии) Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС в случае таких изменений (свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, имени, отчества (при наличии));

12.1.4. водительское удостоверение или временное разрешение на право управления ТС соответствующей категории или подкатегории лица, управлявшего застрахованным ТС в момент ДТП;

12.1.5. регистрационные документы на застрахованное ТС (свидетельство о регистрации ТС, ПТС/ЭПТС);

12.1.6. договор купли-продажи с актом приема-передачи и спецификацией, подтверждающий факт приобретения застрахованного ТС, и документ, подтверждающий оплату покупки застрахованного ТС (при наличии);

12.1.7. договор купли-продажи с актом приема-передачи и спецификацией, подтверждающий факт приобретения и установки ДО на застрахованное ТС, и документ, подтверждающий оплату покупки и установки ДО на застрахованное ТС;

12.1.8. документы (договоры, заказ-наряды, акты, счета, чеки, квитанции, платежные поручения и т.п.), подтверждающие ремонтно-восстановительные работы по устранению повреждений и/или восстановлению отсутствующих деталей застрахованного ТС, которые зафиксированы при заключении Договора страхования в акте осмотра или на фото- и видеоматериалах, а также за которые ранее произведена страховая выплата в денежной форме или отказано в страховой выплате (если застрахованное ТС не предъявлялось в отремонтированном виде Страховщику);

12.1.9. кредитный договор, договор залога (если ТС приобретено в кредит и/или обременено залоговыми обязательствами);

12.1.10. Распорядительное письмо от кредитной организации, содержащее указание формы страховой выплаты и банковских реквизитов для ее перечисления, или письмо о полном исполнении финансовых обязательств Страхователя перед кредитной организацией;

12.1.11. полные банковские реквизиты, если сумма страховой выплаты подлежит перечислению по безналичному расчету;

12.1.12. действующую доверенность, подтверждающую полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) представлять интересы Страхователя (Выгодоприобретателя) в страховой компании и/или подтверждающую право представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты. Доверенность на право получения страховой выплаты должна быть удостоверена нотариально;

12.1.13. если на застрахованном ТС используется телематическое устройство, Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику документы, подтверждающие приобретение и установку телематического устройства и следующие телематические данные от оператора телематической системы:

- о местонахождении застрахованного ТС в момент наступления события, имеющего признаки страхового случая;

- параметрах движения застрахованного ТС непосредственно перед наступлением события, имеющего признаки страхового случая, в момент наступления этого события и непосредственно после него (скорость движения, ускорение, направление и траектория движения, выполнение поворота/разворота, торможение, остановка);

- сведения о силе удара застрахованного ТС в момент наступления события, имеющего признаки страхового случая, направлении удара и ускорении застрахованного ТС по трем осям («X», «Y» и «Z») в момент удара;

12.1.14. «селфи» - личную фотографию Страхователя (Выгодоприобретателя) со своим паспортом гражданина РФ (или иного документа, удостоверяющего личность) в развернутом виде (страницы со сведениями о выдаче паспорта, фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения и фотографией).

12.2. Для определения размера ущерба (убытков) Страхователь (Выгодоприобретатель) представляет Страховщику:

12.2.1. документы, подтверждающие понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы, направленные на уменьшение возможных убытков при наступлении страхового случая;

12.2.2. заключение независимой экспертизы (оценки) и документы, подтверждающие расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на ее проведение, если такая экспертиза (оценка) проводилась по указанию Страховщика или по согласованию с ним;

12.2.3. документы (договоры, заказ-наряды, акты, счета, чеки, квитанции, платежные поручения и т. п.), подтверждающие факт оказания Страхователю услуг по эвакуации застрахованного ТС, если Страховщик не имел возможности организовать и оплатить услугу по эвакуации застрахованного ТС;

12.2.4. документы (договоры, заказ-наряды, акты, счета, чеки, квитанции, платежные поручения и т.п.), подтверждающие факт оказания Страхователю услуг аварийного комиссара (аварийного консультанта), если Страховщик не имел возможности организовать и оплатить такие услуги;

12.2.5. документы, подтверждающие расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) на транспортировку (перегон) застрахованного ТС (в соответствии с пп.10.7 настоящих Правил), если возмещение таких расходов предусмотрено Договором страхования и Страховщик не имел возможности организовать и оплатить такие услуги;

12.2.6. документы, предусмотренные дополнительным условием «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя», подтверждающие фактически выполненный ремонт на СТОА, если такая форма страховой выплаты предусмотрена Договором страхования или настоящими Правилами.

12.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Хищение (Угон)», кроме письменного заявления о произошедшем событии и документов, перечисленных в пп. 12.1 и 12.2 настоящих Правил, Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику:

12.3.1.1. по требованию Страховщика – письменное объяснение об обстоятельствах наступления события, имеющего признаки страхового случая, в форме ответов на поставленные Страховщиком вопросы;

12.3.1.2. если хищение (угон) застрахованного ТС произошло на территории Российской Федерации:

- талон-уведомление об обращении в ОВД;

- копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения (угона) ТС, заверенную подписью должностного лица и печатью органа, производящего расследование.

12.3.1.3. если хищение (угон) застрахованного ТС произошло за пределами Российской Федерации - документ, предусмотренный национальным законодательством государства, где произошло хищение (угон) застрахованного ТС, выданный соответствующим правоохранительным органом с указанием сведений:

- наименования правоохранительного органа (полиции, иного органа), выдавшего документ;

- места, даты, времени и обстоятельств хищения (угона) застрахованного ТС;

- марки, модели, регистрационного номера ТС;
- о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела;
- квалификации хищения (угон) в соответствии с уголовным законодательством государства, где произошло хищение (угон) застрахованного ТС;
- о виновных лицах;

12.3.1.4. оригиналы ПТС /ЭПТС и свидетельства о регистрации ТС;

12.3.1.5. полные комплекты ключей ТС, а также полные комплекты управляющих элементов противоугонных систем, которыми было оснащено застрахованное ТС;

12.3.1.6. в случае изъятия регистрационных документов и/или ключей ТС и/или управляющих элементов противоугонной системы и приобщения их к материалам уголовного дела:

- копии изъятых регистрационных документов, заверенные печатью и подписью сотрудника правоохранительного органа, в производстве которого находится уголовное дело;

- протокол выемки или иной документ, выданный правоохранительным органом, подтверждающий факт изъятия и приобщения к уголовному делу регистрационных документов и/или ключей ТС и/или управляющих элементов противоугонной системы с указанием их количества;

12.3.1.7. по требованию Страховщика – справку из правоохранительных органов о хищении вместе с ТС регистрационных документов и/или ключей ТС и/или управляющих элементов противоугонной системы (если они похищены вместе с ТС), заверенную печатью правоохранительного органа и подписью должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело;

12.3.1.8. письменный отказ от права собственности на застрахованное ТС в пользу Страховщика, который может быть выражен Страхователем путем подачи Страховщику соответствующего заявления в свободной форме либо путем заключения со Страховщиком соглашения о порядке урегулирования убытка и передаче прав собственности на ТС Страховщику. Если Страхователь не является собственником ТС, то для отказа от права собственности на ТС необходимо предоставление соответствующей доверенности от собственника застрахованного ТС, удостоверенной нотариально.

12.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине», или «Миникаско» кроме письменного Заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и документов, перечисленных в пп. 12.1 - 12.3 настоящих Правил Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику:

12.4.1. фотографии и видеозапись повреждений ТС и обстановки на месте произошедшего события, произведенные способом, согласованным Сторонами (если такая съемка производилась);

12.4.2. в случае ДТП – также фотосъемку и видеозапись повреждений всех ТС, участвовавших в ДТП, поврежденных в результате ДТП строений, сооружений, деревьев и т. п., а также регистрационных документов на ТС, водительских удостоверений, полисов ОСАГО участников ДТП (при наличии возможности и согласии указанных лиц);

12.4.3. документы, указанные в пп. 12.6 - 12.17 настоящих Правил (в зависимости от характера произошедшего события).

12.5. Во всех случаях, когда правоохранительными или иными государственными компетентными органами проводилось расследование (проверка) произошедшего события с застрахованным ТС, Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику документы из числа следующих (если их составление обязательно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации):

12.5.1. копию постановления о возбуждении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

12.5.2. копию протокола об административном правонарушении и/или постановления по делу об административном правонарушении в отношении виновных лиц или определения о возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

12.5.3. копию решения (определения, постановления) судебного органа по административному делу, возбужденному по факту произошедшего события (если административное дело рассматривалось судом);

12.5.4. акты, справки, заключения, протоколы и т.п., составленные правоохранительными и/или иными государственными компетентными органами по результатам расследования (проверки) произошедшего события с застрахованным ТС, если такие документы были составлены и выдавались на руки Страхователю (Выгодоприобретателю). Указанные документы должны содержать (в тексте документа или в виде приложения) следующие сведения:

- время, точный адрес и иные обстоятельства произошедшего события;
- перечень повреждений, причиненных застрахованному ТС;
- сведения о виновных лицах.

12.6. Во всех случаях, когда событие, произошедшее с застрахованным ТС оформлено сотрудниками

ГИБДД, Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику:

12.6.1. документы, составленные сотрудниками ГИБДД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по факту произошедшего ДТП, которые должны содержать (в тексте документа или в виде приложения) следующие сведения:

- место и время ДТП;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и адреса всех участников ДТП;
- номера водительских удостоверений и их категорий;
- перечень повреждений, полученных ТС каждого из участников ДТП;
- сведения о нарушении или отсутствии нарушений ПДД РФ каждым из участников ДТП;
- сведения о результатах медицинского освидетельствования участников ДТП на предмет выявления состояния алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения, факта употребления медикаментозных препаратов;
- номера договоров ОСАГО и наименования страховщиков ОСАГО участников ДТП;
- сведения о погибших/пострадавших в результате ДТП.

12.6.2. акт (заключение) медицинского освидетельствования участника ДТП (если проводилось освидетельствование).

12.7. При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в случаях, предусмотренных ст. 11.1 Закона об ОСАГО Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику:

- заполненный в соответствии с требованиями Закона об ОСАГО бланк извещения о ДТП по форме, утвержденной Банком России (до его направления страховщику, с которым заключен Договор ОСАГО в отношении застрахованного ТС);
- данные об обстоятельствах причинения вреда ТС в результате ДТП, которые зафиксированы с помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации, указанными в ст. 11.1 Закона об ОСАГО.

12.8. При стихийном бедствии Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику справку или иной документ из территориальных органов Федеральной гидрометеорологической службы (Росгидромета) с описанием природных явлений на дату наступления события, имеющего признаки страхового случая, в районе происшествия².

12.9. При падении на застрахованное ТС снега и/или льда, ствола либо ветвей дерева, частей зданий и сооружений Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику документы (акты, заключения, справки) из организации (в т. ч. управляющей компании), ответственной за организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, на которой произошло событие и/или местного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, если такие документы были составлены и выдавались на руки Страхователю (Выгодоприобретателю). Указанные документы должны содержать (в тексте документа или в виде приложения) следующие сведения:

- время, точный адрес и иные обстоятельства произошедшего события;
- перечень повреждений, причиненных застрахованному ТС;
- сведения о виновных лицах из организации (в т. ч. управляющей компании) ответственной за организацию уборки и/или поддержание порядка на территории, на которой произошло событие.

12.10. При падении на застрахованное ТС столбов, дорожных знаков, рекламных конструкций и иных предметов Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику документы (акты, заключения, справки) из местного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления с указанием даты, времени, места и иных обстоятельств произошедшего события, перечня повреждений застрахованного ТС и сведений о виновных лицах.

12.11. При противоправных действиях третьих лиц Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет также Страховщику копию заявления по факту происшедшего события в территориальный орган МВД, заверенную данным органом, и/или талон-уведомление.

12.12. При повреждении жидкостью Страхователь (Выгодоприобретатель) также предоставляет Страховщику документы (акты, заключения, справки) из аварийной службы или жилищно-эксплуатационной организации либо аналогичные документы из местного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, подтверждающие факт аварии инженерных систем (сетей, коммуникаций), с указанием даты, времени, места и иных обстоятельств произошедшего события, перечня повреждений застрахованного ТС и сведений о виновных лицах.

² Страховщик вправе не запрашивать указанные в пункте 12.8 настоящих Правил документы в случае, если сообщение о факте стихийного бедствия официально опубликовано в средствах массовой информации или на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

12.13. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско» за пределами Российской Федерации Страхователь (Выгодоприобретатель), кроме письменного заявления о произошедшем событии и документов, перечисленных в пп. 12.1 настоящих Правил, предоставляет Страховщику документы, предусмотренные национальным законодательством и/или правилами, действующими в соответствующем государстве, с соблюдением следующих требований:

12.13.1. документы должны быть составлены и выданы соответствующим правоохранительным и/или иным государственным компетентным органом (должностным лицом, организацией), либо составлены без участия таких органов (должностных лиц, организаций), если такое составление предусмотрено национальным законодательством государства, где произошло событие;

12.13.2. в случае повреждения застрахованного ТС в результате ДТП документы должны содержать следующие сведения:

- место и время ДТП;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и адреса всех участников ДТП;
- номера водительских удостоверений и их категорий;
- перечень повреждений, полученных ТС каждого из участников ДТП;
- сведения о нарушении или отсутствии нарушений ПДД каждым из участников ДТП;
- информации о результатах медицинского освидетельствования участников ДТП на предмет выявления состояния алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения, факта употребления медикаментозных препаратов;
- номера договоров страхования гражданской ответственности владельцев ТС (в том числе - в рамках международной системы страхования «Зеленая карта») и наименования страховщиков участников ДТП;
- сведения о погибших/пострадавших в результате ДТП.

12.14. При наступлении иного события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» или «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско», документы должны содержать сведения, подтверждающие факт происшествия, с указанием даты, времени, места и иных обстоятельств произошедшего события, перечня повреждений застрахованного ТС, сведений о виновных лицах и, при наличии - сведения о договорах страхования гражданской ответственности и наименования страховщиков (если такое страхование предусмотрено национальным законодательством государства, в котором произошло заявленное событие).

12.15. Во всех остальных случаях - документы (акты, справки, заключения), выданные государственными компетентными органами и/или организациями, в которые Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) обратился в соответствии с указаниями Страховщика для фиксации события, произошедшего с застрахованным ТС.

12.16. По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет следующие документы из правоохранительных органов, вынесенные (составленные) по результатам произошедшего события:

- постановление о прекращении уголовного дела;
- постановление о приостановлении дознания/предварительного следствия или обвинительное заключение (обвинительный акт);
- приговор суда по уголовному делу.

12.17. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая «Техническая неисправность», Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС) в случаях, когда Страховщик не имел возможности организовать и оплатить услуги по оказанию технической помощи, предоставляет Страховщику:

12.17.1. документы, предусмотренные п.12.1 настоящих Правил;

12.17.2. документы, полученные в соответствии с пп.11.5.4 настоящих Правил, если техническая помощь была оказана организацией, не имеющей со Страховщиком договора о сотрудничестве.

12.18. Если Договором страхования предусмотрено страхование на случай УТС, Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику письменное уведомление об УТС застрахованного ТС.

12.19. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по рискам, предусмотренным дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам, Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) так же предоставляет Страховщику документы, предусмотренные соответствующими дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам (в зависимости от характера произошедшего события).

12.20. К рассмотрению Страховщиком принимаются оригиналы или заверенные по запросу Страховщика в соответствующих правоохранительных или иных государственных компетентных

органах и/или в организациях копии документов, указанных в настоящем Разделе Правил и/или в дополнительных условиях страхования к настоящим Правилам. При этом:

12.20.1. документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы и переведены на русский язык за счет Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица);

12.20.2. в случае если условиями конкретного Договора страхования или согласно официальному сообщению Страховщика, размещаемому на его официальном сайте, либо согласно иным сообщениям от Страховщика, или его уполномоченного представителя³ предусмотрена возможность предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) информации и документации для получения страховой выплаты в электронном виде, Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо) может предоставить Страховщику документы, указанные в настоящем Разделе Правил и/или в дополнительных условиях страхования к настоящим Правилам, в виде электронных документов, подписанных/заверенных простой электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя).

Требование о наличии подписи считается выполненным, если использован установленный Страховщиком либо его уполномоченным представителем и принятый Страхователем способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю как Страхователя (Выгодоприобретателя) и содержание совершенных им действий.

Для приема документов, необходимых для получения страховой выплаты, могут быть использованы в том числе программные компоненты мобильных приложений Страховщика (его уполномоченного представителя) и/или электронная почта. Порядок приема документов по электронной почте размещен на официальном сайте Страховщика в сети «Интернет».

Стороны признают обмен электронными копиями документов (заявлений, документов для страховой выплаты и т.д.) в качестве юридически значимых сообщений при условии:

- полной идентичности электронного изображения оригиналу документа;
- достаточности качества электронного изображения документа для однозначного прочтения всех содержащихся символов.

При этом, обмен сканированными копиями документов осуществляется через адреса электронной почты Сторон, сообщенные Сторонами друг другу при заключении Договора страхования и/или указанные в Договоре страхования; посредством размещения в Личном кабинете; с использованием Мобильного приложения (при наличии такой возможности) или через иные согласованные Сторонами средства передачи данных.

12.21. Страховщик вправе принять решение по заявленному событию на основании сведений и документов, представленных в порядке, предусмотренном п.12.20.2 настоящих Правил без их предоставления на бумажном носителе (кроме случаев хищения (угона) или гибели ТС, а также случаев, прямо предусмотренных дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам).

12.22. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Хищение (Угон)», а также в случае гибели ТС Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, перечисленных в настоящем Разделе Правил, на бумажном носителе.

12.23. Страховщик вправе принять решение на основании иных документов, чем перечисленные в настоящем Разделе Правил и/или в дополнительных условиях страхования к настоящим Правилам, которые Страхователь (Выгодоприобретатель, Водитель ТС, Застрахованное лицо) предоставил Страховщику по своей инициативе, если на основании таких документов в отдельном конкретном случае представляется возможным достоверно установить обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, и/или размер убытков от его наступления и/или право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты.

12.24. Страховщик вправе сократить перечень документов, указанных в настоящем Разделе Правил и/или в дополнительных условиях страхования к настоящим Правилам, если отсутствие таких документов в отдельном конкретном случае не влияет на возможность достоверно установить обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, и/или размер убытков от его наступления и/или право Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты.

12.25. Страхователь при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб» вправе не предоставлять Страховщику документы из соответствующих правоохранительных или иных государственных компетентных органов и/или организаций, перечисленные в настоящем Разделе Правил, когда в соответствии с настоящими Правилами или условиями Договора страхования предусмотрена страховая выплата без предоставления таких документов.

12.26. Страховщик вправе привлечь независимую экспертную организацию (независимого эксперта) в

³ Под уполномоченным представителем Страховщика в контексте настоящего пункта Правил понимается юридическое лицо, уполномоченное Страховщиком на осуществление действий по приему и передаче Страховщику информации и документации, необходимой для получения страховой выплаты.

целях определения обстоятельств и причин произошедшего события, имеющего признаки страхового случая, а также для определения причинно-следственной связи между произошедшим событием и повреждениями или гибелью застрахованного ТС в случае невозможности предоставления документов из правоохранительных и/или иных государственных компетентных органов и/или иных организаций, указанных в настоящем Разделе Правил (независимо от причины невозможности их предоставления).

12.27. Страховщик вправе признать произошедшее событие страховым случаем по риску «Ущерб» и произвести страховую выплату на основании заключения независимой экспертной организации (независимого эксперта) без предоставления документов из правоохранительных или иных государственных компетентных органов и иных организаций, указанных в настоящем Разделе Правил. Действие настоящего пункта Правил не применяется в случаях, когда произошедшее событие связано с хищением отдельных частей, деталей, узлов и агрегатов, ДО, ключей от ТС и/или управляющих элементов от противоугонной системы застрахованного ТС.

12.28. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Ущерб», Страховщик вправе не требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставления документов из правоохранительных и/или иных государственных компетентных органов и иных организаций, указанных в настоящем Разделе Правил, если на застрахованном ТС используется телематическое устройство. В этом случае:

12.28.1. Страховщик вправе принять решение о признании произошедшего события страховым случаем и страховой выплате или о непризнании произошедшего события страховым случаем и/или об отказе в страховой выплате без предоставления документов из правоохранительных и/или иных государственных компетентных органов и иных организаций при одновременном наличии следующих условий:

- телематическим устройством, используемым на застрахованном ТС, зафиксировано воздействие на застрахованное ТС или застрахованным ТС на другие предметы, и такое воздействие подтверждено отчетом оператора телематической системы;

- отсутствует возможность установить лицо, ответственное за убытки или событие произошло по вине Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС);

- в результате произошедшего события отсутствуют пострадавшие и/или погибшие;

- произошедшее событие не связано с хищением отдельных частей, деталей, узлов и агрегатов, ДО, ключей от ТС и/или управляющих элементов от противоугонной системы застрахованного ТС.

12.29. Страховщик принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и об осуществлении страховой выплаты или об отказе в осуществлении страховой выплаты на основании сведений, полученных Страховщиком от оператора телематической системы.

13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

13.1. Размер страховой выплаты определяется Страховщиком по результатам изучения документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем), в соответствии с условиями Договора страхования и настоящих Правил.

13.2. В соответствии с настоящими Правилами возмещению подлежит реальный ущерб, причиненный застрахованному ТС.

13.3. Размер страховой выплаты определяется с учетом:

13.3.1. страховой суммы по Договору страхования и установленного Договором страхования или настоящими Правилами лимита страхового возмещения;

13.3.2. конкретных условий, указанных в Договоре страхования;

13.3.3. сумм ранее произведенных страховых выплат (при агрегатной страховой сумме);

13.3.4. размера и типов установленных Договором страхования или настоящими Правилами франшиз;

13.3.5. соотношения страховой суммы и страховой стоимости (если это предусмотрено Договором страхования);

13.3.6. стоимости годных остатков ТС (в случае гибели ТС);

13.3.7. неоплаченной части страховой премии;

13.3.8. сумм, компенсированных Страхователю (Выгодоприобретателю) третьими лицами за причиненный страховым случаем ущерб.

13.4. При наступлении страхового случая по риску «Хищение (Угон)» страховая выплата производится в размере страховой суммы, указанной в Договоре страхования по данному риску, за вычетом:

13.4.1. предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами франшиз;

13.4.2. стоимости необходимого ремонта застрахованного ТС в случаях, когда по ранее происшедшему событию Страховщиком отказано в страховой выплате или произведена страховая выплата в денежной форме (если ТС не предъявлялось на осмотр Страховщику после ремонта и установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС невозможно);

13.4.3. стоимости необходимого ремонта застрахованного ТС в случаях когда застрахованное ТС имело повреждения (отсутствующие детали) при заключении Договора страхования, о которых не было сообщено Страховщику (в случае, если осмотр ТС не проводился).

13.5. При наступлении страхового случая по рискам «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» и «Миникаско» (за исключением гибели ТС) размер страховой выплаты определяется:

13.5.1. на основании счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного ТС на СТОА в соответствии с условиями страхования «Ремонт на СТОА по выбору Страховщика» или «Ремонт на СТОА официального дилера» (в зависимости от условий конкретного Договора страхования);

13.5.2. в случаях, предусмотренных Договором страхования или настоящими Правилами на основании счетов за фактически выполненный ремонт поврежденного ТС на СТОА в соответствии с условием страхования «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя».

13.6. Если страховая выплата по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» и «Миникаско» за поврежденное ТС (за исключением гибели ТС) производится в денежной форме (в случаях, предусмотренных п.13.8 настоящих Правил), то ее размер определяется на основании калькуляции Страховщика или независимой экспертной организации (независимого эксперта), привлеченных Страховщиком.

13.7. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, размер страховой выплаты в денежной форме по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско» за поврежденное ТС (за исключением гибели ТС) определяется в соответствии с «Положением о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», утвержденным Банком России в редакции, действующей на дату наступления страхового случая, без учета износа частей, узлов, агрегатов и деталей и/или ДО, используемых при восстановительных работах.

13.8. Страховая выплата по риску «Ущерб» (за исключением гибели ТС) может производиться в денежной форме исключительно в случаях, когда:

13.8.1. страхового случая наступил за пределами Российской Федерации;

13.8.2. такой способ определения размера страховой выплаты прямо предусмотрен Договором страхования или отдельным письменным соглашением Сторон;

13.8.3. отсутствует возможность осуществить страховую выплату в соответствии с условиями страхования «Ремонт на СТОА по выбору Страховщика», «Ремонт на СТОА официального дилера» или «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя» (в зависимости от условий конкретного Договора страхования);

13.8.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) письменно уведомил Страховщика об отказе от доплаты за счет собственных средств разницы между стоимостью восстановительного ремонта застрахованного ТС и суммой страховой выплаты при недостаточности страховой выплаты в соответствии с условиями страхования «Ремонт на СТОА по выбору Страховщика» или «Ремонт на СТОА официального дилера», в том числе в результате применения предусмотренной Договором страхования франшизы.

13.9. Если в процессе ремонта поврежденного ТС обнаружены скрытые повреждения, возникшие в результате страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско», то Страхователь (Выгодоприобретатель) при получении страховой выплаты в денежной форме вправе получить дополнительную страховую выплату. В этом случае:

13.9.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:

- до момента устранения этих дефектов приостановить ремонтные работы, известить Страховщика об обнаружении скрытых дефектов;

- согласовать со Страховщиком место, дату и время проведения дополнительного осмотра ТС его представителем;

- представить Страховщику письменное заявление о дополнительной страховой выплате.

13.9.2. Если в результате осмотра установлено, что обнаруженные скрытые повреждения возникли в результате наступления страхового случая, то Страховщик определяет величину ущерба, вызванного скрытыми повреждениями, и производит дополнительную страховую выплату.

13.10. В сумму страховой выплаты по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» (за исключением гибели ТС) или «Миникаско» включаются:

13.10.1. Расходы по оплате ремонтно-восстановительных работ (стоимость приобретения запасных частей, расходных материалов и выполнения ремонтных работ). При этом:

- возмещению подлежит стоимость деталей, частей, узлов, агрегатов и/или ДО, требующих замены, стоимость работ по замене и ремонту поврежденных деталей, частей, узлов, агрегатов и/или ДО, стоимость расходных материалов;

- возмещению подлежит стоимость замены и ремонта только тех деталей, частей, узлов, агрегатов и/или ДО, необходимость замены которых вызвана страховым случаем;

- замена поврежденных деталей, частей, узлов, агрегатов и/или ДО возмещается Страховщиком

при условии, что они путем восстановительного ремонта не могут быть приведены в состояние, годное для дальнейшего использования, либо стоимость их ремонта превышает общую стоимость замены (с учетом стоимости расходных материалов и работ);

- Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан по требованию Страховщика передать ему поврежденные детали, части, узлы, агрегаты и/или ДО застрахованного ТС после их замены;

- если после заключения Договора страхования какие-либо детали, части, узлы, агрегаты и/или ДО были заменены (в том числе - установлены взамен штатных, установленных производителем ТС) на альтернативные, модернизированы, оклеены, окрашены альтернативным видом эмали, что привело к увеличению стоимости их восстановительного ремонта, и вновь установленные (модернизированные) узлы, детали, агрегаты или новая оклейка, окраска не были дополнительно застрахованы путем увеличения страховой суммы в отношении ТС, то при наступлении страхового случая Страховщик определяет размер страховой выплаты исходя из стоимости восстановительного ремонта деталей, частей, узлов, агрегатов и/или ДО, установленных на ТС на момент заключения Договора страхования (стоимости восстановления лакокрасочного покрытия, нанесенного на кузовные детали ТС на момент заключения Договора страхования);

- в случае повреждения или хищения вследствие наступления страхового случая установленного на застрахованном ТС комплекта шин и дисков, стоимость которого превышает стоимость комплекта, установленного на застрахованное ТС на момент заключения Договора страхования, Страховщик определяет размер страховой выплаты в пределах стоимости комплекта шин и дисков, который был установлен на застрахованное ТС на момент заключения Договора страхования, если Договором страхования прямо не предусмотрено иное.

13.10.2. Расходы на проведение независимой экспертизы (оценки) по определению размера ущерба (стоимости восстановительного ремонта застрахованного ТС), если возникла необходимость в проведении такой экспертизы (оценки) и Страховщик не имел возможности самостоятельно ее организовать и оплатить.

13.10.3. Расходы на оплату эвакуации (включая погрузочно-разгрузочные работы) застрахованного ТС, если Страховщик не имел возможности самостоятельно организовать и оплатить эвакуацию застрахованного ТС с места произошедшего события до места хранения (стоянки) или ремонта в пределах территории, указанной в Договоре страхования. При отсутствии возможности у Страховщика организовать эвакуацию застрахованного ТС, Страхователю (Выгодоприобретателю) возмещаются расходы на эвакуацию при условии документального их подтверждения в размере фактически понесенных расходов в пределах лимита 6000 (Шести тысяч) рублей.

13.11. Если в результате страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско» наступила гибель ТС, страховая выплата осуществляется исходя из волеизъявления Страхователя (Выгодоприобретателя), в следующих вариантах:

13.11.1. ТС остается в собственности Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик осуществляет страховую выплату в размере страховой суммы, указанной в Договоре страхования, за вычетом:

- предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами франшиз;
- стоимости необходимого ремонта застрахованного ТС в случаях когда по ранее происшедшему событию Страховщиком отказано в страховой выплате или произведена страховая выплата в денежной форме (если ТС не предъявлялось на осмотр Страховщику после ремонта и установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС невозможно);
- стоимости необходимого ремонта застрахованного ТС в случаях когда застрахованное ТС имело повреждения (отсутствующие детали) при заключении Договора страхования, о которых не было сообщено Страховщику (в случае, если осмотр ТС не проводился);
- стоимости годных остатков ТС, рассчитанной (определенной) независимой экспертной организацией (независимым экспертом), привлеченных Страховщиком.

13.11.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) передает ТС Страховщику. В этом случае, если Договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с п. 13.12.1 настоящих Правил письменного отказа от прав на застрахованное ТС в пользу Страховщика⁴ осуществляет страховую выплату в размере страховой суммы, указанной в Договоре страхования, за вычетом:

- предусмотренных Договором страхования и/или настоящими Правилами франшиз;
- стоимости необходимого ремонта застрахованного ТС в случаях когда по ранее происшедшему событию Страховщиком отказано в страховой выплате или произведена страховая выплата в денежной

⁴ Отказ от прав на застрахованное ТС может осуществляться путем заключения соглашения о передаче прав на застрахованное ТС страховщику или его уполномоченному представителю.

форме (если ТС не предъявлялось на осмотр Страховщику после ремонта и установить факт произведенного Страхователем ремонта ТС невозможно);

- стоимости необходимого ремонта застрахованного ТС в случаях когда застрахованное ТС имело повреждения (отсутствующие детали) при заключении Договора страхования, о которых не было сообщено Страховщику (в случае, если осмотр ТС не проводился).

13.12. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) передает застрахованное ТС Страховщику (в соответствии с п.13.11.2 настоящих Правил), то для получения страховой выплаты он обязан:

13.12.1. предоставить Страховщику письменный отказ от прав на застрахованное ТС в пользу Страховщика;

13.12.2. оформить предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации документы, позволяющие Страховщику реализовать ТС;

13.12.3. передать ТС Страховщику или уполномоченному им лицу путем доставки ТС на стоянку Страховщика или лица, уполномоченного Страховщиком, либо передать ТС Страховщику или уполномоченному им лицу в месте, согласованном Сторонами. При этом:

- если Договором страхования не предусмотрено иное, место фактической передачи ТС определяется Страховщиком. Фактическая передача ТС осуществляется по акту приема-передачи ТС;

- в момент передачи ТС должно находиться в том состоянии, в котором оно находилось на момент осмотра ТС Страховщиком, или независимой экспертной организацией, привлеченной Страховщиком, и/или СТОА после страхового случая и не должно быть в разукмплектованном состоянии.

13.12.4. Передать Страховщику вместе с ТС оригиналы ПТС (в случае его выдачи на бумажном носителе) и свидетельства о регистрации ТС, позволяющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществить переход права собственности на ТС (для отчуждения/продажи), полный комплект ключей от ТС и управляющих элементов противоугонных систем, установленных на ТС.

13.12.5. Выполнить иные обязанности для осуществления перехода права собственности, если такие обязанности предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

13.13. Если в силу предусмотренных законодательством Российской Федерации обстоятельств имеются ограничения по отчуждению ТС или его отчуждение в пользу Страховщика невозможно (наложение ареста на застрахованное ТС, запрет на совершение регистрационных действий с застрахованным ТС, снятие застрахованного ТС с регистрационного учета для утилизации и т.п.), либо при отсутствии волеизъявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на отказ от прав на застрахованное ТС в пользу Страховщика (в том числе выраженного в невыполнении Страхователем (Выгодоприобретателем) действий, предусмотренных п. 13.12 настоящих Правил), страховая выплата производится в соответствии с п. 13.11.1 настоящих Правил.

13.14. В случае гибели ТС вследствие его безвозвратной утраты страховая выплата производится в соответствии с вариантом, предусмотренным п.13.11.2 настоящих Правил без фактической передачи ТС Страховщику или уполномоченному им лицу. При этом:

- не применяются положения п.13.12.3 настоящих Правил;

- Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику сохранившиеся (не утраченные вместе с застрахованным ТС) оригиналы ПТС (в случае его выдачи на бумажном носителе) и свидетельства о регистрации ТС, комплекты ключей от ТС и управляющих элементов противоугонных систем, установленных на ТС, если Стороны не договорились об ином.

13.15. Состояние застрахованного ТС как «гибель ТС» может признаваться на основании:

13.15.1. калькуляции Страховщика или заключения (отчета) независимой экспертной организации (независимого эксперта), привлеченных Страховщиком;

13.15.2. дефектовки ТС на СТОА по направлению Страховщика;

13.15.3. предварительного заказ-наряда о стоимости ремонтно-восстановительных работ, полученного Страховщиком от СТОА, на которую застрахованное ТС направлено им в ремонт после наступления страхового случая или представленного Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) при страховой выплате на условии «Ремонт на СТОА по выбору Страхователя».

13.16. Если заключение (отчет) независимой экспертной организации (независимого эксперта) или дефектовка или предварительный заказ-наряд, на основании которых признана гибель ТС составлены в иностранной валюте, то стоимость восстановительного ремонта рассчитывается в российских рублях по официальному курсу иностранных валют Банка России на дату наступления страхового случая.

13.17. Страховая выплата в случае гибели ТС производится за вычетом стоимости восстановительного ремонта по поврежденным или утраченным деталям, частям, узлам, агрегатам и/или ДО, повреждение или утрата которых не относится к страховым случаям (например, если застрахованное ТС разукмплектовано или повреждено в процессе хранения после страхового случая).

13.18. Расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на проведение независимой

экспертизы (оценки) (в соответствии с п.13.10.2 настоящих Правил), расходы на оплату эвакуации (в соответствии с п.13.10.3 настоящих Правил) также подлежат возмещению Страховщиком в случае гибели ТС при условии, что Страховщик не имел возможности организовать и оплатить вышеуказанные услуги. При этом, общая сумма страховой выплаты при гибели ТС и страховой выплаты за вышеуказанные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС) не может превышать страховую сумму по рискам «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» и «Миникаско».

13.19. Страховая выплата по риску «Техническая неисправность» осуществляется путем организации и оплаты Страховщиком выезда бригады технической помощи к месту нахождения застрахованного ТС и оказания следующих услуг:

13.19.1. запуск двигателя, в том числе не менее чем от одного внешнего источника;

13.19.2. замена АКБ (без возмещения стоимости самой АКБ);

13.19.3. проведение работ по замене колеса застрахованного ТС, включающие непосредственную замену колеса в сборе на штатное запасное колесо при отсутствии сорванных/ неисправных крепежных болтов, гаек, шпилек и иных механизмов и систем крепления колеса застрахованного ТС, при условии отсутствия специальных устройств, исключающих снятие колеса без применения иных специальных устройств, отсутствующих у Страхователя (Выгодоприобретателя, Водителя ТС);

13.19.4. проведение работ по вскрытию дверей и/или капота застрахованного ТС;

13.19.5. снятие застрахованного ТС с режима «парковка» для ТС с АКПП (подготовка к эвакуации);

13.19.6. проведение мероприятий по отключению установленной на застрахованном ТС системы сигнализации и иммобилайзера;

13.19.7. доставка топлива соответствующего вида в количестве 5 (пяти) литров (кроме газового топлива) и непосредственная заправка застрахованного ТС топливом (за исключением газового топлива), включая стоимость топлива;

13.19.8. эвакуация ТС (включая погрузочно-разгрузочные работы) с места произошедшего события до места хранения (стоянки) или ремонта в пределах территории, указанной в Договоре страхования, если устранить последствия возникновения поломки невозможно по техническим или климатическим причинам либо в связи с отсутствием у Страхователя (Застрахованного лица) необходимых запасных частей, инструмента и/или специальных устройств.

13.19.9. иных работ, прямо предусмотренных Договором страхования.

13.20. Размер страховой выплаты при утрате товарной стоимости застрахованного ТС определяется на основании действующих на дату наступления страхового случая Методических рекомендаций «Исследование автотранспортных средств в целях определения стоимости восстановительного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспертов», утвержденных Минюстом России и действующих на дату наступления страхового случая, но не более страховой суммы.

13.21. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил от третьих лиц возмещение за причиненный ущерб застрахованному ТС (в том числе - по Договорам ОСАГО), то Страховщик возмещает только разницу между суммой, подлежащей выплате по условиям Договора страхования и настоящих Правил, и суммой, полученной от третьих лиц.

13.22. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не согласен с размером страховой выплаты, которая была определена Страховщиком, то Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе произвести за свой счет дополнительную экспертизу для определения размера страховой выплаты.

14. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

14.1. Решение о признании события страховым случаем и осуществлении страховой выплаты принимается Страховщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после предоставления Страховщику:

14.1.1. последнего из необходимых документов, предусмотренных Разделом 12 настоящих Правил (за исключением случаев гибели ТС), а при наступлении события, имеющего признаки страхового случая по рискам, предусмотренным дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам, также документов, предусмотренных соответствующими дополнительными условиями страхования (в зависимости от характера произошедшего события);

14.1.2. в случае гибели ТС:

- последнего из необходимых документов, предусмотренных Разделом 12 настоящих Правил;
- письменного заявления о намерении оставить годные остатки застрахованного ТС в своей собственности (если застрахованное ТС остается в собственности Страхователя (Выгодоприобретателя);
- письменного отказа от прав на застрахованное ТС в пользу Страховщика и документов, предусмотренных п.13.12 настоящих Правил, включая подписанный со стороны Страхователя

(Выгодоприобретателя) акт приема-передачи ТС (если застрахованное ТС передается Страховщику).

14.2. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая выплата при наступлении страхового случая по риску «Ущерб», «Миникаско», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» (за исключением гибели ТС) производится в натуральной форме путем организации и оплаты Страховщиком ремонта поврежденного ТС на СТОА, с которой Страховщик имеет договор о сотрудничестве в соответствии с условиями страхования «Ремонт на СТОА по выбору Страховщика» или «Ремонт на СТОА официального дилера» (в зависимости от условий конкретного Договора страхования). При этом:

14.2.1. Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия им решения о признании события страховым случаем по риску «Ущерб», «Миникаско», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» выдает направление на ремонт на СТОА, с которой Страховщик имеет договор о сотрудничестве;

14.2.2. срок ремонта ТС исчисляется с момента передачи ТС Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителем на СТОА для ремонтно-восстановительных работ и не может превышать 45 (Сорока пяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено Договором страхования;

14.2.3. при обнаружении в ходе ремонтно-восстановительных работ скрытых повреждений ТС, вызванных страховым случаем, срок ремонта ТС исчисляется со дня направления Страховщиком на СТОА последнего согласования устранения скрытых повреждений;

14.2.4. в срок ремонта ТС не включается время:

- на осмотр (дефектовку) ТС;
- на заказ СТОА запасных частей, деталей узлов, агрегатов и/или ДО для восстановления застрахованного ТС с момента заказа СТОА запасных частей, деталей узлов и агрегатов до их получения СТОА в полном объеме;

- время на согласование объема ремонтно-восстановительных работ по устранению скрытых повреждений - до даты направления на СТОА Страховщиком последнего акта согласования;

14.2.5. при необходимости восстановления застрахованной эксклюзивной окраски/оклейки кузова, аэрографии и/или тонировки, не входящих в заводскую (штатную) комплектацию ТС, Страховщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания основного ремонта застрахованного ТС выдает дополнительное направление на ремонт на специализированную СТОА, с которой Страховщик имеет договор о сотрудничестве, для выполнения работ по восстановлению застрахованных эксклюзивной окраски/оклейки кузова, аэрографии и/или тонировки, не входящих в заводскую (штатную) комплектацию ТС, если Стороны не договорились об ином;

14.2.6. срок выполнения работ по восстановлению эксклюзивной окраски/оклейки кузова, аэрографии и/или тонировки на СТОА по направлению Страховщика определяется в соответствии с пп.14.2.4 и 14.2.5 настоящих Правил.

14.2.7. в срок выполнения работ по восстановлению эксклюзивной окраски/оклейки кузова, аэрографии и/или тонировки не включается время на заказ СТОА эмалей, материалов для тонировки и других необходимых для восстановительных работ материалов до их получения СТОА в полном объеме;

14.2.8. Если иное не предусмотрено договором между Страховщиком и СТОА, оплата Страховщиком счета СТОА за проведенный ремонт поврежденного ТС производится Страховщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения от СТОА счета за произведенный ремонт поврежденного ТС и документов, подтверждающих произведенный ремонт, прием Страхователем (Выгодоприобретателем) или его представителем застрахованного ТС из ремонта и отсутствие претензий по качеству ремонта.

14.2.9. страховая выплата по риску «Техническая неисправность» производится путем организации выезда бригады технической помощи в течение 24 часов к месту нахождения застрахованного ТС и оплаты Страховщиком предусмотренных Договором страхования услуг по устранению неисправности застрахованного ТС, оказанных специализированной организацией, с которой Страховщик имеет договор о сотрудничестве. Если иное не предусмотрено договором между Страховщиком и организацией, оказавшей услуги технической помощи, оплата оказанных услуг производится Страховщиком в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения из организации, оказавшей услуги, счета на оплату и документов, подтверждающих факт оказания услуг по устранению неисправности застрахованного ТС или его эвакуации.

14.2.10. страховая выплата в денежной форме (в том числе и по страховым случаям, предусмотренным дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня принятия Страховщиком решения о признании события страховым случаем.

14.2.11. страховая выплата производится Страховщиком в рублях. Страховая выплата в денежной форме производится путем безналичного расчета или наличными денежными средствами. Датой страховой выплаты является дата списания денежных средств со счета Страховщика (при страховой выплате путем безналичного расчета) или дата выдачи денежных средств из кассы Страховщика (при

страховой выплате наличными денежными средствами).

15. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

15.1. Страхователь имеет право:

15.1.1. На получение информации о Страховщике в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.1.2. На бесплатное получение копий действующего Договора страхования и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования.

15.1.3. На внесение изменений в условия Договора страхования, если это не противоречит настоящим Правилам и действующему законодательству Российской Федерации.

15.1.4. На замену указанного в Договоре страхования Выгодоприобретателя и/или Водителей ТС, для чего обязан обратиться к Страховщику с соответствующим письменным заявлением. При этом Выгодоприобретатель по инициативе Страхователя не может быть заменен другим лицом после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по Договору страхования или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.

15.1.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными Договором страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Страхователь обязан:

15.2.1. Своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленные настоящими Правилами и Договором страхования.

15.2.2. Предоставить Страховщику доказательства устранения повреждений ТС, зафиксированных в акте осмотра или на фото- и видеоматериалах при заключении Договора страхования, а также полученных в период действия Договора страхования, если за эти повреждения произведена страховая выплата в денежной форме или было отказано в страховой выплате (в том числе путем предоставления застрахованного ТС на осмотр Страховщику).

15.2.3. Соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы безопасности содержания и эксплуатации ТС и обеспечивать его сохранность.

15.2.4. Довести до сведения Выгодоприобретателя, Водителей ТС и Застрахованных лиц условия страхования, изложенные в настоящих Правилах (включая дополнительные условия страхования к настоящим Правилам) и в Договоре страхования.

15.2.5. Сообщить в письменном виде Страховщику о наличии повреждений ТС при страховании без осмотра до заключения Договора страхования.

15.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором страхования и настоящими Правилами (включая дополнительные условия страхования к настоящим Правилам).

15.3. Страховщик имеет право:

15.3.1. Проверять предоставляемую Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС) при заключении и исполнении Договора страхования информацию и документы, а также выполнение (соблюдение) указанными лицами условий (обязанностей), содержащихся в Договоре страхования и настоящих Правилах.

15.3.2. Требовать от Выгодоприобретателя, Застрахованных лиц выполнения обязанностей по Договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по Договору страхования несет Выгодоприобретатель.

15.3.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства заявленного Страхователем события, имеющего признаки страхового случая, в том числе направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления события, имеющего признаки страхового случая.

15.3.4. Требовать расторжения Договора страхования или признания его недействительным в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

15.3.5. Увеличить срок рассмотрения предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) или иным лицом, имеющим право на получение страховой выплаты документов при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если:

15.3.6. производилась независимая экспертиза для установления причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба и/или страховой выплаты. В этом случае срок принятия решения о страховой выплате увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза;

15.3.7. правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту произошедшего события, имеющего признаки страхового случая, против Страхователя, Выгодоприобретателя, Водителя ТС, лица, имеющего право на получение страховой выплаты или лиц, не являющихся в соответствии с

настоящими Правилами третьими лицами. В этом случае срок принятия решения о страховой выплате увеличивается до окончания расследования уголовного дела;

15.3.8. Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС или лицом, имеющим право на получение страховой выплаты), представлены не все документы, необходимые для принятия Страховщиком решения о признании произошедшего события страховым случаем и/или осуществлении страховой выплаты. В этом случае срок принятия решения о страховой выплате увеличивается до предоставления необходимых документов в полном объеме.

15.3.9. Увеличить (но не более, чем на 90 (Девяносто) календарных дней) срок рассмотрения предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Водителем ТС или лицом, имеющим право на получение страховой выплаты) документов, предусмотренных Разделом 12 настоящих Правил или (в зависимости от характера произошедшего события) дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам, если возникла необходимость в дополнительной проверке обстоятельств произошедшего события (включая направление Страховщиком дополнительных запросов в правоохранительные и/или иные государственные компетентные органы и другие организации). В этом случае Страховщик:

- осуществляет страховую выплату в течение срока, предусмотренного настоящими Правилами для страховой выплаты (в зависимости от характера произошедшего события и формы страховой выплаты), считая с даты получения всех ответов из правоохранительных и/или государственных компетентных органов и других организаций;

- принимает решение об отказе/частичном отказе в страховой выплате в течение срока, предусмотренного настоящими Правилами, считая с даты получения всех ответов из правоохранительных и/или государственных компетентных органов и других организаций.

15.3.10. Совершать иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

15.4. Страховщик обязан:

15.4.1. Ознакомить Страхователя с условиями Договора страхования, а также с содержанием настоящих Правил, а при страховании рисков, предусмотренных дополнительными условиями страхования к настоящим Правилам, с содержанием соответствующего Приложения.

15.4.2. Вручить Страхователю настоящие Правила, а при страховании рисков, предусмотренных дополнительными условиями к настоящим Правилам к настоящим Правилам, соответствующее дополнительные условия. Если иное не предусмотрено Договором страхования, надлежащим способом вручения настоящих Правил (включая дополнительные условия страхования) является их направление на адрес электронной почты Страхователя и/или размещение в Личном кабинете Страхователя. Договором страхования могут быть предусмотрены иные способы вручения Правил Страхователю, в том числе:

- Правила страхования и соответствующее дополнительные условия к ним могут быть приложены к Договору страхования как его неотъемлемая часть;

- Правила страхования и соответствующее дополнительные условия к ним могут быть размещены по ссылке на адрес их размещения на Официальном сайте Страховщика;

- Правила страхования и соответствующее дополнительные условия к ним могут быть вручены на бумажном носителе.

15.4.3. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, Водителях ТС, Застрахованных лицах, имущественном положении этих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4.4. Возвратить Страхователю страховую премию или ее часть в случаях, предусмотренных Договором страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации в порядке и в сроки, предусмотренные Договором страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

15.4.5. Бесплатно выдать Страхователю по его запросу:

- копию действующего Договора страхования и иных документов, являющихся неотъемлемой частью Договора страхования;

- текст настоящих Правил и дополнительных условий страхования к ним на бумажном носителе (если они были ранее предоставлены Страхователю без вручения их текста на бумажном носителе);

- заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением Договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и (или) условия Договора страхования и настоящих Правил (включая дополнительные условия страхования к настоящим Правилам), на основании которых произведен расчет.

15.4.6. Осуществить страховую выплату или отказать в страховой выплате в порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами или Договором страхования.

15.4.7. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней письменно уведомить Страхователя об увеличении срока рассмотрения предоставленных им документов в случаях, предусмотренных пп.15.3.8 и 15.3.9 настоящих Правил.

15.4.8. Выполнить иные обязанности, предусмотренные Договором страхования, настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

16. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

16.1. В течение срока действия Договора страхования Страхователь обязан в течение 3 (Трех) календарных дней сообщать Страховщику в письменной форме о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

16.2. Значительными изменениями, в частности, являются:

16.2.1. Предоставление прав на распоряжение (управление) ТС лицу, не указанному в Договоре страхования в качестве Водителя ТС (если Договором страхования предусмотрен ограниченный перечень Водителей, допущенных к управлению);

16.2.2. Изменение целей использования застрахованного ТС, указанных в Договоре страхования.

16.2.3. Наложение ареста на застрахованное ТС и/или запрета на совершение с ним регистрационных действий, а также аннулирование регистрации застрахованного ТС.

16.2.4. Изменение иных обстоятельств, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования.

16.3. Если в период действия Договора страхования право собственности на застрахованное ТС перешло к другому лицу, то лицо, к которому перешло право собственности на ТС, обязано письменно уведомить об этом Страховщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента перехода права собственности на застрахованное ТС как о значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных при заключении Договора страхования, повлекшем увеличение страхового риска.

16.4. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, приводящих к увеличению страхового риска, вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.

16.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. Если страховой случай по риску «Ущерб», «Миникаско», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» наступил во время управления застрахованным ТС лицом, не указанным в Договоре страхования как Водитель ТС и по его вине, Страховщик после осуществления страховой выплаты вправе предъявить этому лицу требования о возмещении вреда в размере произведенной страховой выплаты в соответствии с п. 17.4 настоящих Правил.

17. СУБРОГАЦИЯ

17.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику после осуществления им страховой выплаты в пределах выплаченной суммы переходит право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб, возмещенный в результате страхования.

17.2. Условие Договора страхования, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему ущерб, ничтожно.

17.3. После страховой выплаты по риску «Хищение (Угон)» к Страховщику в пределах суммы страховой выплаты переходят все права и обязанности по отношению к лицу, виновному в хищении застрахованного ТС, если такое лицо будет установлено правоохранительными органами, а застрахованное ТС не сохранится в натуре, либо его местонахождение будет неизвестно, либо оно будет повреждено настолько, что его восстановление будет экономически нецелесообразно.

17.4. Страховщик вправе предъявить требование о возмещении вреда в пределах выплаченной суммы страховой выплаты по риску «Ущерб», к лицу, управлявшему застрахованным ТС в момент ДТП, как лицу, ответственному за убытки, при одновременном наличии следующих обстоятельств:

– ДТП произошло по вине лица, управлявшего застрахованным ТС (в том числе по обоюдной

вине);

– лицо, управлявшее в момент ДТП застрахованным ТС, не указано в Договоре страхования в качестве Водителя ТС, допущенного к управлению застрахованным ТС.

17.5. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к виновным лицам.

17.6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страховой выплаты.

18. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

18.1. При разрешении спорных вопросов положения конкретного Договора страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих Правил (дополнительные условия страхования к настоящим Правилам).

18.2. В случае возникновения споров о причинах и размере ущерба каждая из Сторон имеет право потребовать проведения экспертизы (дополнительной экспертизы). Экспертиза проводится за счет Стороны, потребовавшей ее проведения.

18.3. В случае неурегулирования спора в досудебном порядке споры разрешаются судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Дополнительные условия страхования финансовых рисков при эксплуатации транспортных средств (далее - Условия) являются Приложением № 1 к Правилам страхования транспортных средств № 85 (далее - Правила страхования) и определяют особенности страхования финансовых рисков при эксплуатации ТС.

1.2. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования и применяются по Договору страхования совместно с ними, если Договором страхования прямо не предусмотрено иное.

1.3. В случае противоречий между отдельными положениями Правил страхования и настоящих Условий применяются соответствующие положения настоящих Условий.

1.4. Все, что не урегулировано настоящими Условиями, подлежит урегулированию в соответствии с Договором страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Субъектами страхования в соответствии с настоящими Условиями являются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель и Застрахованное лицо.

2.2. Страховщик и Страхователь определяются в соответствии с Разделом 2 Правил страхования.

2.3. Выгодоприобретателями являются Страхователь или Застрахованное лицо, финансовый риск которых застрахован по Договору страхования.

2.4. Застрахованными лицами в части страхования по рискам «Юридическая помощь» являются Страхователь, Собственник застрахованного ТС, а также Водитель ТС, указанный в Договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению ТС.

2.5. Застрахованными лицами в части страхования по рискам «Транспортные расходы» и «Расходы на восстановление гос. номеров» являются Страхователь или Собственник застрахованного ТС.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов при эксплуатации застрахованного ТС.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. В соответствии с настоящими Условиями могут быть застрахованы следующие риски Страхователя и /или Застрахованного лица:

4.1.1. «Юридическая помощь» - возникновение непредвиденных расходов Страхователя и/или Застрахованного лица на оплату услуг специализированной организации или адвоката в целях получения устной консультации по вопросам правового характера, в связи с ДТП или иными обстоятельствами, связанными с застрахованным ТС;

4.1.2. «Транспортные расходы» — возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица) на оплату услуг такси или каршеринга вследствие наступления в течение срока страхования страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско», в результате которого застрахованное ТС не имеет возможности самостоятельно передвигаться;

4.1.3. «Расходы на восстановление гос. номеров» - возникновение непредвиденных расходов Страхователя вследствие утраты, хищения или повреждения пластин (пластины) государственных регистрационных знаков застрахованного ТС:

- на изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков застрахованного ТС;
- на оплату государственных пошлин при совершении регистрационных действий с застрахованным ТС.

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором

страхования, с наступлением возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховые суммы устанавливаются в Договоре страхования по соглашению Сторон.

5.2. Страховые суммы определяются в размере возможных непредвиденных расходов (убытков) от наступления страхового случая и могут быть указаны в Договоре страхования либо в денежном выражении, либо в определенном проценте от страховой суммы в отношении ТС.

5.3. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.

5.4. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной.

5.5. Порядок определения страховой премии, ее оплаты и последствия неоплаты страховой премии (очередного взноса) определяются в соответствии с Разделом 8 Правил страхования.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ (ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА) ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:

6.1.1. Незамедлительно сообщить Страховщику (представителю Страховщика) по телефону, указанному в Договоре страхования, следующие сведения:

- номер Договора страхования;
- фамилию, имя, отчество Страхователя и Застрахованного лица;
- марку, модель, государственный регистрационный знак ТС;
- место нахождения ТС;
- характер и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая, известные на момент сообщения;
- вид необходимых услуг из числа предусмотренных Договором страхования.

6.1.2. Согласовать со Страховщиком (представителем Страховщика) порядок действий и далее выполнять указания Страховщика (представителя Страховщика), если они были получены.

6.2. При наступлении страхового случая по риску «Юридическая помощь» Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:

6.2.1. Обратиться в специализированную организацию или к адвокату по телефону, сообщенному Страховщиком, если Договором страхования не предусмотрено иное.

6.2.2. При отсутствии возможности у Страховщика организовать и оплатить юридическую консультацию Страхователь (Застрахованное лицо) по согласованию со Страховщиком вправе самостоятельно обратиться в специализированную организацию или к адвокату для получения устной юридической консультации, при этом он обязан получить документы, подтверждающие получение и оплату устной юридической консультации (договор, акт выполненных работ, оплаченный счет, кассовый чек, квитанция, выписка по счету банковской карты и т. п.).

6.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Транспортные расходы» Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:

6.3.1. Обратиться в специализированную организацию, оказывающую услуги такси или каршеринга, сообщенную Страховщиком.

6.3.2. При отсутствии возможности у Страховщика организовать и оплатить услуги такси или каршерингу Страхователь (Застрахованное лицо) по согласованию со Страховщиком вправе самостоятельно обратиться в специализированную организацию за соответствующими услугами, при этом он обязан получить (при пользовании услугами каршеринга - сохранить на мобильном устройстве или в ином электронном виде) документы, подтверждающие получение и оплату услуг такси или каршеринга:

- договор каршеринга с организацией, осуществляющей услуги каршеринга (вместе с приложениями, если они предусмотрены этим договором);
- акт приема арендованного ТС и акт его сдачи после окончания каршеринга (если применимо);
- документы, подтверждающие осуществление арендной платы за ТС или оплату услуг такси (счета на оплату, кассовые чеки, квитанции, выписка по счету банковской карты и т.п.).

6.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по риску «Расходы на восстановление гос. номеров» Страхователь (Застрахованное лицо) обязан обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением об утрате или хищении пластин государственных регистрационных знаков застрахованного ТС.

6.5. Для получения страховой выплаты в денежной форме (в том числе - если у Страховщика отсутствует возможность организовать и оплатить соответствующие услуги) Страхователь (Застрахованное лицо) обязан письменно заявить Страховщику о произошедшем событии и представить Страховщику документы, перечисленные в Разделе 8 настоящих Условий.

7. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

7.1. Для получения страховой выплаты в денежной форме Страхователь (Застрахованное лицо) письменно сообщает Страховщику о произошедшем событии и предоставляет Страховщику или его представителю следующие документы:

7.1.1. Договор страхования (включая все дополнительные соглашения) и документы, подтверждающие оплату страховой премии;

7.1.2. документы, удостоверяющие личность Страхователя (Застрахованного лица);

7.1.3. документ о смене фамилии, имени, отчества Страхователя (Застрахованного лица) в случае таких изменений (свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, имени, отчества);

7.1.4. документы, подтверждающие понесенные Страхователем (Застрахованным лицом) расходы, направленные на уменьшение возможных убытков при наступлении страхового случая;

7.1.5. банковские реквизиты Страхователя (Застрахованного лица), если страховая выплата производится в денежной форме путем безналичного расчета в связи с невозможностью организации предоставления услуги и ее оплаты Страховщиком.

7.2. При отсутствии возможности у Страховщика организовать и оплатить соответствующие услуги Страхователь (Застрахованное лицо), помимо документов, указанных в п. 7.1 настоящих Условий, предоставляет Страховщику следующие документы, подтверждающие его непредвиденные расходы:

7.2.1. для получения страховой выплаты по риску «Юридическая помощь» - документы, подтверждающие получение и оплату устной юридической консультации (договор оказания услуг, ордер, акт выполненных работ, оплаченный счет, кассовый чек, квитанция, выписка по счету банковской карты и т. п.);

7.2.2. для получения страховой выплаты по риску «Транспортные расходы»:

- документы, полученные в соответствии с п.6.3.2 настоящих Условий, подтверждающие получение и оплату услуг такси или каршеринга;

- скриншоты с мобильного устройства, подтверждающие факт заключения договора оказания услуг каршеринга и оплату этих услуг (если применимо).

7.3. При наступлении страхового случая по риску «Расходы на восстановление гос.номеров» Страхователь, помимо документов, указанных в п. 7.1 настоящих Условий, предоставляет Страховщику следующие документы:

7.3.1. документ, выданный органом МВД России, подтверждающий факт обращения Страхователя (Застрахованного лица) с заявлением в связи с утратой, хищением или повреждением пластин государственных регистрационных знаков застрахованного ТС;

7.3.2. документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по изготовлению дубликатов пластин государственных регистрационных знаков застрахованного ТС (договоры, акты, кассовые чеки, квитанции, выписка по счету банковской карты и т.п.);

7.3.3. документы, подтверждающие оплату государственных пошлин:

- за выдачу государственных регистрационных знаков на застрахованное ТС взамен утраченных или пришедших в негодность;

- за внесение изменений в паспорт транспортного средства на застрахованное ТС в связи с выдачей государственных регистрационных знаков на застрахованное ТС взамен утраченных или пришедших в негодность.

8. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

8.1. Если иное не предусмотрено Договором страхования страховая выплата по риску «Юридическая помощь» осуществляется путем организации и оплаты Страховщиком 2 (двух) устных консультаций (по телефону) Страхователя (Застрахованного лица) по каждому страховому случаю продолжительностью не более 90 (девяносто) минут каждая представителем юридической организации. При отсутствии возможности у Страховщика организовать и оплатить юридическую консультацию, расходы Страхователя (Застрахованного лица) на вышеуказанные юридические услуги, при условии документального их подтверждения, возмещаются в пределах страховой суммы, если иной лимит не установлен Договором страхования.

8.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования страховая выплата по риску «Транспортные расходы» осуществляется путем организации и оплаты Страховщиком услуг такси или каршеринга:

– с даты наступления страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско», не повлекшего гибель ТС, до даты получения застрахованного ТС на СТОА после ремонта, если застрахованное ТС утратило возможность передвигаться, но не более страховой суммы;

– с даты передачи застрахованного ТС в ремонт на СТОА до даты получения застрахованного ТС на СТОА после ремонта при наступлении страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско», не повлекшего гибель ТС, если застрахованное ТС не утратило возможность передвигаться, но не более страховой суммы;

– с даты наступления страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско», повлекшего гибель ТС, до получения страховой выплаты, но не более страховой суммы.

8.3. При отсутствии возможности у Страховщика организовать и оплатить услуг такси или каршеринга, расходы Страхователя (Застрахованного лица) на оплату услуг такси или каршеринга при условии документального их подтверждения возмещаются в пределах страховой суммы, если иной лимит не установлен Договором страхования.

8.4. Страховая выплата по риску «Расходы на восстановление гос. номеров» осуществляется в денежной форме и определяется в размере документально подтвержденных фактически понесенных расходов Страхователем (Застрахованным лицом) (но не более страховой суммы) на оплату:

8.4.1. следующих государственных пошлин:

– за выдачу государственных регистрационных знаков на застрахованное ТС взамен похищенных, утраченных или пришедших в негодность;

– за внесение изменений в паспорт транспортного средства на застрахованное ТС в связи с выдачей государственных регистрационных знаков на застрахованное ТС взамен похищенных, утраченных или пришедших в негодность.

8.4.2. услуг по изготовлению дубликатов пластин государственных регистрационных знаков застрахованного ТС.

8.5. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, страховая выплата по риску «Расходы на восстановление гос. номеров» осуществляется в пределах следующих лимитов:

8.5.1. при хищении или утрате пластин государственных регистрационных знаков на застрахованное ТС - один раз в течение каждого года страхования;

8.5.2. при повреждении пластин государственных регистрационных знаков на застрахованное ТС - неограниченное количество раз в течение срока страхования.

8.6. Во всех случаях из суммы страховой выплаты при страховании финансовых рисков вычитается налог на доходы физических лиц в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации на дату страховой выплаты. При невозможности вычета Страховщиком налога на доходы физических лиц из суммы страховой выплаты, обязанность по уплате такого налога возлагается на Страхователя (Застрахованного лица).

8.7. При осуществлении страховой выплаты путем организации и оплаты Страховщиком услуг специализированных организаций или лиц, с которыми Страховщик имеет договоры о сотрудничестве, Страховщик организывает такие услуги Страхователю (Застрахованному лицу) в течение 24 часов с момента обращения Страхователя (Застрахованного лица).

8.8. Оплата услуг, оказанных специализированными организациями или лицами и организованных Страховщиком производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения из организации или от лица, оказавших услуги, счета на оплату и документов, подтверждающих факт оказания услуг, если договорами между этими организациями или лицами и Страховщиком не предусмотрено иное.

9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

9.1. Не является страховым случаем возникновение непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного лица), если такие расходы возникли:

9.1.1. вследствие события, не предусмотренного пп.4.1.1 - 4.1.3 настоящих Условий;

9.1.2. вследствие события, предусмотренного пп.4.1.1 - 4.1.3 настоящих Условий, но не предусмотренного Договором страхования в качестве застрахованного риска.

9.2. Иные исключения из страхования предусмотрены Разделом 5 Правил страхования.

9.3. Страховщик также отказывает в страховой выплате в случаях, предусмотренных Разделом 5 Правил страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ И БАГАЖА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Дополнительные условия страхования личных вещей и багажа (далее - Условия) являются Приложением № 2 к Правилам страхования транспортных средств № 85 (далее - Правила страхования) и определяют особенности страхования личных вещей и/или багажа, находящихся в застрахованном ТС.

1.2. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования и применяются по Договору страхования совместно с ними, если Договором страхования прямо не предусмотрено иное.

1.3. В случае противоречий между отдельными положениями Правил страхования и настоящих Условий применяются соответствующие положения настоящих Условий.

1.4. Все, что не урегулировано настоящими Условиями, подлежит урегулированию в соответствии с Договором страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.

1.5. Определения, используемые в настоящих Условиях:

1.5.1. Багаж – предметы (аптечка, инструменты, личные вещи, груз и т.д.), перевозимые и находящиеся в застрахованном ТС, за исключением следующих предметов:

- мобильный телефон, планшетный компьютер, электронная книга, фотоаппарат, аудионаушники, видеорегистратор;
- наличные деньги в российской и иностранной валюте, банковские и дисконтные (бонусные, накопительные и т.п.) карты, подарочные сертификаты;
- акции, облигации и любые другие ценные бумаги;
- ювелирные изделия и их лом, драгоценные и полудрагоценные металлы в слитках, любые изделия с напылением из драгоценных металлов и/или с драгоценными или полудрагоценными камнями;
- любого рода коллекции, предметы искусства, антиквариат, предметы, представляющие художественно-историческую ценность;
- информация на носителях любого вида (рукописи, фото-, видео- и аудиоматериалы, негативы, планы, схемы, презентации, чертежи, бухгалтерские книги и иные документы);
- продукты питания, спиртные напитки (в том числе коллекционные), табачные изделия, парфюмерно-косметические изделия;
- боеприпасы, взрывчатые вещества, фейерверки и иные пиротехнические изделия;
- удобрения, ядохимикаты, топливо и воспламеняющиеся жидкости;
- животные, насекомые, птицы, рыбы;
- наручные часы;
- изделия из меха;
- дополнительное оборудование, установленное на ТС;
- иные личные вещи, прямо указанные в Договоре страхования.

1.5.2. Гибель багажа - полная гибель личных вещей и/или багажа, то есть такое их повреждение, при котором они не подлежат восстановлению или расходы на их восстановление превышают их действительную стоимость на дату наступления страхового случая или они утрачены вследствие безвозвратной утраты застрахованного ТС.

1.5.3. Личные вещи – принадлежащие Страхователю, Собственнику ТС, Водителю ТС и/или Пассажиру ТС:

- паспорт гражданина Российской Федерации на имя Страхователя, действительный на дату наступления страхового случая;
- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Страхователя, действительный на дату наступления страхового случая;
- водительское удостоверение российского образца на имя Страхователя, действительное на дату наступления страхового случая; свидетельство о регистрации транспортного средства,

принадлежащего Страхователю на праве собственности;

- паспорт транспортного средства, принадлежащего Страхователю на праве собственности;
- ключи от транспортного средства, принадлежащего Страхователю на праве собственности;
- ключи от квартиры/дома, принадлежащих Страхователю;
- иные личные вещи, прямо указанные в Договоре страхования.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Субъектами страхования в соответствии с настоящими Правилами являются Страховщик, Страхователь и Выгодоприобретатель.

2.2. Страховщик и Страхователь определяются в соответствии с Разделом 2 Правил страхования.

2.3. Выгодоприобретателем является Страхователь (в части страхования личных вещей), Собственник ТС, Водитель ТС и/или лицо, которому принадлежит застрахованный багаж (в части страхования багажа).

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели или повреждения личных вещей и/или багажа.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. В соответствии с настоящими Условиями могут быть застрахованы следующие риски:

4.1.1. «Повреждение багажа в результате ДТП» - повреждение или гибель багажа вследствие наступления в течение срока страхования страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» или «Миникаско».

4.1.2. «Хищение ключей и документов» - гибель (утрата) застрахованных личных вещей в результате противоправных действий Третьих лиц (кражи, грабежа, разбоя). Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

5.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон.

5.2. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.

5.3. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной.

5.4. Порядок определения страховой премии, ее оплаты и последствия неоплаты страховой премии (очередного взноса) определяются в соответствии с Разделом 8 Правил страхования.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:

6.1.1. Незамедлительно, как только это стало возможным, сообщить Страховщику (представителю Страховщика) по телефону, указанному в Договоре страхования, следующие сведения:

- номер Договора страхования;
- фамилию, имя, отчество Страхователя и Застрахованного лица;
- марку, модель, государственный регистрационный знак ТС;
- обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая.

6.1.2. Согласовать со Страховщиком (представителем Страховщика) порядок действий и далее выполнять указания Страховщика (представителя Страховщика), если они были получены.

6.1.3. Произвести фотосъемку и видеозапись поврежденного багажа (общий вид места произошедшего события, места нахождения багажа (салон, багажный отсек) и непосредственно повреждения личных вещей и предметов багажа). Если багаж перевозился в упаковке, сумке, чемодане и т. п., также произвести их фотосъемку и видеозапись.

6.1.4. Обратиться в правоохранительные и иные государственные компетентные органы страхования (в зависимости от характера произошедшего события) или оформить документы и материалы о ДТП без участия сотрудников ГИБДД в случаях, предусмотренных Законом об ОСАГО.

6.2. По требованию Страховщика предъявить для осмотра Страховщику (его представителю) или независимой экспертной организации (независимому эксперту), привлеченных Страховщиком, поврежденный багаж или их остатки в целях определения размера ущерба.

6.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) для получения страховой выплаты обязан письменно заявить Страховщику о произошедшем событии и представить документы, предусмотренные Разделом 7 настоящих Условий.

7. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

7.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставляет Страховщику следующие документы:

7.1.1. Договор страхования (включая все дополнительные соглашения) и документы, подтверждающие оплату страховой премии;

7.1.2. документы, удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя);

7.1.3. документ о смене фамилии, имени, отчества Страхователя (Выгодоприобретателя) в случае таких изменений (свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, имени, отчества);

7.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) на представление его интересов в страховой организации и получение страховой выплаты;

7.1.5. при повреждении/гибели багажа:

- документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) на представление его интересов в страховой организации и получение страховой выплаты;

- фотографии и видеозапись поврежденных личных вещей и/или багажа, произведенные в соответствии с п.6.1.3 настоящих Условий (при наличии возможности);

- документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления события с застрахованным ТС, имеющего признаки страхового случая, предусмотренные Разделом 12 Правил страхования (в зависимости от характера произошедшего события);

- документы (договоры купли-продажи, акты приема-передачи, чеки, квитанции, иные платежные документы), позволяющие определить стоимость поврежденного (уничтоженного) багажа и размер причиненного ущерба (при наличии таких документов);

- документы (договоры купли-продажи, подряда, возмездного оказания услуг и т.п., акты приема-передачи, чеки, квитанции, иные платежные документы), позволяющие определить размер фактически понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) расходов для восстановления багажа.

7.1.6. при гибели, утрате личных вещей:

7.1.6.1. документы (чеки, квитанции, иные платежные документы, копии договоров на оказание услуг/работ по восстановлению застрахованного имущества), позволяющие оценить размер причиненного ущерба, в частности позволяющие судить о стоимости необходимых восстановительных работ либо работ по замене (в том числе по получению новых документов взамен утраченных);

7.1.6.2. документы (счета, квитанции, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов на установку нового замка или замену личинки существующего замка входной двери квартиры (жилого строения);

7.1.6.3. документы из правоохранительных органов, удостоверяющие факт противоправных действий Третьих лиц в отношении Страхователя (копию постановления о возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и/или справку полиции страны, в которой произошло событие, копию заграничного паспорта, решение суда – при передаче дела в суд);

7.1.6.4. документы, на основании которых Страхователь имеет интерес в сохранении застрахованного имущества:

- при утрате, повреждении, уничтожении ключей от автомобиля – свидетельство о регистрации или паспорт соответствующего транспортного средства;

- при утрате или повреждении паспорта гражданина РФ и/или загранпаспорта – временное удостоверение личности гражданина РФ;

- при утрате или повреждении водительского удостоверения – временно выданное разрешение на право управления;

- при утрате свидетельства о регистрации транспортного средства, ключей от автомобиля – паспорт соответствующего транспортного средства;

- при утрате или повреждении ключей от квартиры – документ, подтверждающий право владения квартирой или право пользования жилым помещением сроком не менее 3 (трех) месяцев: договор аренды/договор найма жилого помещения.

8. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

8.1. Страховая выплата при наступлении страхового случая производится в денежной форме после изучения Страховщиком документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) в соответствии с Разделом 7 настоящих Условий и признания события страховым случаем.

8.2. В случае гибели (утраты) застрахованных личных вещей, страховая выплата осуществляется в

размер причиненного ущерба (но не более установленной страховой суммы или лимита возмещения) и определяется на основании представленных Страхователем документов, подтверждающих размер понесенных расходов в размере:

- стоимости работ на замену личинки на аналогичную по назначению, качеству и эксплуатационно-техническим характеристикам;
- стоимости работ на замену замка на аналогичный по назначению, качеству и эксплуатационно-техническим характеристикам - в случае невозможности замены личинки без замены замка;
- стоимости личинки замка или замка, аналогичных по назначению, качеству и эксплуатационно-техническим характеристикам;
- понесенных Страхователем расходов на восстановление документов (водительского удостоверения, паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта гражданина РФ, свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта транспортного средства);
- понесенных Страхователем расходов в связи с потерей ключей от транспортного средства, направленных на восстановление (повторное изготовление) ключей, в том числе расходов на перепрограммирование иммобилайзера и замену замка зажигания (данный пункт применяется если соответствующий риск включен в Полис).

8.3. В случае повреждения или гибели багажа страховая выплата осуществляется в размере расходов, необходимых для восстановления багажа до состояния, в котором он находился непосредственно перед наступлением страхового случая, без учета износа, но не более установленной страховой суммы или лимита возмещения.

9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

9.1. В соответствии с настоящими Условиями не является страховым случаем повреждение, гибель багажа:

- находящихся вне застрахованного ТС;
- в результате перемещения внутри застрахованного ТС перевозимых предметов (груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием страхового случая по риску «Ущерб», «Ущерб в результате ДТП по чужой вине» «миникаско»;
- во время погрузки в застрахованное ТС или выгрузке из застрахованного ТС;
- в результате события с застрахованным ТС, которое не является страховым случаем в соответствии с Правилами страхования или Договором страхования, или по которому Страховщиком отказано в страховой выплате;
- не подлежащего страхованию в соответствии с настоящими Условиями.

9.2. В соответствии с настоящими Условиями не является страховым случаем гибель (утрата) личных вещей, не подлежащих страхованию в соответствии с настоящими Условиями.

9.3. Иные исключения из страхования предусмотрены Разделом 5 Правил страхования.

9.4. Страховщик также отказывает в страховой выплате в случаях, предусмотренных Разделом 5 Правил страхования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ ВОДИТЕЛЯ И ПассажиРОВ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Дополнительные условия страхования от несчастного случая водителя и пассажиров транспортного средства (далее - Условия) являются Приложением №3 к Правилам страхования транспортных средств № 85 (далее - Правила страхования) и определяют особенности страхования от несчастного случая водителя и пассажиров застрахованного ТС.
- 1.2. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Правил страхования и применяются по Договору страхования совместно с ними, если Договором страхования прямо не предусмотрено иное.
- 1.3. В случае противоречий между отдельными положениями Правил страхования и настоящих Условий применяются соответствующие положения настоящих Условий.
- 1.4. Все, что не урегулировано настоящими Условиями, подлежит урегулированию в соответствии с Договором страхования, Правилами страхования и действующим законодательством РФ.
- 1.5. Определения, используемые в настоящих Условиях:
- Травма (телесное повреждение) – нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей организма Застрахованного лица (повреждение организма), наступившее вследствие ДТП, произошедшего в течение срока страхования и предусмотренное Таблицей размеров страховых выплат.
 - Таблица размеров страховых выплат – предусмотренная в Приложении № 1 к настоящим Условиям или в приложении к конкретному Договору страхования Таблица с указанием наименования Травм (телесных повреждений) и соответствующим им процентов от страховой суммы, подлежащих выплате при наступлении страхового случая по риску «Травма в результате ДТП».
- 1.6. Остальные определения, используемые в настоящих Условиях, подлежат трактованию в соответствии с Правилами страхования или действующим законодательством РФ.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

- 2.1. Субъектами страхования в соответствии с настоящими Правилами являются Страховщик, Страхователь, Выгодоприобретатель и Застрахованное лицо.
- 2.2. Страховщик и Страхователь определяются в соответствии с Разделом 2 Правил страхования.
- 2.3. Выгодоприобретателем является Застрахованное лицо, а в случае смерти Застрахованного лица - его наследники.
- 2.4. Застрахованными лицами являются Водитель ТС, указанный в Договоре страхования в качестве лица, допущенного к управлению ТС, а также Пассажиры ТС.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

- 3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с причинением вреда его здоровью в результате ДТП с застрахованным ТС.

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

- 4.1. В соответствии с настоящими Условиями могут быть застрахованы следующие риски:
- 4.1.1. Смерть Застрахованного лица в результате ДТП с застрахованным ТС в течение срока действия страхования по Договору страхования.
- 4.1.2. «Травмы в результате ДТП» - получение Застрахованным лицом Травмы из числа предусмотренных Таблицей выплат страхового обеспечения, в результате ДТП с застрахованным ТС, произошедшего в течение срока страхования по Договору страхования.
- 4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

- 5.1. Страховая сумма устанавливается в Договоре страхования по соглашению Сторон.
- 5.2. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.
- 5.3. Если Договором страхования прямо не предусмотрено иное, страховая сумма является агрегатной и устанавливается единой в отношении всех Застрахованных лиц.
- 5.4. Порядок определения страховой премии, ее оплаты и последствия неоплаты страховой премии (очередного взноса) определяются в соответствии с Разделом 8 Правил страхования.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

- 6.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (Застрахованное лицо, законный представитель Застрахованного лица) обязан:
- 6.1.1. Незамедлительно, как только это стало возможным, сообщить Страховщику (представителю Страховщика) по телефону, указанному в Договоре страхования, следующие сведения:
- номер Договора страхования;
 - фамилию, имя, отчество Страхователя и Застрахованного лица;
 - марку, модель, государственный регистрационный знак ТС;
 - обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая;
 - характер телесных повреждений (травмы).
- 6.1.2. Согласовать со Страховщиком (представителем Страховщика) порядок действий и далее выполнять указания Страховщика (представителя Страховщика), если они были получены.
- 6.2. Страхователь (Застрахованное лицо, законный представитель Застрахованного лица, Выгодоприобретатель) для получения страховой выплаты обязан письменно заявить Страховщику о произошедшем событии и представить Страховщику документы, предусмотренные Разделом 7 настоящих Условий.

7. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

- 7.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Застрахованное лицо или его законный представитель, Выгодоприобретатель) письменно сообщает Страховщику о произошедшем событии и предоставляет Страховщику или его представителю следующие документы:
- 7.1.1. Договор страхования (включая все дополнительные соглашения) и документы, подтверждающие оплату страховой премии
- 7.1.2. документы, удостоверяющие личность Страхователя (Застрахованного лица, его законного представителя, Выгодоприобретателя);
- 7.1.3. документ о смене фамилии, имени, отчества Страхователя (Застрахованного лица, его законного представителя, Выгодоприобретателя) в случае таких изменений (свидетельство о браке или свидетельство о смене фамилии, имени, отчества);
- 7.1.4. свидетельство о рождении (в случае, когда Застрахованное лицо является несовершеннолетним);
- 7.1.5. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя (Застрахованного лица, его законного представителя, Выгодоприобретателя) на представление его интересов в страховой организации и получение страховой выплаты;
- 7.1.6. документы, подтверждающие факт и обстоятельства наступления ДТП с застрахованным ТС, имеющего признаки страхового случая, предусмотренные п. 12.5 Правил страхования (в зависимости от характера произошедшего события);
- 7.1.7. банковские реквизиты Страхователя (Застрахованного лица, его законного представителя, Выгодоприобретателя), если страховая выплата производится путем безналичного расчета.
- 7.2. Для получения страховой выплаты в случае смерти Застрахованного лица, помимо документов, указанных в п.7.1 настоящих Условий необходимо предоставить:
- свидетельство о смерти Застрахованного лица, выданное органом ЗАГС (нотариально заверенная копия или оригинал);
 - медицинское свидетельство о смерти Застрахованного лица (при наличии);
 - справку о смерти Застрахованного лица (при наличии);
 - копию протокола патологоанатомического исследования или акты судебно-медицинского и судебно-химического исследования (если вскрытие не проводилось – соответствующую справку из медицинского учреждения);
 - копию посмертного эпикриза (если смерть наступила в медицинском учреждении);
 - свидетельство о праве на наследство в части получения страховой выплаты.

7.3. Для получения выплаты по риску «Травмы в результате ДТП», помимо документов, указанных в п.7.1 настоящих Условий необходимо предоставить:

- выписку(-и) из медицинской(-их) карты(-т) больного с информацией об анамнезе, дате обращения, диагнозе, дате получения травмы (заболевания), проведенном обследовании, лечении и сроках лечения;
- заключение медицинской экспертизы о степени вреда, причиненного здоровью Застрахованного лица, если Страховщик не имел возможности организовать проведение такой экспертизы и такая экспертиза не проводилась государственным компетентным органом.

8. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

8.1. Страховая выплата производится в денежной форме после предоставления Страховщику всех необходимых документов, предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) в соответствии с Разделом 7 настоящих Условий и признания события страховым случаем.

8.2. Страховая выплата производится в виде единовременного платежа в размере, установленном Условиями страхования, с учетом положений, предусмотренных Договором страхования.

8.2.1. В случае признания смерти Застрахованного лица страховым случаем страховая выплата производится в размере 100% от страховой суммы. В случае признания смерти нескольких Застрахованных лиц в результате страхового случая выплата производится в размере не более страховой суммы пропорционально количеству умерших в результате ДТП Застрахованных лиц.

8.2.2. В случае признания травмы Застрахованного лица страховым случаем по риску «Травма в результате ДТП» выплата производится в проценте от страховой суммы, установленном в «Таблице размеров страховой выплаты в случае травмы Застрахованного лица в результате ДТП» для соответствующего вида полученной травмы.

8.3. Страховая выплата производится Застрахованному лицу или его законному представителю (за исключением случаев смерти Застрахованного лица).

8.4. В случае смерти Застрахованного лица до получения им страховой выплаты, страховая выплата осуществляется его наследникам в установленном законом порядке.

8.5. Лица, виновные в умышленном причинении Застрахованному лицу телесных повреждений (травм), повлекших его смерть, не являются Выгодоприобретателями по Договору страхования.

8.6. В случае признания судом Застрахованного лица умершим, страховая выплата производится в случае если в решении суда указано, что Застрахованное лицо пропало без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, и день его исчезновения или предполагаемой гибели приходится на срок страхования. В случае признания судом Застрахованного лица безвестно отсутствующим страховая выплата не производится.

9. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ

9.1. Не являются страховыми случаями события, наступившие в результате:

9.1.1. нахождения Застрахованного лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения;

9.1.2. перемещения внутри застрахованного ТС перевозимых предметов (груза или иного имущества), если такое перемещение не явилось следствием ДТП;

9.1.3. совершения Застрахованным лицом покушения на самоубийство с использованием застрахованного ТС;

9.1.4. совершения Застрахованным лицом самоубийства с использованием застрахованного ТС, если к этому времени Договор страхования действовал менее двух лет или продлевался таким образом, что страхование не действовало непрерывно в течение двух лет.

9.2. Не являются страховыми случаями:

9.2.1. смерть, причинение вреда здоровью или телесные повреждения (травмы) Застрахованного лица, находящиеся в причинно-следственной связи с телесными повреждениями (травмами), полученными до вступления страхования, обусловленного Договором страхования, в силу;

9.2.2. смерть, причинение вреда здоровью или телесные повреждения (травмы) лиц, не являющихся Застрахованными лицами в соответствии с настоящими Условиями;

9.2.3. травмы застрахованного лица, не указанные в Таблице размеров страховых выплат.

9.3. Иные исключения из страхования предусмотрены Разделом 5 Правил страхования.

9.4. Страховщик также отказывает в страховой выплате в случаях, предусмотренных Разделом 5 Правил страхования.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	Кости черепа, нервная система	
1.	Перелом костей черепа: а) наружной пластинки костей свода, б) свода, в) основания, г) свода и основания.	5 15 20 25
2.	Внутричерепные травматические гематомы: а) субарахноидальное кровоизлияние, б) эпидуральная гематома, в) субдуральная, внутримозговая гематомы, г) эпидуральная и субдуральная (внутримозговая) гематомы.	5 10 15 20
3.	Повреждения головного мозга: а) сотрясение головного мозга при сроке лечения 10 и более дней при подтверждении диагноза врачом-неврологом и наличии электроэнцефалограммы мозга (предоставление электроэнцефалограммы мозга не обязательно, в случае если диагноз подтвержден другими объективными данными), б) ушиб головного мозга, в) не удаленные инородные тела полости черепа (за исключением шовного и пластического материала), г) разможнение вещества головного мозга (без указания симптоматики). Примечания: 1. Если в связи с черепно-мозговой травмой проводились оперативные вмешательства на костях черепа, головном мозге и его оболочках, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно. 2. В том случае, когда в результате одной травмы наступят повреждения, перечисленные в данной статье, страховая выплата производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое повреждение. 3. При изолированном повреждении головного мозга и выплате по ст. 3, статья 60а) не применяется.	3 10 15 50
4.	Повреждение нервной системы (травматическое, токсическое, гипоксическое), повлекшее за собой: а) верхний или нижний монопарез (парез одной верхней или нижней конечности), б) геми- или парапарез (парез обеих верхних или обеих нижних конечностей, парез правых или левых конечностей), амнезию (потерю памяти), в) моноплегию (паралич одной конечности),	30 40 60 70

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	г) тетрапарез (парез верхних и нижних конечностей), нарушение координации движений, слабоумие (деменцию), д) геми-, пара- или тетраплегию, афазию (потерю речи), декортикацию, нарушение функции тазовых органов. Примечания: 1. Страховая выплата в связи с последствиями травмы нервной системы, указанными в ст.4, производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелые последствия травмы, в том случае, если они установлены лечебно-профилактическим учреждением не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы, при условии сохранения диагноза (подтвержденного неврологом) и отсутствия положительной динамики. При этом страховая выплата производится дополнительно к страховой выплате, ранее произведенной в связи со страховыми событиями, приведшими к поражению нервной системы. Общая сумма выплат не может превышать 100%. 2. В том случае, если Застрахованным представлены справки о лечении по поводу травмы и ее осложнений, страховая выплата производится по статьям 1, 2, 3, 5, 6 и ст.4 путем суммирования. 3. При снижении остроты зрения или понижении слуха в результате черепно-мозговой травмы страховая выплата производится с учетом этой травмы и указанных осложнений по соответствующим статьям путем суммирования.	100
5.	Периферическое повреждение одного или нескольких черепно-мозговых нервов Примечание: если повреждение черепно-мозговых нервов наступило при переломе основания черепа, страховая выплата производится по ст.1; ст.5 при этом не применяется.	10
6.	Повреждение спинного мозга на любом уровне, конского хвоста, полиомиелит, без указания симптомов: а) ушиб, б) сдавление, гематомиилия, полиомиелит, в) частичный разрыв, г) полный перерыв спинного мозга. Примечания: 1. В том случае, если страховая выплата осуществлена по ст.6 (а, б, в, г), а в дальнейшем возникли осложнения, перечисленные в ст.4 и подтвержденные справкой лечебно-профилактического учреждения, страховая выплата по ст.4 производится дополнительно к выплаченной ранее. 2. Если в связи с травмой позвоночника и спинного мозга проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 15% страховой суммы однократно.	10 30 50 100
7.	Травматические невриты на одной конечности (за исключением невритов пальцевых нервов).	3
8.	Повреждение (перерыв, ранение) шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений: а) травматический плексит, б) частичный разрыв сплетения, в) перерыв сплетения. Примечания: 1. Ст.7 и 8 одновременно не применяются.	10 35 60

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	2. Невралгии, невропатии, возникшие в связи с травмой, не дают основания для страховой выплаты.	
9.	Перерыв нервов: а) ветвей лучевого, локтевого, срединного (пальцевых нервов) на кисти, б) одного: лучевого, локтевого или срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового или большеберцового, в) двух и более: лучевого, локтевого, срединного на уровне лучезапястного сустава и предплечья; малоберцового и большеберцового нервов, г) одного: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного или бедренного, д) двух и более: подмышечного, лучевого, локтевого, срединного - на уровне локтевого сустава и плеча, седалищного и бедренного. Примечание: повреждение нервов на уровне стопы, пальцев стопы и пальцев кисти не дает оснований для страховой выплаты.	5 10 20 25 40
	Органы зрения	
10.	Паралич аккомодации одного глаза.	15
11.	Гемиянопия (выпадение половины поля зрения одного глаза), повреждение мышц глазного яблока (травматическое косоглазие, птоз, диплопия).	15
12.	Сужение поля зрения одного глаза: а) неконцентрическое, б) концентрическое.	5 7
13.	Пульсирующий экзофтальм одного глаза: а) умеренно выраженный, б) значительно выраженный, в) резко выраженный.	10 15 20
14.	Повреждение одного глаза, не повлекшее за собой снижения остроты зрения: а) непроникающее ранение глазного яблока, гифема, б) проникающее ранение глазного яблока, ожоги II, III степени, гемофтальм. Примечания: 1. Ожоги глаза без указания степени, а также ожоги глаза I степени, не повлекшие за собой патологических изменений, не дают оснований для страховой выплаты. 2. В том случае, если повреждения, перечисленные в ст.14, повлекут за собой снижение остроты зрения, страховая выплата производится в соответствии со ст.20. Статья 14 при этом не применяется. Если же в связи с повреждением глазного яблока произведена страховая выплата по ст.14, а в дальнейшем травма осложнилась снижением остроты зрения и это дает основание для страховой выплаты в большем размере, то выплате подлежит разница между указанными суммами. 3. Поверхностные инородные тела на оболочках глаза не дают оснований для страховой выплаты.	3 5
15.	Повреждение слезопроводящих путей одного глаза: а) не повлекшее за собой нарушения функции слезопроводящих путей,	5 10

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	б) повлекшее за собой нарушение функции слезопроводящих путей, в) травматический дакриоцистит.	15
16.	Последствия травмы глаза: а) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит. б) дефект радужной оболочки, смещение хрусталика, изменение формы зрачка, трихиаз (неправильный рост ресниц), заворот века, неудаленные инородные тела в глазном яблоке и тканях глазницы, рубцы оболочек глазного яблока и век (за исключением кожи). Примечания: 1. Если в результате одной травмы наступят несколько патологических изменений, перечисленных в ст.16, страховая выплата производится с учетом наиболее тяжелого последствия однократно. 2. В том случае, если врач-окулист не ранее чем через 3 месяца после травмы глаза установит, что имеются патологические изменения, перечисленные в ст.10, 11, 12, 13, 15б, 16, и снижение остроты зрения, страховая выплата производится с учетом всех последствий путем суммирования, но не более 50% за один глаз.	5 10
17.	Повреждение глаза (глаз), повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза или обоих глаз, обладавших зрением не ниже 0,01.	100
18.	Удаление в результате травмы глазного яблока слепого глаза.	10
19.	Перелом орбиты.	10
20.	Снижение остроты зрения в результате несчастного случая (в соответствии с Таблицей №2). Примечания: 1. Решение о страховой выплате в связи со снижением в результате травмы остроты зрения и другими последствиями принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к врачу-окулисту для определения остроты зрения обоих глаз (без учета коррекции) и других последствий перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть произведена страховая выплата с учетом факта травмы по ст.14, 15а, 19. 2. Если сведения об остроте зрения поврежденного глаза до травмы отсутствуют, то условно следует считать, что она была такой же, как неповрежденного. Однако, если острота зрения неповрежденного глаза окажется ниже, чем поврежденного, условно следует считать, что острота зрения поврежденного глаза равнялась 1,0. 3. Если в результате травмы были повреждены оба глаза и сведения об их зрении до травмы отсутствуют, следует условно считать, что острота зрения их составляла 1,0. 4. В том случае, если в связи с посттравматическим снижением остроты зрения был имплантирован искусственный хрусталик или применена корректирующая линза, страховая выплата производится с учетом остроты зрения до операции. 5. К полной слепоте (0,0) приравнивается острота зрения ниже 0,01 и до светоощущения (счет пальцев у лица) 6.	

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
Органы слуха		
21.	Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой: а) перелом хряща, б) отсутствие до 1/3 части ушной раковины или ее деформацию, в) отсутствие 1/3 - 1/2 части ушной раковины, г) отсутствие более 1/2 части ушной раковины. Примечание: Решение о страховой выплате по ст.21 (б, в, г) принимается на основании данных освидетельствования, проведенного после заживления раны. Если страховая выплата произведена по ст.21, выплата по ст.60а) не производится.	3 5 10 30
22.	Повреждение одного уха, повлекшее за собой снижение слуха: а) на 30-50 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц, б) на 60-80 дБ на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц, в) полная глухота. Примечание: Решение о страховой выплате в связи со снижением слуха в результате травмы принимается после окончания лечения, но не ранее 3 месяцев со дня травмы. По истечении этого срока застрахованный направляется к ЛОР-специалисту для определения последствий перенесенного повреждения. В таких случаях предварительно может быть произведена страховая выплата с учетом факта травмы по ст.23 (если имеются основания).	5 10 25
23.	Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы, и не повлекший за собой снижения слуха. Примечания: 1. Если в результате травмы произошел разрыв барабанной перепонки и наступило снижение слуха, страховая выплата производится по статье 22. Статья 23 при этом не применяется. 2. Если выплата по ст.23 была произведена, а в дальнейшем травма осложнилась снижением слуха и это дает основание для страховой выплаты в большем размере, то выплате подлежит разница между указанными суммами. 3. Если разрыв барабанной перепонки произошел в результате перелома основания черепа (средняя черепная ямка), ст.23 не применяется.	2
Дыхательная система		
24.	Перелом, вывих костей, хряща носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи, решетчатой кости. Примечание: если в связи с переломом, вывихом костей, хряща носа наступит его деформация и это будет подтверждено справкой лечебно-профилактического учреждения и результатами освидетельствования, страховая выплата производится по ст.24 и 56 (если имеются основания для применения этой статьи) путем суммирования.	5
25.	Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, инородное тело (тела) грудной полости: а) с одной стороны, б) с двух сторон. Примечания: 1. Пневмония, развившаяся в период лечения травмы или после оперативного вмешательства, произведенного по поводу травмы (за исключением повреждений грудной клетки и	5 10

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	органов грудной полости), не дает оснований для страховой выплаты. 2. Если переломы ребер, грудины повлекли за собой осложнения, предусмотренные ст.25, страховая выплата по этой статье производится дополнительно к ст. 27, 28.	
26.	Повреждение грудной клетки и ее органов, повлекшее за собой: а) легочную недостаточность (по истечении 3 месяцев со дня травмы), б) удаление доли, части легкого (двух долей, сегментов), в) удаление одного легкого. Примечание: после страховой выплаты по ст.26 (б, в) выплата по ст.26а не производится.	10 40 60
27.	Перелом грудины.	5
28.	Перелом ребер: а) перелом костной части каждого ребра, б) перелом хрящевой части каждого ребра. Примечания: 1. При переломе ребер во время реанимационных мероприятий страховая выплата производится на общих основаниях. 2. Если в справках, полученных из разных лечебно-профилактических учреждений, будет указано различное количество поврежденных ребер, страховая выплата осуществляется с учетом большего числа ребер.	2 2
29.	Проникающее ранение грудной клетки, торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, произведенные в связи с травмой: а) торакоскопия, торакоцентез, проникающее ранение без повреждения органов грудной полости, не потребовавшее проведения торакотомии, б) торакотомия при отсутствии повреждения органов грудной полости, в) торакотомия при повреждении органов грудной полости, г) повторные торакотомии (независимо от их количества). Примечания: 1. Если в связи с повреждением грудной клетки и ее органов было произведено удаление легкого или его части, страховая выплата осуществляется в соответствии со ст.26; ст.29 при этом не применяется; ст.29 и 25 одновременно не применяются. 2. Если в связи с травмой грудной полости проводились торакоскопия, торакоцентез, торакотомия, страховая выплата осуществляется с учетом наиболее сложного вмешательства однократно.	5 10 15 2
30.	Повреждение гортани, трахеи, щитовидного хряща, перелом подъязычной кости, ожог верхних дыхательных путей, не повлекшие за собой нарушения функции. Примечание: если в связи с травмой проводилась бронхоскопия, трахеостомия (трахеотомия), дополнительно выплачивается 1% от страховой суммы.	5
31.	Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой: а) осиплость или потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 3 месяцев после травмы, б) потерю голоса, ношение трахеостомической трубки в течение не менее 6 месяцев после травмы.	10 20

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	Примечание: страховая выплата по ст.31 выплачивается дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой по ст.30. Если травма повлекла за собой нарушение функции гортани или трахеи, необходимо получить заключение специалиста по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится по ст.30.	
	Сердечно-сосудистая система	
32.	Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, не повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность.	10
33.	Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно-сосудистую недостаточность: а) I степени, б) II - III степени. Примечание: если в медицинской справке не указана степень сердечно-сосудистой недостаточности, страховая выплата производится по ст.33а.	10 25
34.	Повреждение крупных периферических сосудов (не повлекшее за собой нарушения кровообращения) на уровне до (включительно): а) предплечья, голени, б) плеча, бедра.	5 10
35.	Нарушение кровообращения органа или системы развившееся вследствие повреждения соответствующих крупных периферических сосудов. Примечания: 1. К крупным магистральным сосудам следует относить: аорту, легочную, безымянную, сонные артерии, внутренние яремные вены, верхнюю и нижнюю полые вены, воротную вену, а также магистральные сосуды, обеспечивающие кровообращение внутренних органов. К крупным периферическим сосудам следует относить: подключичные, подмышечные, плечевые, локтевые и лучевые артерии, подвздошные, бедренные, подколенные, передние и задние большеберцовые артерии; плечеголовные, подключичные, подмышечные, бедренные и подколенные вены. 2. Если страхователь в своем заявлении указал, что травма повлекла за собой нарушение функции сердечно-сосудистой системы, необходимо получить заключение специалиста. 3. Страховая выплата по ст.33, 35 производится дополнительно, если указанные в этих статьях осложнения травмы будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 3 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. Ранее этого срока выплата производится по ст. 32, 34. 4. Если в связи с повреждением крупных сосудов проводились операции с целью восстановления сосудистого русла, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы.	20
	Органы пищеварения	
36.	Перелом верхней челюсти, скуловой кости или нижней челюсти, вывих челюсти: а) перелом одной кости, вывих челюсти,	5

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	б) перелом двух и более костей или двойной перелом одной кости. Примечания: 1. При переломе челюсти, случайно наступившем во время стоматологических манипуляций, страховая выплата производится на общих основаниях. 2. Перелом альвеолярного отростка, наступивший при потере зубов, не дает оснований для страховой выплаты. 3. Если в связи с травмой челюстей, скуловых костей проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно.	10
37.	Привычный вывих челюсти. Примечание: при привычном вывихе нижней челюсти страховая выплата производится дополнительно к страховой выплате, произведенной по ст.36, если это осложнение наступило в результате травмы, полученной в период страхования, и в течение 3 лет после нее. При рецидивах привычного вывиха челюсти страховая выплата не производится.	10
38.	Повреждение челюсти, повлекшее за собой отсутствие: а) части челюсти (за исключением альвеолярного отростка), б) челюсти. Примечания: 1. При выплате страховой суммы в связи с отсутствием челюсти (части челюсти) учтена и потеря зубов, независимо от их количества. 2. В тех случаях, когда травма челюсти сопровождалась повреждением других органов ротовой полости, процент страховой выплаты определяется с учетом этих повреждений по соответствующим статьям путем суммирования 3. При страховой выплате по ст.38 дополнительная страховая выплата за оперативные вмешательства не производится.	40 80
39.	Повреждение языка, полости рта (ранение, ожог, обморожение), повлекшее за собой образование рубцов (независимо от их размера).	3
40.	Повреждение языка, повлекшее за собой: а) отсутствие кончика языка, б) отсутствие дистальной трети языка, в) отсутствие языка на уровне средней трети, г) отсутствие языка на уровне корня или полное отсутствие языка.	10 15 30 60
41.	Повреждение не пораженных заболеваниями (пародонтозом, периодонтитом, кариесом и др.) зубов, повлекшее за собой: а) перелом, потерю 1 зуба (перелом и потеря зуба считается с 1/4 коронки и более), б) перелом, потерю 2–3 зубов, в) перелом, потерю 4–8 зубов, г) перелом, потерю 9-12 зубов, д) перелом, потерю 13 и более зубов. Примечание. 1. При переломе или потере в результате травмы зубов с несъемными протезами страховая сумма выплачивается с учетом потери только опорных зубов. При повреждении в результате травмы съемных протезов страховая сумма не выплачивается. 2. При потере или переломе молочных зубов у детей до 5 лет	3 5 10 15 20

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	страховая сумма выплачивается на общих основаниях. 3. В том случае, если повреждение 2 и более зубов по одному страховому событию сопровождается иными повреждениями области головы, то страховая выплата производится только по одной из соответствующих статей настоящей Таблицы, по которой % выплат по полученным повреждениям выше. 4. Если в связи с травмой зуба было выплачено страховое пособие, а в дальнейшем этот зуб был удален, страховая выплата по потере данного зуба дополнительно не производится. 5. Если перелом зуба произошел с зубом, ранее леченным по поводу глубокого кариеса, то зуб считается неполноценным и выплата уменьшается на 1% за каждый неполноценный зуб. 6. Для получения страховой выплаты необходимо предоставить заключение стоматолога по поводу наличия поражения пострадавших зубов какими-либо заболеваниями, а также с указанием % или доли повреждения коронки каждого зуба. В случае не предоставления указанной информации Страховщик имеет право отказать в выплате по настоящему пункту таблицы.	
42.	Повреждение (ранение, разрыв, ожог) глотки, пищевода, желудка, кишечника, а также эзофагогастростомия, произведенная в связи с этими повреждениями или с целью удаления инородных тел пищевода, желудка, не повлекшее за собой функциональных нарушений.	5
43.	Повреждение (ранение, разрыв, ожог) пищевода, вызвавшее: а) сужение пищевода, б) непроходимость пищевода (при наличии гастростомы), а также состояние после пластики пищевода. Примечание: процент страховой суммы, подлежащей выплате по ст.43, определяется не ранее чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится предварительно по ст.42 и этот процент вычитается при принятии окончательного решения.	40 100
44.	Повреждение (разрыв, ожог, ранение) органов пищеварения, повлекшее за собой: а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, энтерит, колит, проктит, парапроктит, б) рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия, в) спаечную болезнь, состояние после операции по поводу спаечной непроходимости, г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы, д) противоестественный задний проход (колостома). Примечания: 1. При осложнениях травмы, предусмотренных в подпунктах «а», «б», «в», страховая выплата производится при условии, что эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы, а предусмотренные в подпунктах «г» и «д» - по истечении 6 месяцев после травмы. Указанные осложнения травмы признаются только в том случае, если они подтверждены справкой лечебно-профилактического учреждения. Ранее этих сроков страховая	5 15 25 50 80

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	выплата производится по ст.42 и этот процент не вычитается при принятии окончательного решения. 2. Если в результате одной травмы возникнут осложнения, перечисленные в одном подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако если возникли патологические изменения, перечисленные в разных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них путем суммирования.	
45.	Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если операция проводилась в связи с травмой, или состояние после операции по поводу такой грыжи. Примечания: 1. Страховая выплата по ст.45 выплачивается дополнительно к страховой выплате, определенной в связи с травмой органов живота, если она явилась прямым последствием этой травмы. 2. Грыжи живота (пупочные, белой линии, паховые и пахово-мошоночные), возникшие в результате поднятия тяжести, не дают оснований для страховой выплаты.	10
46.	Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой: а) подкапсульный разрыв печени, не потребовавший оперативного вмешательства, гепатит, сывороточный гепатит, развившийся непосредственно в связи с травмой, гепатоз, б) печеночную недостаточность.	5 10
47.	Повреждение печени, желчного пузыря, повлекшее за собой: а) ушивание разрывов печени или удаление желчного пузыря, б) ушивание разрывов печени и удаление желчного пузыря, в) удаление части печени, г) удаление части печени и желчного пузыря.	15 20 25 35
48.	Повреждение селезенки, повлекшее за собой: а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства, б) удаление селезенки.	5 30
49.	Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брыжейки, повлекшее за собой: а) образование ложной кисты поджелудочной железы, б) резекцию желудка, кишечника, поджелудочной железы, в) удаление желудка. Примечание: при последствиях травмы, перечисленных в одном подпункте, страховая выплата производится однократно. Однако если травма различных органов повлечет за собой осложнения, указанные в различных подпунктах, страховая выплата производится с учетом каждого из них путем суммирования.	20 30 60
50.	Повреждение органов живота, в связи с которым произведены: а) лапароскопия (лапароцентез), б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом), в) лапаротомия при повреждении органов живота (в том числе с лапароскопией, лапароцентезом), г) повторные лапаротомии (независимо от их количества). Примечания:	5 10 15 5

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	1. Если в связи с травмой органов живота имеются основания для страховой выплаты по ст.46-49, статья 50 (кроме подпункта «г») не применяется. 2. Если в результате одной травмы будут повреждены различные органы брюшной полости, из которых один или несколько будут удалены, а другой (другие) ушиты, страховая выплата производится по соответствующим статьям и ст.50в) однократно. 3. В том случае, когда в результате одной травмы будут повреждены органы пищеварительной, мочевыделительной или половой системы (без их удаления), дополнительно производится страховая выплата по ст.54.	
	Мочевыделительная и половая системы	
51.	Повреждение почки, повлекшее за собой: а) ушиб почки, подкапсульный разрыв почки, не потребовавший оперативного вмешательства, б) удаление части почки, в) удаление почки.	5 30 60
52.	Повреждение органов мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала), повлекшее за собой: а) цистит, уретрит, б) острую почечную недостаточность, пиелит, пиелостаз, в) уменьшение объема мочевого пузыря, г) гломерулонефрит, пиелонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала, д) синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз, краш-синдром, синдром размоложения) сопровождающийся острой почечной недостаточностью, е) хроническую почечную недостаточность, не требующую регулярного гемодиализа, ж) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполювые свищи; хроническую почечную недостаточность, требующую регулярного гемодиализа. Примечания: 1. Если в результате травмы наступит нарушение функции нескольких органов мочевыделительной системы, процент страховой выплаты определяется по одному из подпунктов ст.52, учитывающему наиболее тяжелое последствие повреждения. 2. Страховая выплата в связи с последствиями травмы, перечисленными в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» ст.52, производится в том случае, если эти осложнения имеются по истечении 3 месяцев после травмы. Ранее этого срока страховая выплата производится по ст.51 или 54 и этот процент не вычитается при принятии окончательного решения.	5 10 15 25 30 35 40
53.	Оперативные вмешательства, произведенные в связи с травмой органов мочевыделительной системы: а) цистостомия, б) при подозрении на повреждение органов, в) при повреждении органов, г) повторные операции, произведенные в связи с травмой (независимо от их количества).	5 10 15 5

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	Примечание: если в связи с травмой было произведено удаление почки или ее части, страховая выплата производится по ст.51,ст.53 при этом не применяется.	
54.	Повреждение органов половой и мочевыделительной системы: ранение, разрыв, ожог, обморожение.	5
55.	Повреждение половой системы, повлекшее за собой: а) удаление одного яичника, маточной трубы, яичка, б) удаление обоих яичников, обеих маточных труб, обоих яичек, части полового члена, в) потерю матки у женщин в возрасте: до 40 лет с 40 до 50 лет 50 лет и старше, г) потерю полового члена и обоих яичек.	15 30 50 30 15 50
	Мягкие ткани	
56.	Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области, ушных раковин, повлекшее за собой после заживления: а) образование рубцов площадью от 0,5 до 1,0 см ² , б) образование рубцов площадью 1,0 см ² и более или длиной от 5 до 14 см, в) образование рубцов длиной от 14 до 20 см, г) образование рубцов длиной от 20 до 30 см, д) образование рубцов длиной более 30 см. Примечания: 1. Если в связи с переломом костей лицевого черепа со смещением отломков была произведена операция (открытая репозиция), вследствие чего на лице образовался рубец, страховая выплата производится с учетом перелома и послеоперационного рубца, если этот рубец нарушает косметику, в той или иной степени. 2. Если в результате повреждения мягких тканей лица, переднебоковой поверхности шеи, подчелюстной области образовался рубец или пигментное пятно и в связи с этим была выплачена соответствующая часть страховой суммы, а затем застрахованный получил повторную травму, повлекшую за собой образование новых рубцов (пигментных пятен), страховая выплата производится с учетом последствий повторной травмы.	3 5 10 30 55
57.	Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой после заживления образование рубцов площадью: а) от 2,0 до 5,0 см ² или длиной 5 см и более, б) от 5 см ² до 0,5% поверхности тела, в) свыше 0,5% до 2%, г) свыше 2% до 4%, д) свыше 4% до 6%, е) свыше 6% до 8%, ж) свыше 8% до 10%, з) свыше 10% до 15%, и) свыше 15% от поверхности тела. Примечания:	3 5 10 15 20 25 30 35 40

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	1. 1% поверхности тела исследуемого равен площади ладонной поверхности его кисти и пальцев. Эта площадь определяется в квадратных сантиметрах путем умножения длины кисти, измеряемой от лучезапястного сустава до верхушки ногтевой фаланги III пальца, на ее ширину, измеряемую на уровне головок II-V пястных костей (без учета I пальца). 2. При определении площади рубцов следует учитывать и рубцы, образовавшиеся на месте взятия кожного трансплантата для замещения дефекта пораженного участка кожи. 3. Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.), ст.57 не применяется.	
58.	Термические или химические ожоги (в соответствии с Таблицами №3.1, №3.2). Примечание: 1. Если ожоги сопровождаются ожогом дыхательных путей, то дополнительно выплачивается 20%; 2. Если в медицинской документации не указан % каждой степени ожогов, то расчет производится по минимальной из указанных степеней. 3. При применении данной статьи - статьи 56 и 57 не применяются. 4. При ожогах промежности размер страховой выплаты увеличивается на 5%. 5. При развитии ожоговой болезни, ожоговом шоке дополнительно выплачивается 5%. 6. Если страховая выплата производится за оперативное вмешательство (при открытых повреждениях, при пластике сухожилий, сшивании сосудов, нервов и др.), ст.58 не применяется.	
59.	Обморожения лица, ушных раковин, конечностей (в соответствии с Таблицей № 4). Примечания: 1. Если страховая выплата производится по ст. 59, статьи 55 и 56 не применяются. 2. Если производится выплата за ампутацию поврежденного в результате обморожения органа, ст. 59 не применяется.	
60.	Повреждение мягких тканей: а) ушибы мягких тканей, повлекшие наступление временной нетрудоспособности свыше 10 дней, б) удаленные инородные тела, в) мышечная грыжа, посттравматический периостит, нерассосавшаяся гематома площадью не менее 2 кв. см, г) растяжение мышц, растяжение или разрыв связочного аппарата крупных суставов (локтевого, коленного, плечевого, тазобедренного, лучезапястного, голеностопного), мелких суставов (суставов плюсовых, пястных костей, фаланг пальцев) одной конечности и других не указанных суставов (в т.ч. височно-нижнечелюстного) при лечении свыше 10 дней, д) разрыв сухожилия, разрыв мышц одной области, е) взятие ауто трансплантата из другого отдела опорно-двигательного аппарата.	1 2 3 1 2 5

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	Примечания: 1. Страховая сумма в связи с нерассосавшейся гематомой, мышечной грыжей или посттравматическим периоститом выплачивается в том случае, если эти осложнения травмы имеются по истечении 1 месяца со дня травмы. 2. Ссадины и кровоподтеки оплате не подлежат. 3. Выплата за ушибы (п.60а) производится только при длительности лечения свыше 10 дней и вне зависимости от количества поврежденных областей.	
	Позвоночник	
61.	Перелом, переломо-вывих или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков (за исключением крестца и копчика): а) одного-двух, б) трех-пяти, в) шести и более.	20 30 40
62.	Разрыв межпозвонковых связок (при сроке лечения не менее 14 дней), подвывих позвонков (за исключением копчика). Примечание: при рецидивах подвывиха позвонка страховая выплата не производится.	5
63.	Перелом каждого поперечного или остистого отростка (без осложнений).	3
64.	Перелом крестца.	10
65.	Повреждения копчика: а) подвывих копчиковых позвонков, б) вывих копчиковых позвонков, в) перелом копчиковых позвонков. Примечания: 1. Если в связи с травмой позвоночника (в том числе крестца и копчика) проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно. 2. В том случае, если перелом или вывих позвонков сопровождался повреждением спинного мозга, страховая выплата производится с учетом обоих повреждений путем суммирования. 3. В том случае, если в результате одной травмы произойдет перелом тела позвонка, повреждение связок, перелом поперечных или остистых отростков, страховая выплата производится по статье, предусматривающей наиболее тяжелое повреждение, однократно.	1 2 5
	Верхняя конечность	
	Лопатка, ключица	
66.	Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений: а) перелом, вывих одной кости, разрыв одного сочленения, б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости, разрыв двух сочленений или перелом, вывих одной кости и разрыв одного сочленения, переломо-вывих ключицы, в) разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения, г) несросшийся перелом (ложный сустав). Примечания: 1. В том случае, если в связи с повреждениями, перечисленными в ст.66, проводились оперативные вмешательства,	5 10 15 15

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно. 2. В том случае, если в связи с открытым переломом проводилось оперативное вмешательство, решение о страховой выплате по ст.57 принимается по результатам освидетельствования, проведенного после заживления раны. 3. Страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. Эта выплата является дополнительной.	
	Плечевой сустав	
67.	Повреждения области плечевого сустава (суставной впадины лопатки, головки плечевой кости, анатомической, хирургической шейки, бугорков, суставной сумки): а) разрыв сухожилий, капсулы сустава, отрывы костных фрагментов, в том числе большого бугорка, перелом суставной впадины лопатки, вывих плеча, б) перелом двух костей, перелом лопатки и вывих плеча, в) перелом плеча (головки, анатомической, хирургической шейки), переломо-вывих плеча.	5 10 15
68.	Повреждения плечевого пояса, повлекшие за собой: а) привычный вывих плеча, б) отсутствие движений в суставе (анкилоз), в) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей. Примечания: 1. Страховая выплата по ст.68 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области плечевого сустава в том случае, если перечисленные в этой статье осложнения будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 2. В том случае, если в связи с травмой плечевого сустава будут проведены оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы. 3. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится в том случае, если он наступил в течение 3 лет после первичного вывиха, происшедшего в период действия договора страхования. Диагноз привычного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится.	15 20 40
	Плечо	
69.	Перелом плечевой кости: а) на любом уровне (верхняя, средняя, нижняя треть), б) двойной перелом.	15 20
70.	Перелом плечевой кости, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава). Примечания: 1. Страховая выплата по ст.70 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой плеча, если указанные осложнения будут установлены в лечебно-	45

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы. 2. Если в связи с травмой области плеча проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы.	
71.	Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации: а) с лопаткой, ключицей или их частью, б) плеча на любом уровне, в) единственной конечности на уровне плеча. Примечание: Если страховая выплата производится по ст.71, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.	80 75 100
	Локтевой сустав	
72.	Повреждения области локтевого сустава: а) гемартроз, пронационный подвывих предплечья, б) отрывы костных фрагментов, в том числе надмыщелков плечевой кости, перелом лучевой или локтевой кости, вывих кости, в) перелом лучевой и локтевой кости, вывих предплечья, г) перелом плечевой кости, д) перелом плечевой кости с лучевой и локтевой костями. Примечание: в том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения, перечисленные в ст.72, страховая выплата производится в соответствии с подпунктом, учитывающим наиболее тяжелое повреждение.	3 5 10 15 20
73.	Повреждение области локтевого сустава, повлекшее за собой: а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) б) «болтающийся» локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) Примечания: 1. Страховая выплата по ст.73 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области локтевого сустава, в том случае, если нарушение движений в этом суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 2. В том случае, если в связи с травмой области локтевого сустава будут проведены оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.	20 30
	Предплечье	
74.	Перелом костей предплечья на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть): а) перелом, вывих одной кости, б) перелом двух костей, двойной перелом одной кости.	5 10
75.	Несросшийся перелом (ложный сустав) костей предплечья: а) одной кости, б) двух костей. Примечание: страховая выплата по ст.75 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с	15 30

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	травмой предплечья, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	
76.	Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее: а) к ампутации предплечья на любом уровне, б) к экзартикуляции в локтевом суставе, в) к ампутации единственной конечности на уровне предплечья. Примечания: 1. Если в связи с травмой области предплечья проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы однократно. 2. Если страховая выплата производится по ст.76, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы - не производится.	50 55 100
	Лучезапястный сустав	
77.	Повреждения области лучезапястного сустава: а) перелом одной кости предплечья, отрыв шиловидного отростка (отростков), отрыв костного фрагмента (фрагментов), вывих головки локтевой кости, б) перелом двух костей предплечья, в) перилунарный вывих кисти.	5 10 15
78.	Повреждение области лучезапястного сустава, повлекшее за собой отсутствие движений (анкилоз) в этом суставе. Примечания: 1. Страховая выплата по ст.78 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с повреждениями области лучезапястного сустава в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения. 2. Если в связи с травмой области лучезапястного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы.	15
	Кисть	
79.	Перелом или вывих костей запястья, пястных костей одной кисти: а) одной кости (кроме ладьевидной), б) двух и более костей (кроме ладьевидной), в) ладьевидной кости, г) вывих, перелома-вывих кисти. Примечания: 1. Если в связи с травмой кисти проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно. 2. При переломе (вывихе) в результате одной травмы костей запястья (пястных костей) и ладьевидной кости страховая выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования.	2 5 10 10
80.	Повреждение кисти, повлекшее за собой:	

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной или нескольких костей (за исключением отрыва костных фрагментов), б) потерю всех пальцев, ампутацию на уровне пястных костей запястья или лучезапястного сустава, в) ампутацию единственной кисти. Примечание: страховая выплата в связи с несросшимся переломом (ложным суставом) костей запястья или пястных костей производится дополнительно по ст.80а в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	10 55 100
	Пальцы кисти	
	Первый палец	
81.	Повреждение пальца, повлекшее за собой: а) отрыв ногтевой пластинки, б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца, в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций. Примечания: 1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для страховой выплаты. 2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно.	1 3 5
82.	Повреждения пальца, повлекшие за собой: а) отсутствие движений в одном суставе, б) отсутствие движений в двух суставах. Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции 1 пальца производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	5 10
83.	Повреждение пальца, повлекшее за собой: а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги, б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, в) ампутацию на уровне межфалангового сустава (потеря ногтевой фаланги), г) ампутацию на уровне основной фаланги, пястно-фалангового сустава (потеря пальца), д) ампутацию пальца с пястной костью или частью ее. Примечание: если страховая выплата произведена по ст.83, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.	5 7 10 15 18
	Второй, третий, четвертый, пятый пальцы	
84.	Повреждение одного пальца, повлекшее за собой: а) отрыв ногтевой пластинки, б) повреждение сухожилия (сухожилий) разгибателей пальца,	1 3

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	в) перелом, вывих, значительную рубцовую деформацию фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий) сгибателя пальца, сухожильный, суставной, костный панариций. Примечания: 1. Гнойное воспаление околоногтевого валика (паронихия) не дает оснований для страховой выплаты. 2. Если в связи с повреждением сухожилий, переломом или вывихом фаланги (фаланг), костным, суставным, сухожильным панарицием проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно.	5
85.	Повреждение пальца, повлекшее за собой: а) отсутствие движений в одном суставе, б) отсутствие движений в двух или трех суставах пальца. Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции пальца производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с его травмой, в том случае, если отсутствие движений в суставе (суставах) пальца будет установлено лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	5 10
86.	Повреждение пальца, повлекшее за собой: а) реампутацию (повторную ампутацию) на уровне той же фаланги, б) ампутацию на уровне ногтевой фаланги, потерю фаланги, в) ампутацию на уровне средней фаланги, потерю двух фаланг, г) ампутацию на уровне основной фаланги, потерю пальца, д) потерю пальца с пястной костью или частью ее. Примечания: 1. Если страховая выплата произведена по ст.86, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 2. При повреждении нескольких пальцев кисти в период действия одного договора страхования выплата производится с учетом каждого повреждения путем суммирования. Однако размер ее не должен превышать 65% для одной кисти и 100% для обеих кистей.	3 5 7 10 15
	Таз	
87.	Повреждения таза: а) перелом одной кости, б) перелом двух костей или разрыв одного сочленения, двойной перелом одной кости, в) перелом трех и более костей, разрыв двух или трех сочленений. Примечание: Если в связи с переломом костей таза или разрывом сочленений проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% страховой суммы однократно.	5 10 15
88.	Повреждения таза, повлекшие за собой отсутствие движений в тазобедренных суставах: а) в одном суставе, б) в двух суставах.	20 40

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	Примечание: страховая выплата в связи с нарушением функции тазобедренного сустава (суставов) производится по ст.88 дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой таза, в том случае, если отсутствие движений в суставе будет установлено лечебно-профилактическим учреждением через 6 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	
	Нижняя конечность	
	Тазобедренный сустав	
89.	Повреждения тазобедренного сустава: а) отрыв костного фрагмента (фрагментов), б) изолированный отрыв вертела (вертелов), в) вывих бедра, г) перелом головки, шейки, проксимального метафиза бедра. Примечания: 1. В том случае, если в результате одной травмы наступят различные повреждения тазобедренного сустава, страховая выплата производится в соответствии с одним из подпунктов, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение. 2. Если в связи с травмой тазобедренного сустава проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы однократно.	5 10 15 25
90.	Повреждения тазобедренного сустава, повлекшие за собой: а) отсутствие движений (анкилоз), б) несросшийся перелом (ложный сустав) шейки бедра, в) эндопротезирование, г) «болтающийся» сустав в результате резекции головки бедра. Примечания: 1. Страховая выплата в связи с осложнениями, перечисленными в ст.90, производится дополнительно к страховой выплате, произведенной по поводу травмы сустава. 2. Страховая выплата по ст.90б производится в том случае, если это осложнение травмы будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	20 30 40 45
	Бедро	
91.	Перелом бедра: а) на любом уровне, за исключением области суставов (верхняя, средняя, нижняя треть), б) двойной перелом бедра.	25 30
92.	Перелом бедра, повлекший за собой образование несросшегося перелома (ложного сустава). Примечания: 1. Если в связи с травмой области бедра проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы однократно. 2. Страховая выплата по ст.92 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с переломом бедра, если такое осложнение будет установлено в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждено справкой этого учреждения.	30

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
93.	Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации конечности на любом уровне бедра: а) одной конечности, б) единственной конечности. Примечание: если страховая выплата была произведена по ст.93, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.	70 100
	Коленный сустав	
94.	Повреждения области коленного сустава: а) гемартроз б) отрыв костного фрагмента (фрагментов), перелом надмыщелка (надмыщелков), перелом головки малоберцовой кости, повреждение мениска (менисков), в) перелом, вывих, переломо-вывих надколенника, г) перелом надмыщелка, межмыщелкового возвышения, мыщелка (мыщелков), проксимального метафиза большеберцовой кости, д) перелом проксимального метафиза большеберцовой кости с головкой малоберцовой, е) перелом мыщелка (мыщелков) бедра, вывих голени, ж) перелом дистального метафиза бедра, з) перелом дистального метафиза, мыщелка (мыщелков) бедра с проксимальными отделами одной или обеих берцовых костей. Примечания: 1. При сочетании различных повреждений коленного сустава, страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из подпунктов ст.94, предусматривающим наиболее тяжелое повреждение. 2. Если в связи с травмой области коленного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы однократно.	3 5 5 10 15 20 25 30
95.	Повреждения области коленного сустава, повлекшие за собой: а) отсутствие движений в суставе, б) «болтающийся» коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей, в) Эндопротезирование. Примечание: страховая выплата по ст.95 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой этого сустава.	20 30 40
	Голень	
96.	Перелом костей голени (за исключением области суставов): а) малоберцовой, отрывы костных фрагментов, б) большеберцовой, двойной перелом малоберцовой, в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой. Примечания: 1. Страховая выплата по ст.96 производится при: переломах малоберцовой кости в верхней и средней трети; переломах диафиза большеберцовой кости на любом уровне; переломах большеберцовой кости в области диафиза (верхняя, средняя, нижняя треть) и переломах малоберцовой кости в верхней или средней трети.	5 10 15

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	2. Если в результате травмы наступил внутрисуставной перелом большеберцовой кости в коленном или голеностопном суставе и перелом малоберцовой кости на уровне диафиза, страховая выплата производится по ст.94 и 96 или ст.99 и 96 путем суммирования.	
97.	Перелом костей голени, повлекший за собой несросшийся перелом, ложный сустав (за исключением костных фрагментов): а) малоберцовой кости, б) большеберцовой кости, в) обеих костей, двойной перелом большеберцовой кости. Примечания: 1. Страховая выплата по ст.97 производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с переломом костей голени, если такие осложнения будут установлены в лечебно-профилактическом учреждении по истечении 9 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения. 2. Если в связи с травмой голени проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы однократно.	5 15 20
98.	Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, повлекшее за собой: а) ампутацию голени на любом уровне, б) экзартикуляцию в коленном суставе, в) ампутацию единственной конечности на любом уровне голени. Примечание: если страховая выплата была произведена в связи с ампутацией голени, дополнительная выплата за оперативное вмешательство, послеоперационные рубцы не производится.	50 55 100
	Голеностопный сустав	
99.	Повреждения области голеностопного сустава: а) перелом одной лодыжки, изолированный разрыв межберцового синдесмоза, б) перелом двух лодыжек или перелом одной лодыжки с краем большеберцовой кости, в) перелом обеих лодыжек с краем большеберцовой кости и (или) с разрывом межберцового синдесмоза. Примечания: 1. При переломах костей голеностопного сустава, сопровождающихся разрывом межберцового синдесмоза, подвывихом (вывихом) стопы, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно. 2. Если в связи с травмой области голеностопного сустава проводились оперативные вмешательства (за исключением первичной хирургической обработки и удаления инородных тел), дополнительно выплачивается 10% от страховой суммы однократно.	5 10 15
100.	Повреждение области голеностопного сустава, повлекшее за собой: а) отсутствие движений в голеностопном суставе, б) «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей), в) экзартикуляцию в голеностопном суставе.	20 35 40

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
	Примечание: если в результате травмы голеностопного сустава наступили осложнения, перечисленные в ст.100, страховая выплата производится по одному из подпунктов, учитывающему наиболее тяжелое последствие.	
101.	Повреждение ахиллова сухожилия: а) при консервативном лечении, б) при оперативном лечении.	2 5
	Стопа	
102.	Повреждения стопы: а) перелом, вывих одной кости (за исключением пяточной и таранной), б) перелом, вывих двух костей, перелом таранной кости, в) перелом, вывих трех и более костей, перелом пяточной кости, подтаранный вывих стопы, вывих в поперечном суставе стопы (Шопара) или предплюсне-плюсневом суставе (Лисфранка). Примечание: если в связи с переломом, вывихом костей или разрывом связок стопы проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы однократно.	5 10 15
103.	Повреждения стопы, повлекшие за собой: а) несросшийся перелом (ложный сустав) одной-двух костей (за исключением пяточной и таранной костей), б) несросшийся перелом (ложный сустав) трех и более костей, а также таранной или пяточной кости, в) артродез подтаранного сустава, поперечного сустава предплюсны (Шопара) или предплюсне-плюсневых (Лисфранка), г) ампутацию на уровне: - плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) - плюсневых костей или предплюсны - таранной, пяточной костей (потеря стопы) Примечания: 1. Страховая выплата в связи с осложнениями травмы стопы, предусмотренными ст.103 (а, б, в), производится дополнительно к страховой выплате, произведенной в связи с травмой стопы, в том случае, если они будут установлены лечебно-профилактическим учреждением по истечении 6 месяцев после травмы и подтверждены справкой этого учреждения, а по подпункту «г» - независимо от срока, прошедшего со дня травмы. 2. В том случае, если страховая выплата производится в связи с ампутацией стопы, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится.	5 15 20 30 35 40
	Пальцы стопы	
104.	Перелом, вывих фаланги (фаланг), повреждение сухожилия (сухожилий): а) одного пальца, б) двух-трех пальцев, в) четырех-пяти пальцев. Примечание: если в связи с переломом, вывихом или повреждением сухожилий пальца проводились оперативные вмешательства, дополнительно выплачивается 3% страховой суммы однократно.	3 5 10

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
105.	Травматическая ампутация или повреждение пальцев стопы, повлекшее за собой ампутацию: -первого пальца: а) на уровне ногтевой фаланги или межфалангового сустава, 1 б) на уровне основной фаланги или плюсне-фалангового сустава; 5 -второго, третьего, четвертого, пятого пальцев: в) одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг, 2 г) одного-двух пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-фаланговых суставов; 2 д) трех-четырёх пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг, 10 е) трех-четырёх пальцев на уровне основных фаланг или плюсне-ногтевых суставов. 15 Примечания: 1. В том случае, если страховая выплата производится по ст.105, дополнительная выплата за оперативные вмешательства, послеоперационные рубцы не производится. 2. Если в связи с травмой была произведена ампутация пальца с плюсневой костью или частью ее, дополнительно выплачивается 5% страховой суммы однократно.	
	Разное	
106.	Повреждение, повлекшее за собой: а) образование лигатурных свищей, 3 б) лимфостаз, тромбоз, нарушения трофики, 5 в) остеомиелит, в том числе гематогенный остеомиелит. 10 Примечания: 1. Ст.106 применяется при тромбозах, лимфостазе и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы опорно-двигательного аппарата (за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов) не ранее чем через 6 месяцев после травмы. 2. Воспаление пальцев стоп нагноительного характера не дают оснований для страховой выплаты.	
107.	Травматический шок, геморрагический, анафилактический шок, развившийся в связи с травмой. Примечание: страховая выплата по ст.107 производится дополнительно к выплатам, произведенным в связи с травмой.	5
108.	При открытых переломах, вывихах дополнительно выплачивается 1% от страховой суммы, при этом выплата за образование рубцов не производится.	
109.	Если механическая травма или неправильные медицинские манипуляции привели к эмболии (жировой, тканевой, воздушной и т.д.) сосудов почек и (или) лёгких, и (или) головного мозга, то размер выплаты определяется в соответствии со степенью эмболии: а) лёгкая степень, 5 б) средняя степень, 10 в) сильная степень. 20 Примечание. Страховая выплата по ст.109 производится дополнительно к страховой выплате (выплатам) по другим статьям Таблицы.	
110.	При одиночном огнестрельном ранении дополнительно выплачивается 5% от страховой суммы. При множественных огнестрельных ранениях размер дополнительной выплаты составляет 8%.	

Статья	Характер повреждения	Размер выплаты в % от страховой суммы/лимита страхового возмещения
111.	При одиночной взрывной травме дополнительно выплачивается 6% от страховой суммы. При множественных взрывных или при комбинации взрывной и огнестрельной травм (в т.ч. множественных огнестрельных ранениях) размер дополнительной выплаты составляет 8%, ст. 110 при этом не применяется.	
112.	Если какое-либо страховое событие, происшедшее с Застрахованным в период действия договора страхования, не предусмотрено настоящей Таблицей, но потребовало стационарного и (или) амбулаторного непрерывного лечения в общей сложности не менее 10 дней, то выплачивается страховое пособие в размере 0,3% от страховой суммы за каждый день лечения, но за период, не превышающий на 20% среднее значение Ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при данной или наиболее тяжелой (при сочетании травм и заболеваний) нозологической единице. Примечание: ст. 112 не применяется, если в связи со страховым случаем будет назначена выплата по какой-либо статье/статьям настоящей Таблицы.	

**БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВочНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО
РИСКА**

Таблица 1. Базовая тарифная ставка

Страховые риски	Базовые тарифные ставки, %
1. «Ущерб»:	
1.1. ДТП	3,5456%
1.2. Стихийное бедствие	0,2363%
1.3. Пожар	0,3800%
1.4. Взрыв	0,3800%
1.5. Падение инородных предметов	0,1688%
1.6. Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ)	0,2026%
1.7. Действия животных	0,0084%
1.8. Повреждение жидкостью	0,1351%
1.9. Провал	0,1014%
1.10. Механическое воздействие	0,0760%
1.11. Гидравлический удар	0,1791%
2. «Хищение (Угон)»	1,0233%
3. «Миникаско»	0,7674%
4. «Ущерб в результате ДТП по чужой вине»	0,0767%
5. «Техническая неисправность»	4,6047%
6. «Утрата товарной стоимости (УТС)»	9,2093%
7. «Дополнительное оборудование»	1,0233%
8. «Юридическая помощь»	6,3953%
9. «Транспортные расходы»	2,5581%
10. «Расходы на восстановление гос. номеров»	1,2791%
11. «Повреждение багажа в результате ДТП»	2,5581%
12. «Хищение ключей и документов»	1,2791%
13. Смерть Застрахованного лица в результате ДТП	0,0767%
14. «Травмы в результате ДТП»	0,1023%

*Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на степень
страхового риска*

Условия страхования / факторы риска	Диапазон поправочных коэффициентов
Размер страховой суммы и порядок ее установления	0,66 – 6,13
Установление в Договоре страхования лимитов страхового возмещения	0,30 – 1,00
Установление в Договоре страхования ограничение количества страховых случаев, на которые распространяется страхования	0,30 – 1,00
Тип транспортного средства (далее ТС)	0,50 – 3,00
Группа ТС	0,40 – 2,24
Марка и модель ТС	0,20 – 5,00
Возраст ТС	1,00 – 1,50
Мощность ТС	0,70 – 3,50
Способ приобретения ТС (на заемные или собственные средства / кредит или лизинг)	0,80 – 1,50
Срок владения ТС текущим собственником	0,80 – 1,20

Место хранения ТС	0,70 – 1,25
Выбор места восстановительного ремонта ТС	0,80 – 3,00
Территория страхования ТС	0,50 – 5,00
Регион заключения договора страхования	0,30 – 3,00
Плотность населения в регионе преимущественного использования ТС	0,80 – 1,25
Сезонный фактор	0,60 – 1,60
Факт импорта ТС из-за рубежа	0,60 – 3,00
Интенсивность эксплуатации ТС	0,60 – 1,60
Пробег ТС	1,00 – 3,00
Пролонгация договора страхования	0,50 – 1,00
Цель использования ТС	1,00 – 5,00
Наличие устройства сбора телеметрических данных	0,40 – 1,00
Возраст и водительский стаж лица, допущенного к управлению ТС	0,68 – 3,99
Пол и семейное положения лица, допущенного к управлению ТС	0,90 – 1,00
Наличие или отсутствие страхового возмещения, осуществленного в предшествующий период	0,50 – 2,50
Число лиц, допущенных к управлению ТС	0,90 – 3,00
Наличие детей у лица, допущенного к управлению ТС	0,70 – 1,00
Наличия сведений о лицах, допущенных к управлению ТС	1,00 – 4,00
Результаты скоринга клиента (кредитная история; страховая история по любым ранее заключенным договорам страхования; наличие непогашенных кредитов; наличие судимости; отрасль занятости и стаж работы; образование; история нарушений правил дорожного движения; данные телеметрического контроля)	0,50 – 3,50
История страхования по аналогичному страховому продукту	0,70 – 2,50
Наличие противоугонной системы	0,20 – 1,00
Сведения о месте хранения страхуемого ТС	0,80 – 1,20
Характеристики дополнительного оборудования, установленного на ТС	0,50 – 5,00
Форма страхового возмещения	1,00 – 1,50
Вид, размер и порядок установления франшизы	0,38 – 1,00
Комплексное страхование	0,50 – 1,00
Группа риска Страхователей, в отношении которых осуществляется таргетированный андеррайтинг	0,50 – 2,50
Коэффициент за оплату премии в рассрочку	1,00 – 5,00
Страхование на срок, отличный от 1 года	0,027 – 5,00
Страхование в валютном эквиваленте	0,50 – 3,50
Уменьшение или увеличение доли нагрузки в структуре страхового тарифа	0,40 – 3,35
Изменение перечня применяемых исключений (в том числе случаев, не являющихся страховыми, случаев освобождения Страховщика от страховой выплаты, отказов в страховой выплате, принимаемых на страхование объектов), а также страховых рисков или иных параметров, расширение или сужение которых предусмотрено Правилами страхования, в том числе путем применения Оговорок, предусмотренных Правилами страхования	0,30-5,00 за каждое исключение/условие

Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом Страховщика.

При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам перемножаются.

Страховщик также имеет право при заключении конкретного договора страхования уменьшать или увеличивать долю нагрузки в структуре тарифной ставки.

При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа Страховщик имеет право применять соответствующий понижающий или повышающий коэффициент к базовому страховому тарифу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

14-01-2017 14:00:00) лист 26

Генеральный директор ООО СК «Сбербанк
страхование»

М.Ю. Волков

